

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص قانون العقوبات القسم العام

الجزء الاول النظرية العامة للجريمة

باب تمهيدي

الفصل الأول

التعريف بقانون العقوبات

قانون العقوبات ((هو مجموعه القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها
(من عقوبه))

قواعد قانون العقوبات

الاول: شق التجريم ويعني تحديد الافعال التي تعد من وجهه نظر المشرع جرائم.

الثاني: شق العقاب اي النتيجة القانونية التي ترتبها القاعده الجنائية علي مخالفه شق التجريم

الفصل الثاني

التعريف بالجريمة

تعريف الجريمة ((هي فعل غير مشروع صادر عن اراده جنائيه يقرر له القانون جزاءا
جنائياً))

الاول: فعل غير مشروع

و هو النشاط الذي يصدر عن الفاعل سواء كان ايجابيا او سلبيا ويوصف الفعل بانه غير
مشروع اذا تضمن القانون الجنائي نصا يجرمه

الثاني: صدور الفعل عن اراده الجنائيه

يستتبع صدور الفعل عن اراده الجنائيه ان تقع الجريمة من انسان فالاراد لا تنسب لغير الانسان
ويلزم في هذه الاراده ان تكون معتبره قانونا بان تكون اراد مدركه ومختاره ويطلق على
الاسباب التي تجرد الاراده من قيمتها القانونية تعبير موانع المسؤولية الجنائيه

الثالث: الجزاء الجنائي للفعل

والجزاء الجنائي للفعل يقرره القانون وقد يتخذ احدي صورتين صورته غالبه وهي العقوبه
وصوره محدوده النطاق وهي التدابير الاحترازيه

التمييز بين الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبيه

1 - تمثل الجريمة الجنائية اخلالا بامن المجتمع واستقراره ونظامه ويقرر له القانون عقوبه جنائية.

والجريمة التأديبيه تمثل اخلالا بواجبات الوظيفه او المهنة التي ينتمي اليها الجاني ويقرر لها القانون جزاء تأديبيا مثل الانذار والوقف والاستقطاع من المرتب والفصل.

2 - يورد المشرع الجرائم الجنائية على سبيل الحصر فإنه ليس من السهل حصر الجرائم التأديبيه وانما يقتصر المشرع على حصر العقوبات التأديبيه فحسب مع وضع تحديد عام للجريمة التأديبيه تاركا للقضاء سلطه تقديرية واسعه .

3 - علي ان من الافعال ما يعد جريمة جنائية و تأديبيه في ذات الوقت اختلاس الموظف اموالا في عهده او تخصص الدوله.

4 - والاصل انه لا حجه للحكم النهائي الصادر في أحدي الدعويين على الدعوه الاخرى فقوه الشيء المقضي تأديبيا لا تشكل عقب امام تحريك الدعوى الجنائية .

التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية

1 - تقوم الجريمة المدنية بارتكاب فعل خاطئ اذا ترتب عليه ضرر للغير فقد حددت ماده ١٦٣ من القانون المدني الجريمة المدنية تحديدا عاما بقولها كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

2 - وتلتقي الجريمة الجنائية مع الجريمة المدنية في ان كل منهما قد يكون عملا او امتناع عن عمل كما انهم قد يكون عن قصد او عن خطأ وكلاهما يعد عملا غير مشروع

3 - ويختلفان في مصدر عدم المشروعيه بينما الجريمة الجنائية تحدد صفاتها غير مشروعيه لتجريم قانون العقوبات لها نجد ان الجريمة المدنية تحدد صفتها غير المشروعه تطبيقا لاحكام القانون المدني.

4 - ولا ينفي هذا الاختلاف بين الجرائم الجنائية والجريمة التأديبيه كل صله بينهم فكثير من افعال تقوم به الجريمة الجنائية والجريمة التأديبيه في ذات الوقت كمان لو اعتاد شخص على اخر بالضرب الى احداث به عاهه مستديمه .

الاختلاف بين الدعويان الجنائية والمدنية

1 - من حيث السبب نجد ان سبب الدعوى الجنائية هو الجريمة التي اخلت نظام المجتمع وامنه بينما سبب الدعوى المدنية هو الضرر الذي اصاب المضرور من هذه الجريمة.

2 - من حيث الموضوع نجد ان موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع الجزاء الجنائي الذي فرضه القانون لهذه الجريمة بينما موضوع الدعوى المدنية هو تعويض الضرر الذي اصاب المضرور من هذه الجريمة.

3 - من حيث الخصوم نجد ان خصوم الدعوى الجنائية هما النيابة العامه والمتهم أما خصوم الدعوي المدنية فهما المضرور من الجريمة والمتهم فيها وقد يدخل ما هو المسؤول عن الحق المدني.

التشابه بين الدعويين الجنائي والمدني

1 - جواز اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية

2 - اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية وجبه وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامه قبل رفعها او في اثناء السير فيها

3 - يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضع الدعوى الجنائية بالبراءه أو بالادانه قوه الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها

اركان الجريمة

الركن الشرعي

الركن الشرعي هو الصفه غير المشروع عن الفعل التي يسبغها عليه نص التجريم وهو يقوم بتوافر شرطين الاول خضوع الفعل لنص تجريم والثاني عدم خضوعه لسبب اباحه

الركن المادي

وهو الواقعه الاجراميه اي المظهر الخارجي للجريمه وهو يقوم على عناصر ثلاثه الفعل والنتيجه و علاقه السببيه

الركن المعنوي

هو الخطيئه اي الاراده الاثمه التي انبعث عنها الفعل وهذه الاراده تاخذ صورتين اما القصد الجنائي او الخطا غير العمدي

الشرط المفترض

يتطلب المشرع في بعض الجرائم ان يتوافر شرط يطلق عليه الشرط المفترض وهذا الشرط المفترض هو حاله واقعيه او قانونيه يحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة ومثال هذا الشرط صفه الموظف العام في مرتكب جريمه الرشوه

شرط العقاب

هو شرط يتطلب القانون تحققه لتوقيع العقاب عن الجريمة مثل شرط التنبيه بالدفع على المحكوم عليه بالنفقه لكي تقع عليه عقوبه الامتناع عن دفع دين النفقه

ظروف الجريمة:

هي عناصر تلحق بها احيانا ويترتب عليها تغيير الوصف القانوني لها او تغيير في العقوبة المقرره لها

1 - الظروف التي تغير من وصف الجريمة

يحدد المشرع لكل مجموعه من الجرائم التي تشترك فيها الاركان العامه اسما قانونيا معيناً ولكن في بعض الحالات مع توفر الاركان الاصليه للجريمة يلحق بالفعل ظرف معين يسبغ عليه وصفا قانونيا خاصا متميزا وقد يلحق بهذه الاركان ظرف معيناً مثل سبق الاصرار والترصد تغير الوصف القانوني للجريمة من قتل بسيط الى قتل مع سبق الاصرار والترصد وتخضع لنص قانوني اخر

2 - الظروف التي تؤثر في العقوبة

هذه الظروف هي التي يقتصر اثارها على التغيير في العقوبة سواء بالتشديد او بالتخفيف او بالاعفاء وهي لا تعتبر من عناصر الجريمة وانما تتعلق بمدى جداره الجاني بالعقاب

تقسيم الجرائم بحسب جسامتها الى جنايات وجنح ومخالفات

ضابط التقسيم

قسم المشرع الجرائم بحسب جسامتها الى انواع ثلاثه جنايات وجنح ومخالفات ثم جعل ضابط التمييز بين كل نوع من هذه الانواع هو العقوبة الاصليه المقرره للجريمة فنص على ان الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه الاعدام والاشغال الشاقه المؤبده والاشغال الشقه المؤقتة والسجن والجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتيه الحبس والغرامه التي يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه و المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرام التي لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه

اهميه التقسيم

اولاً: مايتعلق بقانون العقوبات

١- لا يسري قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ارتكبتها مصري خارج اقليم الدوله الا اذا كانت جنايه او جنحه وفقاً لقانون العقوبات المصري فلا يسري هذا القانون اذا كانت الجريمة مخالفه وهو ما يطلق عليه مبدأ الشخصيه في القانون المصري

٢- الشروع في الجنايات معاقب عليه دائماً الا اذا نص القانون على غير ذلك ولا عقاب على الشروع في الجنح الا اذا نص القانون على ذلك اما الشروع في المخالفات فلا عقاب عليه

٣- لا تسري احكام العود الا على الجنايات والجنح فقط دون المخالفات

٤- يقتصر تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة على الجنايات والجنح فلا يطبق على المخالفات

٥- يقتصر نطاق تطبيق الظروف القضائية المخففة على الجنايات وحدها فلا يمتد الى الجنح والمخالفات

٦- يقتصر الحكم بالمصادره على الجنايات والجنح ولا يجوز الحكم بها في المخالفات الا بنص خاص

٧- تسقط العقوبه المحكوم بها في الجنائيه بمضي ٢٠ سنه ميلاديه الا عقوبه الاعدام فما تسقط بمضي ثلاثين سنه و تسقط العقوبه المحكوم بها في الجنح بمضي خمس سنين و تسقط العقوبه المحكوم بها في مخالفه بمضي سنتين

الثاني: ما يتعلق بقانون الاجراءات الجنائيه

- 1 - التحقيق الابتدائي الذي تجريه سلطات التحقيق نجده وجوبيا في الجنايات ونجده اختياريا في الجنح ام في المخالفات فتحال الى المحاكمه دون المرور بمرحله التحقيق الابتدائي بناء على محضر جمع الاستدلالات الذي يجريه مامور الضبط القضائي
- 2 - الاحاله ترفع الدعوى في الجنايات الى محكمه الجنايات من قاضى التحقيق اذا كان هو القائم بالتحقيق فيها اما اذا كان التحقيق في الواقع يجري بمعرفه النيابة العامه في فيلزم ان تكون الاحاله الي محكمه الجنايات عن طريق المحامي العام او من يقوم مقامه اما الجنح والمخالفات فتجري حالته الى المحاكم المختصه عن طريق النيابة العامه وحدها دون استلزام ان يكون ذلك بمعرفه المحامي العام
- 3 - الاختصاص تختص محاكم الجنايات بالنظر في الجنايات في حين تختص بنظر الجنح والمخالفات محاكم واحده هي المحاكم الجزئيه وتشكل محكمه الجنايات من ثلاث مستشارين في حين تشكل المحاكم الجزئيه من قاضي واحد .
- 4 - الدفاع يوجب القانون تعيين مدافع لكل متهم بجنايه اذ لم يكن قد وكل محامي للدفاع عنه في حين لا يوجد ذلك بالنسبه للمتهمين في الجنح والمخالفات.
- 5 - نظام الاوامر الجنائيه هو نظام يجوز بمقتضاها توقيع عقوبه الغرامه او العقوبات التكميليه والتضمينات وما يجب رده والمصروفات بناء على محضر جمع الاستدلالات او ادله الاثبات الاخرى غير اجراء تحقيق او سماع مرافعه.
- 6 - الادعاء المباشر الاصل ان النيابة العامه هي المختصه بتحريك الدعوى الجنائيه ولكن المشرع اجاز للمضروور من الجريمه ان يرفع الدعوى المباشره في مواد الجنح والمخالفات فتتحرك بذلك الدعوى الجنائيه كما تتحرك الدعوى المدنيه تبعا لذلك .
- 7 - طرق الطعن في الاحكام الاحكام الصادره في الجنح والمخالفات تكون قابله للمعارضه والاستئناف في الحدود المقرر قانونا اما الاحكام الصادره في الجنايات فلا يقبل الطعن عليها بالمعارضه او الاستئناف.
- 8 - تقادم الدعوى هو انقضاؤها بمضى المده وهذه المده تختلف بحسب نوع الجريمه في الجنايات ١٠ سنوات وفي الجنح ثلاث سنوات وفي المخالفات سنه واحده وهذا التقادم ينصب على سلطه الدعاء

الصعوبات التي يثيرها تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات

الاول: الحكم في جنايه بعقوبه الجنحه

- 1 - الجريمة في هذه الحالة تعتبر جنحه سواء توافر عذر القانوني ام ظرف قضائي وحجته في ذلك ان القانون هو الذي قرر توقيع عقوبه الجنحه في هذه الحالة تقديرا منه ان جسامه الجريمة حينئذ لا تتجاوز الجنحه
- 2 - التفرقه بين الاعذار القانونيه والظروف القضائيه المخففه فالجريمه تكون جنحه في حاله توافر العذر القانوني وتظل جنايه في حاله الظروف القضائيه المخففه ويستند هذا الى التخفيف في حاله العذر القانوني يكون وجوبيا وبذلك لا يكون من عقاب عن الجريمة الا عقوبه الجنحه اما في حاله توفر الظرف القضائي فالتخفيف يكون جوازيا وبذلك يمكن توقيع اي من العقوبتين عقوبه الجنحه او الجنايه.
- 3 - ان الجريمة تظل جنايه سواء توافره العذر القانوني او الظرف القضائي وذلك استنادا الى ان المعيار في تحديد جسامه الجريمة هو خطورتها من الناحيه الموضوعيه مجردة عن الظروف التي توفرت لدى مرتكبها. واخذت محكمه النقض بهذا الرأي

الثاني: الحكم في جنحه بعقوبه الجنايه

- 1 - ان الجريمة تصبح جنايه لان المشرع يقرر لها عندئذ عقوبتين عقوبه الجنحه وعقوبه الجنائيه وتوقيع أيهما جواز للقاضي والعبره في تحديد نوع الجريمة باشد العقوبتين فتكون الجريمة جنايه.
- 2 - ذهبت محكمه النقض الى ان الجريمة تعتبر جنايه او جنحه وفقا لما يحكم به القاضي فعمل القاضي نفسه هو الذي يكيف وصف الجريمة فيجعلها جنايه او يبقياها جنحه على حالها.
- 3 - الى ان التشديد لظروف شخصيه لم يكن لعله في الفعل وانما لعله في الفاعل ولذلك تظل طبيعه الفعل كما هي فتظل الواقعه جنحه على الرغم من توقيع عقوبه الجنايه على الفاعل.

تقدير التقسيم

- 1 - انه تقسيم غير منطقي وذلك لانه يعتمد في تحديد جسامه الجريمة على نوع ودرجه العقوبه بينما كان المفروض ان تحدد العقوبه في ضوء جسامه الجريمة.
- 2 - أنه تقسيم تحكيمي لا يستند الى اساس علمي لانه لا يستند الى فروه تتعلق بطبيعه الجرائم او العناصر التي تقوم عليها وهو من ناحيه يدخل جرائم مختلفه من حيث طبيعتها كالقتل العمد والسرق باكره في نطاق نوع واحد هو الجنايات.

تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها وتكوين الركن المادي

اولا الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

اساس التقسيم

هو الزمن الذي يستغرقه الجريمة فان كانت الجريمة بركنيتها تبدأ وتنتهي في لحظة واحدة كانت الجريمة وقتية ام اذا امتد ذلك خلال وقت طويل نسبيا فان الجريمة تكون مستمرة.

الجريمة الوقتية : هي التي تقع وتتم في لحظة واحدة ولا يستمر بعدها السلوك الاجرامي الذي ساهم في اتمامها واغلب الجرائم من هذا النوع ومثلها القتل الذي يقع وينتهي بازهاق الروح والضرب الذي يقع وينتهي بمجرد المساس بسلامه جسم انسان.

الجريمة المستمرة: هي التي يمتد ركنها المادي مصحوبا بركنها المعنوي زمن طويلا نسبيا ومن ثم تطلب لقيامها تدخلا متجدد من ارادة الجاني للسيطره على هذا النشاط الاجرامي وهي تظل قائمه الى ان يوقف الجاني حاله الاستمرار بوقف نشاطه الاجرامي.

اهميه التقسيم

اولا بالنسبه لقانون العقوبات

- 1 - تطبيق القانون من حيث الزمان يسيري القانون الجديد الاشد على الجريمة المستمرة اذ اعمل بها قبل انقطاع حاله الاستمرار ولو كانت قد بدأت في ظل القانون الجديد ورغم من انه قد بدأت في ظل القانون القديم.
- 2 - تطبيق القانون من حيث المكان يتحدد مكان وقوع الجريمة المستمرة بكل مكان قامت فيه حاله الاستمرار وعلى ذلك ينطبق القانون المصري على الواقعة متي قامت حاله الاستمرار في مصر وانقطعت في الخارج .

ثانيا بالنسبه لقانون الاجراءات الجنائية

- 1 - الاختصاص القضائي تختص المحكمه او المحاكم التي قامت في دائرتها حاله الاستمرار او بدأت او انقطعت
- 2 - التقادم يبدأ التقادم المسقط للدعوى الجنائية منذ وقوع الجريمة الوقتية اما في الجريمة المستمرة فيبدأ تقادمها من اليوم التالي لانقطاع حاله الاستمرار وليس من اليوم الذي بدأت فيه هذه الحاله.
- 3 - قوه الشيء المحكوم فيه تتصرف قوه الشيء المحكوم فيه الى كل حاله الاستمرار السابقة على صدور الحكم اما ما يحصل بعد ذلك من تدخل لاراده الجاني للابقاء على حاله الاستمرار فيكون جريمه جديده يجوز محاكمه الجاني عنها دون ان يعد ذلك اخلالا بمبدأ عدم جواز محاكمه الشخص عن الواقعة الواحدة مرتين

ثانيا الجريمه الايجابيه والجريمه السلبيه

اساس التقسيم

يستند هذا التقسيم الى طبيعه السلوك الاجرامي فالجريمه الايجابيه هي التي يسلك الجاني فيها سلوكا على خلاف ما نهى عنه المشرع مثل القتل والضرب اما الجريمه السلبيه فتتمثل في امتناع عن عمل يفرضها القانون اي في اتخاذ موقف سلبي

الجريمه الايجابيه هي التي يتكون ركنها المادي من عمل ايجابي اي سلوك ياتيه الجاني مخالفا بذلك القانون الذي ينهى عن اتيانه إذ ينص على عقابه

الجريمه السلبيه هي امتنع عن عمل يفرضه القانون اي في اتخاذ موقف سلبي

اهميه التقسيم

ما يتعلق بنظريه الشروع في الجريمه حيث يذهب جانب من الفقه إلى أن نظريه الشروع مقصوره على الجرائم الايجابيه وحدها وغير متصوره في الجرائم السلبيه لانها اما ان تقع تمامه او لا تقع على الاطلاق

وقوع الجريمه الايجابيه بطريق الامتناع

الاتجاه الاول يذهب الي عدم امكان العقاب على النتيجة الايجابيه اذا كان حصيله امتناع في غياب نص يقرر ذلك

الاتجاه الثاني يذهب الى مكان وقوع الجريمه الايجابيه بطريق الترك فالسلب مظهر للتعبير عن الاراده مثل الايجاب تماما لان كلاهما من مظاهر الاراده الانسانيه

الاتجاه الثالث يذهب الي امكان وقوع الجريمه الايجابيه بطريقه الترك غير انه لا يشترط ان يكون المتهم ملتزم بموجب القانون او الاتفاق.

ثالثا: الجرائم البسيطه وجرائم الاعتياذ

اساس التقسيم

يقوم معيار تقسيم الجرائم الي جرائم بسيطه وجرائم اعتياذ على مدى وحده النشاط الاجرامي او تكراره لكي يخلع عليه المشرع صفه التجريم فان كان المشرع يعتبر الفعل يتكرر كافيا وحده لتوفر ماديات الجريمه وقيام المسؤوليه الجنائيه إن توفرت سائر عناصرها كانت الجريمه بسيطه

عناصر الاعتياد

1 - تكرار الفعل

اختلف الفقهاء في تحديد هذا العدد

ذهب راي الى انه يتعين ان يصل الحد الادنى الى ثلاثة افعال حتى يمكن القول بتوافر الاعتياد
وذهب راي اخر الي عدم تحديد الافعال بعدد معين على ان يترك لقاضي الموضوع هذا التحديد
إذ ان العدد ليس متطلبه في ذاته وانما هو قرينه على حاله الاعتياد من تكرار الفعل مرتين فقط
ولو على مجني عليه واحد في وقتين مختلفين فلا يشترط تعدد المجني عليهم . واخذت به
محكمة النقض المصريه

2 - الاطار الزمني

اختلف الفقهاء حول المده بين كل فعل من الافعال المكونه لجريمه الاعتياد والفعل الذي يسبقه
او الذي يليه :

ذهب الراي الى ترك تقدير المده بين الفعلين لتقدير قاضي الموضوع

ذهب راي آخر الي انه يشترط الا تمضي بين الفعلين المتطلبين لقيام جريمه الاعتياد المده
المسقطه للدعوه وهي ثلاث سنوات على اساس انه اذا كانت هذه المده الكافيه لانقضاء الدعوى
الجنائيه بالتقادم عن جريمه تكاملت اركانها فمن باب اولى تكون كافيه لسقوط الفعل الواحد الذي
لم يعد جريمه بعد

اهميه التقسيم

- 1 - من حيث التقادم
- 2 - من حيث الاختصاص
- 3 - من حيث قوه الشيء المحكوم فيه

الباب الاول

قانون العقوبات وحدود تطبيقه

تقسيم

الفصل الاول شرعيه القاعده الجنائيه

الفصل الثاني حدود تطبيق قانون العقوبات

الفصل الأول

شرعيه القاعده الجنائيه

تقسيم

المبحث الاول مضمون الشرعيه في المجال الجنائي المبحث الثاني مصادر القاعده
الجنائيه

المبحث الثالث تفسير القاعده الجنائيه

المبحث الأول

مضمون الشرعيه في المجال الجنائي

اولا المقصود بمبدأ الشرعيه

يقصد بهذا المبدأ في مجال قانون العقوبات حصر الجرائم والعقوبات واثباتها في نصوص قانونيه محدده ويعني ذلك ان تحديد الجرائم والعقوبات المقرر لها من حيث النواع والمقدار امر موكل الى السلطه التشريعيه وحدها بوصفها معبره عن اراده الشعب ووكيل عنه في تحديد صور السلوك المخل بحقه الطبيعي في البقاء وتحديد العقوبات المستحقه على كل صورته من صور هذا السلوك فلا جريمه ولا عقوبه الا بنص في القانون

ثانيا تاريخ المبدأ

ثالثا اوجه النقد التي وجهت الى مبدأ الشرعيه

- 1 - قيل ان قيام المشرع بتحديد ما يعد جريمه بشكل جامد بحيث يعتبر ما عداه مباحا فيه ما يحول دون كفاله حمايه الكافيه والفعال للمجتمع
- 3 - وقيل ايضا ان تحديد العقوبه على نحو جامد يحرم القاضي من سلطه التقدير فلا يستطيع ان يوائم بين قدر العقوبه وبين ظروف الجريمه وشخصيه المحكوم عليه الامر الذي يصطدم بتحقيق العداله من الناحيه الواقعيه وبالاجاه الى تقدير العقاب واذا كان لحرمان القضاء من التقدير له ما يبرره في الماضي كرد فعل للتحكم الذي كان سائدا فهذا امر لم يعد له ما يبرره في الوقت الحاضر
- 4 - قيل كذلك ان التمسك بهذا المبدأ يعد ضمانه هامه للمجرمين اذ بإمكانهم بفضل هذا المبدأ الإفلات من العقاب طالما كانت تصرف بعيدا عن مضمون التكييف القانوني للجرائم مهما كان هذا التصرف ضار او غير اخلاقي
- 5 - كما قيل اخيرا بان السلطه التشريعيه عادت تتنازل عن بعض اختصاصاتها بتفويض من البرلمان السلطه التنفيذيه في اصدار قرارات لها قوه القانون او في تحويل الدستور السلطه التنفيذيه للاختصاص باصدار قرارات لها قوه القانون فيما بين ادوار انعقاد البرلمان او في فتره حله لمواجهه الظروف التي قد لا تحتل التأخير وهذا كله يقلل من قيمه مبدأ الشرعيه إذ يمكن السلطه التنفيذيه من التحكم في حريات الافراد

الرد على الانتقادات التي وجهت الى مبدأ الشرعيه

- 1 - القول بان المشرع حينما يحدد ما يعد جريمه بشكل جامد بحيث يعتبر ما عداهم مباحا فيه ما يحول دون كفاله حمايه الكافيه والفعال للمجتمع مردود عليه بان المشرع يستطيع ان يتدارك ذلك بسرعه التدخل وتحريم كل فعلا وامتناع يضر بتلك المصالح
- 2 - فان التخفيف من حده مبدأ الشرعيه في مجال العقاب امر ميسور لجاء اليه الكثير من التشريعات الجنائيه منذ مطلع القرن الماضي فجعل للعقوبه في كثير من الحالات حددين اقصى واحد ادني يترك للقاضي حريه تقدير العقوبه في ما بينهم كما اخذ بنظام الظروف المخففة ووقف التنفيذ وغير ذلك من الانظمه الجنائيه والعقابيه الحديثه
- 3 - القول بان اشتراك السلطه التنفيذيه في مجال التشريع الجنائي يقلل من قيمه مبدأ الشرعيه اذ تمكن هذه السلطه من التحكم في شؤون الافراد قول مردود عليه بان السلطه التنفيذيه لا تملك اصدار قرارات في هذه الاحوال الا طبقا للدستور و تحت رقابه السلطه التشريعيه

المبحث الثاني مصادر القاعده الجنائيه المطلب الاول المصادر المكتوبه

اولا القوانين

وتصدر عن السلطه التشريعيه في الدوله التي تختص باصدار القوانين وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك

ثانيا القرارات بقوانين

تصدر عن رئيس الجمهوريه الذي يملك ان يصدر قرارات لا قوه القانون من حيث صلاحيتها مصدرا للتجريم

ثالثا اللوائح

وهي اللوائح التي تصدرها جهات الاداره بناء على ماده ٣٨٠ من قانون العقوبات ونصها من خالف احكام اللوائح العامه او المحليه الصادره من جهه الاداره العامه او المحليه يجازي بالعقوبات المقرره في تلك اللوائح بشرط الا تزيد على ٥٠ جنيه فاذا كانت العقوبه المقرره في اللوائح تزيد على هذه الحدود وجاب حتما انزلها اليها فاذا كانت اللائحه لا تنص على عقوبه ما يجازي من يخالف احكامها يدفع غرام لا تزيد على ٢٥ جنيه

الرقابه القضائيه على دستوريه القوانين واللوائح

نظمت ماده ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بانشاء المحكمه الدستوريه العليا كيفيه تولى المحكمه لهذه الرقابه تنص على حالتين يحال الامر فيهما الى المحكمه الدستوريه العليا

الحاله الاولى ان يحال الامر الى المحكمه للفصل في المساله الدستوريه من تلقاء ذاته المحكمه اذا ما تراعي لها اثناء نظر احدى الدعاوي عدم دستوريه نص في قانون او لائحه لازمه للفصل في النزاع وذلك بان تقف الدعوه وتحليل الاوراق الى المحكمه الدستوريه العليا

الحاله الثانيه ان يدفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم بعدم دستوريه نص في قانون او لائحه فاذا قدرت المحكمه جديده الدفع اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعاد لرفع الدعوى بذلك من المحكمه الدستوريه العليا فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن

المطلب الثاني المصادر غير المكتوبه

اولا استبعاد العقاب او تخفيفه

يستلزم مبدا الشرعيه النص المكتوب حين يتعلق الامر بتجريم فعل او تقرير عقوبه اما في خارج دائره التجريم والعقاب فان النص المكتوب لا يكون لازما فليس هناك ما يحول دون ان تكون المصادر غير المكتوبه سببا في استبعاد العقاب او تخفيفه

ثانيا تحديد عناصر الفعل المجرد

اذا كان مبدا الشرعيه يحذر الرجوع الى مصدر غير مكتوب في التجريم والعقاب فان الرجوع الى هذه المصادر لا يصطدم مع هذا المبدأ اذا كان من اجل تحديد عناصر الفعل الذي جرمه المشرع بنص مكتوب وهذا الرجوع قد يكون بطريق غير مباشر او بطريق مباشر

المبحث الثالث

تفسير القاعده الجنائيه

المطلب الاول انواع التفسير

اولا من حيث الجاهه القائمه بالتفسير ينقسم الى تفسير تشريعي وفقهي وقضائي

- 1 - التفسير التشريعي هو الذي يقوم به المشرع ذاته حين يستشعر الغموض في النص او حاجته الى تفسير
- 2 - التفسير الفقهي هو الذي يقوم به الفقهاء و شرح القانون للكشف عن قصد المشرع من نص معين او من عبارته معينه في نص ما وغالبا ما يستعين القضاء بهذا التفسير في اصدار الاحكام كما قد يكون لهذا التفسير اثر على المشرع فيسعى الى توضيح النص او اجلاء الغموض عنه عن طريق التفسير التشريعي
- 4 - التفسير القضائي هو التفسير الذي تكون بالمحاكم في معرض الفصل في دعوى معينه للتعرف على قصد المشرع بغية التوصل الى تطبيق النص على الواقع المطروحه او عدم تطبيقه

ثانيا من حيث وسيله التفسير ينقسم الى تفسير لغوي وتفسير منطقي

- 1 - التفسير اللغوي وهو ما يدل عليه المصطلح او التعبير المراد تفسيره من الناحيه اللغويه وهو اول ما ينبغي على المفسر ان يلجا اليه
- 2 - التفسير المنطقي وهو البحث عن مقصود المشرع باللفظ او العبارة المراد تفسيرها عن طريق البحث في المصادر التاريخيه للنص ومقارنه النص المراد تفسيره بغيرها من النصوص والرجوع الى الاعمال التحضيريه سواء كانت مذكرات ايضاحيه او مناقشات برلمانيه او محاضرات اللجان الفنيه التي قامت بوضع النص

ثالثا من حيث نتيجة التفسير تفسير مقرر تفسير مقيد تفسير موسع

- 1 - التفسير المقيد وهو يكون مقرر حين تكون عبارته النص واضحه الدلاله على قصد المشرع حيث لا ينبغي الخروج على هذا المدلول حتى ولو كان هناك وجه لذلك فالاصل هو انه لا اجتهاد عند صراحه النص
- 2 - التفسير المقيد هو حين تكون عبارته النص غامضه تفيد ظاهره اكثر مما اراده المشرع فيلزم للمفسر ان يقيد هذا الظاهر ويقصر النص على ما اريد به في حقيقه الامر

٣- التفسير الموسع ويكون واسعا حين تكون عبارته نص غامضه يقيد ظاهره اقل ما اراده المشرع فيلزم للمفسر او يوسع هذا الظاهر ويمد تطبيق النص الى ما اريد به في حقيقه الامر

المطلب الثاني

قواعد التفسير

اولا عدم جواز القياس في التجريم والعقاب

ثانيا جواز القياس لصالح المتهم

ثالثا تفسير الشك لصالح المتهم

مجال تطبيق قاعده تفسير الشك لصالح المتهم
المجال الاول في القواعد الجنائيه الموضوعيه حين يستحيل الكشف عن قصد الشارع
من القاعده الجنائيه وهذا فرض نادر ويقوم تفسير الشك لمصلحه المتهم في هذه الحاله
على قاعده ان الاصل في الاشياء الاباحه

المجال الثاني في القواعد الجنائيه الاجرائيه حين يعرض للقاضي وهو في مقام
الموازنه بين البراءه والايدانه ما يشكك في ادله الادانه ويقوم تفسير الشك لمصلحه
المتهم في هذا المجال على قاعده ان الاصل في الانسان البراءه

الفصل الثاني حدود تطبيق قانون العقوبات المبحث الأول

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

تطبيق قانون العقوبات باثر مباشر
القاعده ان احكام القوانين لا تسري الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب
عليها اثر فيما وقع قبلها وهي قاعده تسجلها الدساتير عاده ومنها الدستور المصري
المطلب الأول

مبدأ عدم رجعيه القاعده الجنائيه

يقصد مبدأ عدم رجعيه القوانين الجنائيه سريانها على الوقائع التاليه لنفاذها وعدم
سريانها على ما وقع قبل ذلك من افعال فالقاعده التي تطبق على الفعل هي القاعده
القائمه والساريه المفعول وقت وقوع الفعل

نطاق تطبيق ماده

1 - في الجريمه الوقتيه التي تتطلب سلوك ماديا يبدأ وينتهي مباشرة فور ارتكابها
مثل القتل والسرقة فيتخذ وقت وقوع الجريمه بوقت وقوع هذا السلوك المكون
لركنها المادي حتى وان تراخي حدوث النتيجة فتره من الزمن فالقانون الذي يسري
على هذه الوقاعه هو القانون الذي حدث الاعتداء فيه دون النظر الى وقت تحقق
النتيجه وهي الوفاء

2 - والجريمه الوقتيه المتتابعه هي الجريمه التي نفذها الجاني على دفعات بينها
فواصل زمنييه بقصد تحقيق غرض واحد كمان يسرق محتويات منزل على دفعات
فالقانون الذي يسري على هذه الجريمه هو القانون الجديد ولو كان اسواء للمتهم
مادام قد وقع في ظله احد دفعات ولا يعتبر ذلك السريان باثر رجعي لان اسرار
الجاني عليه حتى بعد العمل بالقانون الجديد يعتبر مرتكبا لها في ظل هذا القانون

3 - الجريمه المستمره هي الجريمه التي استمر ركنها المادي مصحوبا الركن
المعنوي فتره من الزمن وتتطلب من الجاني نشاط متجدد للمحافظه على حاله
الاستمرار مثل جريمه اخفاء الاشياء المسروقه والمتحصله من جنايه او جنحه
واحراز سلاح بدون ترخيص اذا ظلت حاله الاستمرار حتى صدور قانون جديد

كان الاخير هو الواجب التطبيق حتى ولو كان اشد على المتهم طالما ظلت حاله الاستمرار قائمه بعد نفاذها

- 4 - جرائم الاعتياد هي التي يتكون ركنها المادي من وقوع الفعل المعاقب عليه اكثر من مره واحده بحيث اذا وقع مره واحده فان لاتقوم مثل حريمه الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش فاذا وقع الافعال المكمله للجريمه في ظل القانون الجديد فان الاخير يصبح هو القانون الواجب التطبيق حتى ولو كان اسوء للمتهم

المطلب الثاني

رجعيه القاعده الجنائيه الاصلح للمتهم

الفرع الاول ماهيه القانون الاصلح للمتهم

عرفت محكمه النقض المصريه القانون الاصلح للمتهم بانه القانون الذي ينشي للمتهم مركزا او وضعاً يكون اصلح له من القانون القديم
معيار القانون الاصلح للمتهم

اولاً في مجال التجريم

- 1 - اذا اباحه الفعل الذي ارتكبه المتهم بعد تجريمه
- 2 - اذا قرر سبب من اسباب الاباحه اومانعا جديد من موانع المسؤوليه والعقاب لم يكن مكرر من قبل
- 4 - اذا ترتب عليه تخفيف وصفه تجريم كان يجعل للوصف المسند الى المتهم مجرد جنحه ويرفع عنه وصف الجنائيه الذي كان يسبغه عليه القانون القديم
- 5 - اذا اضاف الى الجريمه ركنا او عنصرا جوهريا لا تقم الا به اذ يترتب على تطبيق القانون الجديد براءه المتهم باعتبار ان جريمته لم تتوافر لها جميع الشرائط القانونيه

ثانياً في مجال العقاب

- 1 - عقوبه الجنائيات اشد من عقوبه الجنحه عقوبه الجنحه اشد من عقوبه المخالفه
- 2 - اذا اتحدت العقوبات في النوع تجب المقارنه على اساس درجه العقوبه فيما يتعلق بالعقوبات المقرره للجنائيات نجد أن عقوبه الاعدام اشد من الأشغال الشاقه المؤبده التي تعد اشد درجه من الأشغال الشاقه المؤقته وتعتب الاشغال الشاقه المؤقته اشد درجه من عقوبه السجن وذلك بصرف النظر عن مده العقوبه
- 3 - اذا اتحدت العقوبات في الدرجه جرت المقارنه على اساس مده العقوبه ولا صعوبه في الامر اذا كانت العقوبه ذات حد واحد في كل من القانون القديم والجديد كما لو كانت خمس سنوات اشغال شاقه في القانون القديم خفضه القانون الجديد الى ثلاث سنوات
- 4 - اذا كان احدى القانونين يقرر عقوبتين على سبيل الوجوب في حين ان القانون الاخر كان يقرر احدى هاتين العقوبتين فقط كان يقرر الحبس وحده او الغرامه وحدها في القانون الاخير هو الاصلح للمتهم
- 6 - اذا كان القانون ينصان على عقوبه اصليه واحده وكان احدهما يلحق بالعقوبه الاصليه عقوبه تبعية او تكميليه فانه يعد اسوا للمتهم
- 7 - يعتبر القانون الجديد اصلح للمتهم اذا كان يقرر للفعل تدبيراً احترازي بدلاً من العقوبه باعتبار ان التدابير الاحترازية مقرره لمصلحه المجرم وفائدته علاوه على مائدتها للمجتمع

الفرع الثاني حالات تطبيق القانون الاصلح للمتهم

الحاله الاولى في صدور القانون الاصلح قبل الحكم النهائي
الشرط الأول: صدور قانون جديد اصلح للمتهم
الشرط الثاني: عدم الفصل في الدعوى بحكم نهائي
الحكم النهائي هو الحكم البات اي الذي استنفذ كل طرق الطعن بما في ذلك الطعن بالنقض عدا التماس اعاده النظر
الحاله الثانيه صدور القانون الاصلح بعد الحكم النهائي

المطلب الثالث حكم القوانين الجديده محدد المده

اعتبارات حكم القوانين المؤقتة محددات المده
الاعتبار الاول ان المشرع يضع القواعد الجنائيه المؤقتة ليوافق بها ظروفًا خاصه او استثنائيه ومن ينتهك هذه القواعد يكون قد اعتدى على مصلحه المجتمع وهو يجتاز هذه الظروف فلا يجوز التسامح معه ويبقى مستحقًا للعقاب حتى ولو انقضت هذه الظروف وانتهى العمل بالقانون
الاعتبار الثاني القول بعدم توقيع العقاب اذا انتهت المده المحدده للقانون واستفاد المتهم من التشريع العادي باعتباره اصلح فيه مدعاه للافراد الى مخالفه القانون المؤقت خاصه قرب انتهاء مدته واذا ما قدموا للمحاكمه عمدوا الى اطاله الاجراءات عن طريق التاجيل والطعن في الاحكام املا في ان يحل اجل القانون المحدد قبل صدور الحكم البات

شروط تطبيق حكم القوانين الجنائيه محدد المده
الشرط الاول ان يكون القانون الذي وقع الفعل في ظل مؤقتا بفترة زمنية محدده ويقصد بالقانون المؤقت ذلك القانون الذي يصدر لتجريم فعل او ترك خلال مده زمنية محدد بنص القانون بحيث يبطل العمل به بانقضاء تلك المده بغير حاجه الى صدور قانون بالغائها ام القوانين الاستثنائيه التي تصدر في حالات الطوارئ ولا يكون منصوصا فيها على مده معينه لسريتها فانها لاتدخل في حكم هذا النص لان ابطال العمل بها يقتضي صدور قانون بالغائها
الشرط الثاني البدء في اجراءات الدعوى قبل انتهاء فتره القانون المحدد المده بمعنى انه اذا كانت واقعه الدعوه لم تكشف او لم يبلغ عنها الا بعد انتهاء المده المحدده للقانون المؤقت فان المتهم يستفيد من انتهاء المده المحدده و يخضع للقانون الاصلي وليس للقانون المحدد المده ويستفيد تبعا لذلك من سريان القانون الاصلح للمتهم باثر رجعي قوانين التسعير وما في حكمها

المبحث الثاني نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان المطلب الأول مبدأ اقليميه قانون العقوبات

مبررات المبدأ

- 1 - قانون العقوبات هو مظهر من مظاهر الدولة على اقليمها
- 2 - ان محاكمه الجاني في مكان وقوع الجريمة يحققها اعتبارات الردع العام الذي يعد هدفا اساسيا العقوبة
- 3 - ان مكان وقوع الجريمة هو المكان الذي يسهل البحث فيه عن ادله الجريمة وتقليب اوجه الراي فيها بعكس ما لو جري ذلك في مكان اخر

الفرع الاول اقليم الدولة

تحديد اقليم الدولة

- 1 - الاقليم الارضي هو المساحة الارضيه التي تنحصر داخل حدود الدولة السياسييه وتباشر الدولة عليها سيادتها كما يمتد هذا الاقليم الي طبقات الارض التي توجد تحت هذه المساحة الى مركز الكره الارضيه
- 2 - الاقليم المائي يشمل المساحات المائيه التي تقع داخل الحدود السياسييه للدولة وتتكون من الانهار الوطنييه والاجزاء التي تمر بها ارض الدولة من الانهار الدوليه والبحيرات والبحار المغلقه الواقعه فيها والقنوات هو الجزء من البحر الذي يمتد من شاطئ الدولة حتى البحر العام
- 3 - الاقليم الجوي وهو يشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو كل من الاقليم الارضي والاقليم المائي وقد كان السائد ان للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الجوي الذي على اراضيها الى ما لا نهايه في الارتفاع

امتداد اقليم الدولة

اولا السفن المدنييه في ان الجرائم التي تقع على ظهرها فانها تخضع بصفه اساسيه لقانون الدولة التي ترفع السفينه علمها ومع ذلك فهي تخضع لقانون الدولة ذات السيادة على البحر في حالات ثلاثه

- 1 - اذا تعدت الجريمة حدود السفينه بان تقع من او على شخص من غير ركابها او طاقمها
 - 2 - اذا كان من شان الجريمة الاخلال بالامن في الميناء
 - 3 - اذا طلب ربان السفينه او من يقوم مقامه تدخل سلطات الدولة صاحبه الميناء
- ثانيا الطائرات تخضع الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة في الاقليم الجوي الدولة التي تحمل جنسيته لقانون العقوباتها
- هناك احوال يجوز فيها للدولة التي تمر الطائرة في اجوائها ان تمارس سلطتها بسبب وقوع الجريمة عليها

- 1 - اذا كان للجريمة اثر على اقليمها
- 2 - اذا وقعت الجريمة من او على احدى رعاياها او المقيمين بها
- 3 - اذا كانت الجريمة تمس الامن العام في الدولة
- 4 - اذا كان من شان الجريمة الاخلال بقواعد الطيران في الدولة
- 5 - اذا كانت الدولة قد التزمت بمقتضي اتفاق عسكري بمباشرة اختصاصاتها

الفرع الثاني مكان وقوع الجريمة

تحديد مكان وقوع الجريمة

مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي او جزء من هذا الركن فاذا تحقق الركن المادي بأكمله في اقليم دولة فالجريمة تعد بغير شك مرتكب في هذا الاقليم

الفرع الثالث

مبدأ الاقليميه في القانون المصري

نص المشرع على مبدأ الاقليميه

- 1 - من قانون العقوبات تنص على انه تسيري احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمه من الجرائم المنصوص عليها فيه
 - 2 - تنص الفقرة الاولى من المادة الثانيه على انه تسيري احكام هذا القانون ايضا على الاشخاص الاتي ذكرهم اولا كل من ارتكب في خارج القطر فعلا ان يجعله فعلا او الشريك في جريمه وقعت كلها او بعضها في القطر المصري ((يختص القانون المصري في مبدأ الاقليميه بالحالات الاتيه))
- اولا حاله من يرتكب فعلا وهو في الخارج يجعله فعلا لجريمه وقعد بعضها في مصر
- ثانيا حاله من يرتكب فعلا وهو في الخارج يجعله شريكا في جريمه وقعت كلها في مصر
- ثالثا حاله من يرتكب وهو في الخارج فعلا يجعله شريكا في جريمه وقع بعضها في مصر

المطلب الثاني

الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقليميه

الفرع الاول

الاستثناءات التي ترد على الشق الايجابي لمبدأ الاقليميه

- اولا رؤساء الدول الاجنبيه
- ثانيا اعضاء السلك السياسي والاجنبي
- ثالثا القوات العسكريه الاجنبيه
- رابعا اعضاء مجلس الشعب والشورى
- التكليف القانوني للحصانه

الفرع الثاني

الاستثناءات التي ترد على الشق السلبي لمبدأ الاقليميه

اولا مبدأ عينيه القاعده الجنائيه

مضمون المبدأ وعلته

يعني مبدأ عينيه القاعده الجنائيه امتداد احكام قانون العقوبات الوطني ليطبق على جرائم معينه تقع خارج اقليم الدوله بغض النظر عن جنسيه مرتكبها او مكان وقوعه

مبدأ العينية في القانون المصر

الفرع الأول الجنايات المخلة بأمن الدولة

الفرع الثاني جنايات التزوير المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات

الفرع الثالث جنايات تقليد أو تزيف أو تزوير العملة الورقية أو المعدنيه

ثانيا مبدأ شخصيه القاعده الجنائيه

مضمون المبدأ وعلته

يعني مبدأ شخصيه القاعده الجنائيه امتداد سلطات قانون العقوبات الى خارج حدود اقليم

الدولة ليطبق على كل جريمه تقع من احد رعاياها ولو ارتكبت علي اجنبي خارج

اقليمها وهذه الوجه من مبدأ الشخصيه يطلق عليها الوجه الايجابيه وهي التي تنظر اليها

الاذهان عند ذكر مبدأ شخصيه العقوبه الجنائيه وبهذا المبدأ تأخذ غالبية التشريعات

ويؤيده جمهور الفقهاء

موقف المشرع المصري من مبدأ الشخصيه

شروط تطبيق مبدأ الشخصيه في القانون المصري

أولا ان يكون الجاني مصريا

ثانيا ان يكون الفعل جنايه او جنحه طبقا للقانون المصري

ثالثا ان يكون الفعل معاقبا عليه طبقا لقانون الدولة التي ارتكب فيها

رابعا ان يعود الجاني الى مصر

ثالثا مبدأ العالميه

مضمون المبدأ وأهميته

يعني مبدأ عالميه النص الجنائي وجوب تطبيقه على كل جريمه يقبض على مرتكبها في

اقليم الدولة ايا كانت جنسيته ايا كان مكان ارتكاب الجريمة فالشرط الوحيد لتطبيق هذا

المبدأ هو القبض على الجاني في اقليم الدولة

تطبيق مبدأ العالميه في مصر

المبحث الثالث

قيود تحريك الدعوى الجنائيه عن الجرائم الواقعه خارج اقليم الدولة

القيد الأول تحريك الدعوى الجنائيه بمعرفه النيابة العامه

القيد الثاني اللي يكون الجاني قد حوكم امام المحاكم الاجنبيه وقضي ببراءته وحكمت

عليه نهائيا واستوفى عقوبتها

ويتحقق هذا الحكم في صورتين

الأول ان يكون الحكم الصادر من المحاكم الاجنبيه قد حكم ببراءه المتهم

والثاني ان يكون قد قضى بادانته واستوفى عقوبته وفي الصورتين يتعين ان يكون

الحكم باتا

الشروط الواجب توافرها في حكم البراءه والادانته

أولا في حاله البراءه

ثانيا في حاله الادانته

الباب الثاني

الاركان العامه للجريمه

يقصد بالاركان العامه للجريمه تلك الازمه لوجودها القانوني بحيث لا تخلف اي منها لا توجد الجريمه

الفصل الأول

الركن المادي للجريمه

ما هي الركن المادي للجريمه واهميته

الركن المادي للجريمه هو ماديتها اي ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعه ماديه فتلمسه الحواس وللركن المادي اهميه واضحه فلا يعرف القانون جرائم بغير ركنها المادي للجريمه فيجعل اقامه الدليل عليها ميسورا اذ ان اثبات الماديات سهل كما انه يقي الافراد احتمال ان تواخذهم السلطات العامه دون ان يصدر عنهم سلوك مادي محدد فتهدد امنهم وحياتهم

عناصر الركن المادي

الاول سلوك اجرامي من الفاعل وهو شرط لازم في جميع صور الجريمه

الثاني تحقق النتيجة الضاره مقصوده وغير مقصوده

الثالث علاقه السببيه بين سلوك الفاعل والنتيجه التي حصلت فلا يرتكب صاحب السلوك جريمه ما لم تكن النتيجة الضاره متسببه عن سلوكه

المبحث الأول

الركن المادي للجريمه التامه

المطلب الأول

السلوك الاجرامي

تعريفه

يقصد بالسلوك الاجرامي ذلك النشاط الماده الخارجي الذي يصدر عن الجاني ويكون من شأنه احداث النتيجة التي يجرمها القانون وهو امر لازم في كل جريمه بحيث انه اذا لم يصدر عن الفاعل نشاط في صورته من الصور فان المشرع لا يتدخل بالعقاب

النشاط الايجابي

هو حركه عضويه اراديه تصدر عن الجاني هذه الحركه قد تقع باليد او عن طريق القدم او عن طريق اللسان

النشاط السلبي والامتناع

الامتناع هو عدم قيام شخص بعمل ايجابي يفرض عليه القانون ادائه مع امكانه ذلك وتطلق على الجريمة التي بطريق الامتناع الجرائم السلبية

المطلب الثاني

النتيجة

المقصود بالنتيجة

النتيجة هي الاثر الذي يترتب على السلوك الاجرامي والعدوان النهائي على المصلحة التي يحميها القانون

المدلول المادي للنتيجة

النتيجة كظاهرة مادية هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كآثر للسلوك الاجرامي مع ارتباطها بهذا السلوك برابطه السببية وهذا التغيير قد يمس احد الاشخاص او احدى الأشياء

المدلول القانوني للنتيجة

النتيجة كفكر قانوني هي العدوان الذي ينال مصلحة او حق قدر المشرع جدارته بالحماية الجنائية

الصلة بين مدلولي النتيجة

المدلول القانوني للنتيجة هو في الحقيقة تكييف قانوني لمدلولها المادي وفي تعبير اخر فان القول بوجود اعتداء على حق يحميها القانون هو تكييف قانوني الاثار المادية التي انتجها السلوك الاجرامي ويعني ذلك ان المدلول القانوني يقوم على اساس من المدلول المادي ويعد هذا الاخير الموضوع الذي ينصب عليه الاول

المطلب الثالث

علاقه السببيه

الاهميه القانونيه لعلاقه السببيه

علاقه السببيه في الصله التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت ان ارتكاب الفعل هو الذي ادى الى حدوث النتيجة وتقرر بذلك توافر شرط اساسي لمسؤوليه مرتكب الفعل عن النتيجة

معيار السببيه

اولا نظريه تعادل الاسباب

تذهب هذه النظرية الى ان جميع العوامل التي تساهم في احداث النتيجة تعتبر عوامل متعادله من حيث تاثيرها السببي فتقوم علاقه السببيه بين كل منها وبين هذه النتيجة فاذا ساهم فعل الجاني مع غيرها من العوامل في احداث وفاه المجني عليه فان علاقه السببيه تقوم بين هذا الفعل وهذه النتيجة ولو كانت العوامل الاخرى التي ساهمت مع الفعل اشد تاثيرا في احداث النتيجة وسواء كانت عوامل عاديه او شاذه

ويؤخذ على هذه النظرية

- 1 - الاسراف في تحميل الجاني تبعيه النتيجة الاجراميه التي حدثت ولو كان نصيب في احداثها ضئيلا
- 2 - انها تنطوي على تناقض فهي تسلم في بادئ الامر بتعدل الاسباب في مجال السببيه ثم تختار من بينها سلوك المجاني لتلقي عليه تبعيه النتيجة التي تحققت

ثانيا نظريه السببيه الملائمه

تقتضي هذه النظرية بان فعل الجاني لا يعتبر سببا لاحداث النتيجة الا اذا تبين ان هذا الفعل صالح لاحداث تلك النتيجة وفقا للمجرى العادي للامور

موقف القضاء المصري من علاقه السببيه

اتجاه القضاء المصري الى نظريه السببيه الملائمه فعلاقه السببيه تقوم بين فعل الجاني وبين النتيجة التي ساهم في احداثها ولو تداخلت بينه وبين هذه النتيجة عوامل اخرى ساهمت في تحقيقها طالما كانت هذه العوامل مالفه ومحتمل ومتوقعه وفقا للمجرى العادي للامور

حالات انقطاع علاقه السببيه بالعوامل الشاذه غير المؤلفه التي لم يمكن في استطاعه الجاني توقعها

اولا : قضي في مجال الجرائم العمديه

- 1 - اذا كان المجني عليه قد تعمد تسوي مركز المتهم فاهمل قصدا او كان قد وقع منه خطأ جسيم سوء نتيجة تلك الفعله فعندئذ لما تصح مساله المتهم عما وصلت الى حاله المجني عليه بسبب ذلك
- 2 - كما حكم بانه متى كانت الوفاء قد وقعت نتيجة هبوط القلب المفاجئ وعقبه اعطاء حقنه بنسولين بسبب حساسيه المجني عليه وهي حساسيه خاصه بجسم المجني عليه كانت فيه وليس هناك اى مظاهر خارجيه تدل عليها ولم يتحوط لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها فان المتهم لا يحمل المسؤوليه عن وفاه المجني عليها على اعتبار ان الهبوط الناتج عن الحساسيه عامل شاذ غير متوقع بحسب المجرى العادي للامور يقطع علاقه السببيه

ثانيا : في مجال الجرائم غير العمدية

- 1 - اذ اهمل المتهم في قفل التحويله الموصله للمخزن الخاص بصهريج غاز بعد ادخال الصهريج بهذا المخزن فدخل قطار البضاعه من هذه التحويله المفتوحه على شريط الصهريج وصدمت العربيه الخلفيه من هذا الصهريج وتصادف وجود المجني عليه تحت الصهريج فبترا جسمه نصفين ومات لوقته فان المتهم لا يكون مسئولا عن الوفاه وذلك لان الاستقرار تحت الصهريج والاختفاء عن الانظار هو في ذاته من الشذوذ الذي لا يرد بالخاطر
- 2 - كما قضي بانه اذا كانت واقعه الاهمال التي رفعت بها الدعوى على المتهم هي انه لم ينتبه الى وجود المجني عليه على القضبان الحديدية اثناء قياده القطار و كان المجني عليه قد قصر في حق نفسه تقصيرا جسيما بنومه على القضبان التي هي معده لسير القطارات عليها وكان ذلك مخالفا للمالوف بل والمعقول الذي لا يمكن ان يرد على بال اي سائق فان علاقه السببيه تنقطع لتدخل هذا العامل الشاذ

حالات العوامل المالوفه المتوقعه التي لا تقطع علاقه السببيه ويسال الفاعل عن النتيجة التي وقعت

أولا : قضي في مجال الجرائم العمدية

- 1 - يسال الجاني عن وفاه المجني عليه التي نتجت عن تقنيح الجرح ووصول عداوه الى المخ مما هو من المضاعفات المعروفة في مثل الاصابه التي احدثها به المتهم ولا يغير من ذلك ان يكون هناك اهمال في علاج المجني عليه طالما لم يصل هذا الاهمال الى الحد الجسيم الذي يعتبر معه عاملا شاذا قاطعا لعلاقه السببيه
- 2 - كما قضي بانه اذا كان الحكم قد اثبت ان جذب المتهم للحقيه من يد المجني عليها بالعنف هو الذي اوقعها من الترام فاصيبت بجروح كما اصيب به اثناء مده العلاج بالتهاب رئوي بسبب رقادها على ظهرها فتره طويله وانتهى الامر بوفاتها فان ما اثبتته الحكم من ذلك يتوافر بظروف الاكراه في جنايه السرقة كمان يجعل المتهم مسئولا عن جنايه احدث جرح عمدي افضى الى موت المجني عليها
- 3 - كما قضي بانه اذا كانت الوقعه هي ان المتهم ضرب المجني عليه بمطواه في اذنه فسقط على الارض بسببها ونتج عن هذا السقوط اصطدام راسه بالارض فانقطع شريان ادى الى الضغط على المخ واصابته بالشلل من مقتضى اجراء عمليه تربنه بالمخ فالمتهم مسئول عن هذه النتيجة
- 4 - كما قضي بانه لا يصح ان يلزم المجني عليه ان يتحمل عمليه جراحيه يكون من شأنها ان تعرض حياته للخطر او تحدث له الاما مبرحه فاذا رفض المجني عليه اجراء مثل هذه الجراحه لا يعد رفضه عاملا شاذا يقطع علاقه السببيه بل ان هذا الرفض من الامور المتوقعه التي لا تنتفى معه مسئوليته الفاعل عن النتيجة التي حدثت

ثانيا قضى في مجال الجرائم غير العمدية

- 1 - اذا كانت الجروح التي احدثها المتهم بسبب عدم احتياطي او اهماله غير مميته في ذاتها ولكنها مع ذلك افضت الى وفاه المجني عليه بسبب اعتلال صحته وعدم استطاعه مقاومه المرض نظرا لكبرا سنه فان المتهم يعاقب على قتل خطأ لا على مجرد جرح
- 2 - اذا باع شخص لآخر مواد مخدره ممنوعه بيعها قانونا فتعاطي منها المشتري بكثره و مات بسببها كان البائع مسئولا عن جريمه القتل الخطأ

بيان السببيه في الحكم

السببيه عنصر من عناصر الركن الماده لذا يجب على القاضي وهو بمعرض الحديث عن الركن المادي في الحكم ان يوجد ما يستفاد منه قيام علاقه السببيه بين الفعل والنتيجه والا كان الحكم معيبا بالقصور في التسبيب

المبحث الثاني

الركن المادي للجريمه الناقصه الشروع

اولا مرحله التفكير في الجريمه

تبدا الجريمه بفكره كامنه في ذهن الجاني قد يتخلى عنها و قد يعقد العزم على تنفيذها ونظرا لان التفكير في ارتكاب الجريمه لا يتعدى حيز النوايا الداخليه وما يدور في ذهن من افكار دون ان يكون له وجود مادي ملموس في الحديث الخارجي فان المشرع لا يتدخل بالعقاب عليه

ثانيا مرحله التحضير للجريمه

في هذه مرحله يكون الجاني قد تتجاوز مرحله التفكير والعزم وبدا في الاعداد والتحضير لها وقد يتخذ الاعداد للجريمه صورته اعداد الوسيله او التواجد في المكان الذي يمكن معه التنفيذ للجريمه

ثالثا مرحله البدء في التنفيذ

في هذه مرحله يبدا الجاني تنفيذ الجريمه اي يبدأ في ارتكاب الفعل المادي المكون لها دون ان يبلغ النتيجه

رابعا مرحله الجريمه التامه

في هذه مرحله يكتمل الركن المادي للجريمه ويؤخذ صورته الجريمه التامه ويعاقب المشرع على هذه صورته في جميع الأحوال

المطلب الأول اركان الشروع

تعريف الشروع وبيان اركانه

تعرف المادة ٤٥ من قانون العقوبات المصري الشروع بانه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا تدخل لاراده الفاعل فيها

نطاق بحث الشروع

اولا يلزم ان نكون بصدد جريمة ذات نتيجة

ثانيا يجب ان نكون بصدد جريمة ايجابية

ثالثا يجب ان نكون بصدد جريمة عمديه

رابعا يلزم ان تكون الواقعة جنايه او جنحه

اركان الشروع

- 1 - البدء في تنفيذ فعل
- 2 - قصد ارتكاب جنايه او جنحه
- 3 - ان يوقف التنفيذ او يخيب اثره لاسباب لا داخله لاراده الجاني فيها
- 4 -

الفرع الأول

البدء في التنفيذ

معيار البدء في التنفيذ

اولا المذهب المادي الموضوعي

يعول هذا المذهب على الخطوره النابعه من فعل الجاني لذا يرى انصار هذا المذهب ان الفعل يدخل دائره التنفيذ اذا اصاب به الفاعل الركن المادي المكون للجريمه كما عرفها القانون

ثانيا المذهب المعنوي الشخصي

يعول هذا المذهب على الخطوره النابعه من شخصيه الجاني في الظروف التي ارتكب فيها فعله فالفعل يعد بدء في التنفيذ اذا دل على اقترابه الجاني وقت توقف نشاطه من بلوغ النتيجة الاجراميه او بعبارة اخرى اذا دل هذا العمل على ان عزم الجاني على بلوغ النتيجة الاجراميه كان نهائيا لا رجعه فيه بحيث اذا لم يضبط لكان قد بلغها حتما

موقف القضاء المصري

أخذت محكمة النقض في أحكامها القديمة بالمذهب المادي ولكن محكمة النقض المصريه ما لبثت ان عدلت هذا الاتجاه وأخذت بالمبدأ الشخصي الذي استقر قضاؤها عليه

التمييز بين البدء في التنفيذ والجريمة التامه

ضابط التمييز بين البدء في التنفيذ والجريمة تامه هو النتيجة الاجراميه التي يحددها نص التجريم فالجريمة تكون تامه اذا ترتب علي الفعل تحقق هذه النتيجة

الفرع الثاني

القصد الجنائي في الشروع

- لا يقوم الشروع الا اذا توافر القصد الجنائي لدى الجاني فيجب ان تتجه اراده الجاني الى احداث النتيجة الاجراميه التي تتم بها الجريمة ويكون الشروع على هذا النحو جريمة عمدية
- ومادام الشروع جريمة عمدية فان الامر يقتضي التثبت من انصراف قصد فاعلها الى النتيجة المعاقب عليه

- ويجب ان يكون قصد الجاني من فعله ارتكاب جنايه او جنحه فاذا كانت مخالفه فلا عقاب على الشروع فيها ذلك ان كثير من المخالفات جرائم شكلية او سلبية لا تقبل الشروع بطبيعتها

الفرع الثالث

عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري

اولا صور الشروع

(١) الجريمة الموقوفة : هي التي لا يكتمل فيها نشاط الجاني اللازم لتحقيق النتيجة حيث يوقف هذا النشاط لسبب غير ارادي قبل بلوغ النتيجة في حين يكون لديه مدخرا من النشاط لم يبذله بعد ومثال ذلك ان يدخل السارق الى منزل المجني عليه فيضبط قبل ان يستولي على المال ويدخل في حيازته

(٢) الجريمة الخائبة : ويقصد بها التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه الاجرامي من اجل بلوغ النتيجة الاجراميه غير ان هذه النتيجة لا تتحقق لسبب خارج عن ارادته مثال ان يطلق الجاني العيار الناري على المجنى عليه فيخطئه او يصيبه في غير مقتل ويشفي بعد العلاج

(٣) الجريمة المستحيله : هي جريمة يتعذر فيها على المجرم ان يحقق النتيجة الاجراميه التي يقصدها بفعله لظروف يجهلها وقت اقترافه ذلك الفعل ومثال ان يحاول شخص السرقة من جيب شخص اخر فاذا به خال من النقود

الخلاف الفقهي حول الجريمة المستحيله

الاتجاه الاول عدم العقاب على كل حالات الاستحالة

يعتمدون في ذلك على حجتين الاولى ان تنفيذ الجريمة في تنفيذها كاملا يفترض انه ممكن فحيث توجد الاستحالة لا يتصور التنفيذ وما يصدق على التنفيذ الكامل يصدق على التنفيذ الجزئي اي البدء فيه الحجة الثانية فتستمد من المادة ٢٣٣ في قانون العقوبات المصري التي تستلزم لتوافر الجنايه بالقتل بالتسمم استعمال جوهر ا يتسبب عنه الموت عاجلا او اجلا

الاتجاه الثاني التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية

الاستحالة المطلقة ترجع الى الموضوع اذا انعدم موضوع الجريمة او انعدمت فيه الصفة اللازمة لارتكاب الجريمة مثال من يطلق عيار ناري على شخص في سريره ظنه نائما ثم تبين انه قد فارق الحياة قبل اطلاق النار عليه

الاستحالة النسبية هي التي لا يمكن معها للجريمة ان تقع في الظروف التي ارتكبت فيها وهذه الاستحالة قد ترجع الى موضوع الجريمة او الى الوسيلة المستخدمة

الاتجاه الثالث التفرقة بين الاستحالة المادية والاستحالة القانونية

الاستحالة المادية يكون تحقق النتيجة ممكنا من الناحية القانونية ولكن عدم تحققه يرجع الى ظرف مادي عرضي مستقل عن اراده الفاعل مثال في جريمة السرقة ان يكسر الخزانه الخزانه فيجدها فارغه

الاستحالة القانونية التي ترجع الى فقد ركن قانوني من اركان الجريمة كركن الحياة في جريمة القتل وركن الماده السامة في جريمة القتل بالسم

الاتجاه الرابع العقاب على الجريمة المستحيله بكافه صورها

انصار هذا الاتجاه المدرسه الوضعيه التي تعني بالجانب الشخصي للجريمة وهذا الاتجاه لا يفرق بين الجريمة المستحيله وبين الجريمة الموقوفه او الجريمة الخائبه فالنتيجة في كل هذه الصور لم تتحقق لاسباب خارجه عن اراده الجاني فكل فعل ياتي به الجاني و ينهض دليلا على خطوره الاجراميه يلزم ان يتصدى له المشرع بالعقاب

موقف القضاء المصري من العقاب على الجريمة المستحيله

اخذت محكمه النقض المصريه بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية

ثانيا العدول الاختياري

الركن الثالث لتوافر الشروع قانونا هو وقف التنفيذ او خيبه اثره الفعل لسبب خارج عن اراده الجاني ولذلك يا ينتفي ذلك الركن اذا كانت اراده الجاني هي السبب في وقف التنفيذ او خيبه اثره وذلك بمفهوم المخالفة بمعنى انه لا شروع اذا كان الجاني قد عدل بمحض ارادته عن اتمام العمل التنفيذي او قام بعدم التنفيذ بتعطيل اثر الفعل بمنع تحقق النتيجة غير المشروعه التي كان من شأنه ان يؤدي اليها

وقد ثار الجدل في الفقه حول تصور العدول الاختياري في كل من الشروع الموقوف والشروع الخائب

فاتجه جانب من الفقه الى ان العدول الاختياري غير مقصود الا في حاله الجريمه الموقوفه
حيث لا يكون الجاني قد استكمل خطواته التنفيذيه صوب تحقق النتيجة اما في الشروع الخائب
فلا يتصور العدول الاختياري بعد ان افرغ الجاني كل ما لديه من نشاط ومع ذلك لم تتحقق
النتيجه

وذهب جانب اخر من الفقه إلى ان العدول الاختياري يكون في الغالب من الاحوال في صورته
الجريمه الموقوفه ومع ذلك فان الجريمه الخائبه لاتتباي على تصور العدول الاختياري فيها

المطلب الثاني

عقاب الشروع

اولا الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها

- 1 - الشروع في الجنايات القاعده هي ان الشروع في جنایات معاقب عليه الا اذا نص القانون على خلاف ذلك والسبب في ذلك يرجع لان الجنایه جريمه جسيمه تستحق ان يكون الشروع فيها جديرا بالتجريم
- 2 - الشروع في الجنح انه لا عقاب على الشروع فيها الا بنص خاص وعلى هذا نصت الماده ٤٧ من قانون العقوبات اذا تقرر تعيين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبه الشروع

ثانيا تحديد العقوبه المقرره لقانونا للشروع

أولا : الشروع في الجنایات اورد المشرع حكم العقاب على الشروع في الجنایات في الماده ٤٦ من قانون العقوبات

- 1 - الاشغال الشاقه المؤبده اذا كانت عقوبه الجنایه الاعدام
- 2 - الاشغال الشقه المؤقتة اذا كانت عقوبه الجنائيه الاشغال الشاقه المؤبده
- 3 - الاشغال الشاقه المؤقتة مده لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او بالسجن اذا كانت عقوبه الجنایه الاشغال الشاقه المؤقتة
- 4 - السجن مده لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كانت عقوبه الجنائيه السجن

ثانيا : الشروع في الجنح غير معاقب عليه بحسب الاصل الا اذا نص المشرع على ذلك فقد نصت الماده ٤٧ من قانون العقوبات على انه تعيين قانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبه هذا الشروع ولذلك تختلف عقوبه الشروع في جنحه عنها في أخرى

الفصل الثاني

الركن المعنوي للجريمة

المبحث الأول القصد الجنائي

المطلب الأول

ماهية القصد الجنائي وعناصره

لم يورد المشرع المصري تعريفا للقصد الجنائي بل اكتفى بان نص على الجرائم العمدية

تفاصيل الخلاف الفقهي بين نظريتي العلم والارادة

يذهب فريق من الفقهاء الى القول بان القصد الجنائي هو ارادة الفعل ثم العلم بالنتيجة الاجرامية التي يحتمل ان تترتب عليها و بالظروف والوقائع التي تعطي الفعل دلالة الاجرامية التي يحتمل ان تترتب عليه و بالظروف والوقائع التي تعطي الفعل دلالة الاجرامية ويعني ذلك استبعاد ارادة النتيجة من عداد عناصر القصد الجنائي وهذه النظرية العلم ويذهب راي اخر الى القول بان القصد الجنائي لا يقوم على اساس من العلم وحده بل يتعين ان تضاف اليه ارادة النتيجة الاجرامية وارادة كل واقعه ذات اهمية في تحديد الصفة الاجرامية للفعل وهذه نظرية الارادة

الفرع الأول

الارادة

ماهية الارادة

الارادة نشاط نفسي يتجه نحو هدف معين عبر وسيلة معينة فهي القوة الدافعة لسلوك الانسان ابتغاء تحقيق نتيجة معينة

الارادة وعلاقتها بالباعث والغرض والغاية

- 1 - يقصد بالباعث القوة المحركة للارادة او الدفعة الى اشباع حاجه معينة كالبغضاء والمحبة والجوع وارضاء الشهوة وغير ذلك
- 2 - الغرض هو الهدف الغريب الذي تتجه اليه الارادة او هو الاثر المترتب على النشاط المقصود بالعقاب فالغرض في القتل هو ازهاق الروح
- 3 - الغاية في الهدف البعيد للارادة ويعد بلوغها اشباعا لحاجة معينة تتحقق بعد مباشرة النشاط الاجرامي والغاية مثل الباعث تختلف في الجريمة الواحدة من جان الى جان اخر وذلك على اساس انه اذا كان الباعث هو الرغبة فالغاية هي اشباع هذه الرغبة

الفرع الثاني

العلم

اولا العلم بالوقائع

(1) الوقائع التي يتعين العلم بها

الوقائع التي يجب ان يعلم بها الجاني هي تلك التي تقوم بها الجريمة التي تشمل النشاط الاجرامي والنتيجة و علاقه السببيه التي تربط بينهم كما تشمل الشرط المفترض وموضوع الحق الذي يقع عليه الاعتداء والصفات التي يتطلبها القانون في الفاعل او المجني عليه كم تمتد الى الظروف المشدده التي تغير وصف الجريمة

أ- العلم بعناصر الركن المادي

- 1 - العلم بالواقعه المكونه للنشاط الاجرامي يجب ان يكون الجاني عالما لطبيعه الفعل الذي تتجه اليه ارادته وان من شان ان يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميها القانون
- 2 - العلم بالنتيجه يتعين في الجرائم ذات النتائج ان يمتد علم الجاني الى النتيجه الاجراميه التي سوف تترتب على نشاطه الاجرام
- 3 - توقع علاقه السببيه اذا كان القصد الجنائي يتطلب توقع النتيجه الاجراميه كآثر للفعل فهل يعني ذلك انه يتطلب توقع رابطه التي تفصل بين الفعل والنتيجه وتجعل من الثانيه اثران الاولى الامران مرتبطان ذلك ان الجاني حين توقع النتيجه فهو يتوقع في الوقت نفسه كيفيه تحققها ولكن مجريات الاحداث قد تسير بكيفيه مختلفه وتتحقق النتيجه بأسلوب غير الذي توقعه الجاني فهل يعني ذلك انتفاء نتيجه او الاختلاف في التسلسل السببي وبالتالي يلزم علم الجاني به

ب- العلم بالشروط المفترضه

اذا تطلب القانون شرطا معينا لوقوع الجريمة وجب ان ينصرف علم الجاني الى هذا الشرط حتى يتوفر القصد الجنائي

ج- العلم بالظروف المشدده التي تغير من وصف الجريمة

الظروف المشدده التي تغير من وصف الجريمة تعتبر عنصرا من عناصر النموذج القانوني للجريمه شأنها شان الاركان هتأخذ حكمها ولذلك يجب ان يمتد علم الجاني اليها فاذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي

(2) الوقائع التي لا يلزم العلم بها

وهي الوقائع الثانويه التي لا تدخل في عناصر الجريمة ولا يشترط لتوافر القصد الجنائي ان يعلم بها الجاني لانها لا تؤثر على قيام الجريمة فهذه الوقائع تعمل اثرها بصرف النظر عن علم الجاني او جهل بها

- أ- عناصر الاهليه الجنائيه يقصد بالاهليه الجنائيه هنا اهليه الادراك والتميز وهي شروط يوجيها القانون للاعتداد باراده الجاني وينبني على ذلك ان فقدان الادراك بسبب الجنون او انعدام التمييز بسبب السن يعتبر مانعا من موانع المسؤوليه

ب- النتائج المتجاوزة قصدي الجاني وفيها يتجه قصد الجاني لاحداث نتيجته معينه حين يباشر نشاطه فتقع نتيجته اخرى ابعد من النتيجة التي قصد اليها

ج- شروط العقاب وهي لم تكن من اركان الجريمة ولاحق على اكتمال عناصرها والواقع ان هذه الشروط تنتج اثرها بمجرد توافرها سواء احاط الجاني بالوقائع التي تقوم عليها او لم يحط

ثانيا العلم بالقانون

افتراض العلم بالقانون

القاعده العامه في افتراض العلم بقانون العقوبات ولا يعذر احدا لجهله باحكامه من يوم العمل به ويعني ذلك ان الجهل بالقانون او الغلط فيه لاينفي القصد الجنائي فلا يسقط المسؤوليه الجنائيه

الاستثناء على قاعده افتراض العلم بالقانون

الحاله الاولى الجهل والغلط في قانون اخر غير قانون العقوبات

الحاله الثانيه استحاله العلم بقانون العقوبات

المطلب الثاني

صور القصد الجنائي

الفرع الأول القصد العام والقصد الخاص

معيار التمييز

يعتمد هذا التقسيم على معيار اساسي مناطه الغايه التي يرمي الجاني الى تحقيقها بالجريمه القصد الجنائي العام يتوفر باتجاه اراده الجاني الى مباشره الركن المادي للجريمه مع العلم به وبكل ما يتطلبه القانون من عناصر قانونيه اخرى بغض النظر عن الغايه التي يبغى الجاني تحقيقها

القصد الجنائي الخاص يتطلب اولا توافر القصد العام بعنصريه العلم والاراده ثم يضاف اليهم الغايه من السلوك وعلى ذلك يمكن القول بان القصد الخاص يتضمن في ثناياه القصد العام ثم يزيد عليه

الاهميه القانونيه للقصد الخاص

الدور الاول يكون القصد الخاص فيه لازما لقيام الجريمه وذلك في الحالات التي لا يمكن للجريمه فيها ان تقوم على القصد الجنائي العام وحده

الدور الثاني يكون القصد الخاص فيه سببا في تشديد العقوبه او تخفيفها ومن امثله القصد الخاص الذي ترتب على تشديد العقاب ان القانون يعاقب على من تعدي على احد الموظفين العموميين

الفرع الثاني

القصد المحدد والقصد غير المحدد

معياري التمييز

يتعلق هذا المعيار بموضوع النتيجة الاجرامية ذاتها

القصد الجنائي المحدد هو ما اتجهت فيه اراده الجاني الى تحقيق النتيجة الاجرامية في موضع معين بالذات كان تتجه اراده الجاني الى حرق دار شخص معين

القصد الجنائي غير المحدد هو ما اتجهت فيه اراده الفاعل الى تحقيق النتيجة الاجرامية دون تحديد لموضوعها حيث يستوي عند الجاني تحققها في اي موضع وذلك كان تتجه اراده الفاعل الى اذهاق روح عدد من المجتمعين في مكان معين بالقاء قنبله عليهم

اهميه التمييز

ليس لهذا التمييز اهميه قانونيه فحكم القصد المحدود مثل القصد غير المحدود يسال الجاني عن جريمته عمدا

الفرع الثالث

القصد البسيط والقصد مع سبق الاصرار

معياري التمييز

معياري التمييز بين هذين النوعين هو تجرد القصد ما سبق الاصرار او اقترانه به

القصد الجنائي البسيط يتمثل في اتخاذ الجاني لقراره ارتكاب الجريمة فجاء دون تفكير او تدبير سابق

القصد الجنائي مع سبق الاصرار يستلزم حتما ان يكون الجاني قد اتم تفكيره وعزمه في هدوء بعيدا عن الانفعالات التي تجعله غير مسيطر على نفسه

عناصر سبق الاصرار

اولا العنصر الزمني : سبق الاصرار هو تفكير هادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ويعني ذلك انه في جوهرها مجرد تفكير هادئ اي ان عنصرها هو هذا التفكير الذي يتطلب انقضاء فتره زمنيه معقوله بين اتخاذ القرار بارتكاب الجريمة وبين تنفيذها تسمح للجاني بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليها

ثانيا العنصر النفسي : وهو حاله ذهنيه تقون بنفس الجاني يستدل منها على انه قد اتم تفكيره وعزمه في هدوء واطمئنان متحررا من الاضطراب والغضب الذي يخرج صاحبه عن طوره

الفرع الرابع

القصد المباشر والقصد الاحتمالي

معيار التمييز

معيار التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي يكمن في الكيفية التي تتجه بها الارادة الى النتيجة

القصد الجنائي المباشر تتجه الارادة الى الفعل والى النتيجة رغبة في تحقيقها

القصد الجنائي الاحتمالي فان الارادة تتجه الى الفعل مع قبول النتيجة ان حدثت

اولا القصد المباشر : هو يكون اذا وجه الجاني ارادته الى احداث نتيجة اجرامية معينة فهو يسعى بنشاطه الاجرامي الى احداث هذه النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون متوقعا حدوثها كآثر لازم مؤكد وحتمي بهذا النشاط

ثانيا القصد الاحتمالي : وهو يكون احتماليا عندما يوجه الجاني ارادته الى الفعل بقصد تحقق نتيجة معينة مع توقع حدوث نتيجة اخرى كآثر لفعله يحتمل في تقدير ان تحدث او لا تحدث ولكنه يقبل احتمال تحققها في سبيل تحقيق النتيجة التي يستهدفها اصلا بفعله

التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي والخطا غير العمدى

القصد المباشر : هو اتجاه الارادة الى الفعل واتجاهها الى النتيجة التي يتوقع الجاني حدوثها كآثر لازم لفعله

القصد الاحتمالي : هو اتجاه الارادة الى الفعل وقبول النتيجة التي يتوقعها الجاني كآثر محتمل وممكن لفعله

الخطا غير العمدى : هو اتجاه الارادة الى الفعل دون النتيجة التي يتوقعها الجاني حدوثها ويعتقد انها لن تقع في هذه الحالة بالذات او لا يتوقع حدوث اطلاقا بينما كان في استطاعته ومن واجبه ان يتوقعه

المطلب الثالث

ما ينفي القصد الجنائي

الفرع الأول الجهل بالوقائع او الغلط فيها

اولا الجهل والغلط المتعلق بالشروط المفترضة في الجريمة

اذا تطلب المشرع شرط مفترض في الجريمة فان الجريمة لا تقوم بدونه ويعد الجهل او الغلط في هذا الشرط جوهريا ينتفي معه القصد الجنائي وينصب الجهل او الغلط في هذه الحالة على امر سابق على النشاط الاجرامي

ثانيا الجهل او الغلط المتعلق بعناصر الركن المادي

- 1 - الجهل ابو الغلط في السلوك الاجرامي ينتفي القصد الجنائي في حق الفاعل اذا جهل انه بفعله هذا انما يعتدي على الحق الذي يحميها القانون
- 2 - الغلط في النتيجة
أ- اذا توقع الجاني نتيجه غير التي تحققت

الصورة الاولى ينصرف قصد الفاعل فيها الى تحقيق نتيجه مشروعه وتتحقق نتيجه غير مشروعه فلا يسأل الفاعل عن هذه النتيجة غير المشروعه كجريمه عمدية لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة اليها نظرا للغلط فيها

الصورة الثانية ينصرف قصد الفاعل فيها الى تحقيق نتيجه غير مشروعه فتتحقق نتيجه غير مشروعه اخرى تختلف عنها في القيمة القانونيه

- ب- الغلط في موضع النتيجة هو الخلط بين موضعين يصلح كل منهما لان تتحقق فيه النتيجة فيصيب الجاني احدهما معتقدا خطأ انه قد اصاب الآخر
- 3 - الغلط في علاقه السببيه ويطلق عليها ايضا الغلط في كيفيه التسلسل السببي وهو ان القصد الجنائي يتطلب توقع النتيجة الاجرامية كآثر للفعل وذلك يعني ان يتوقع حدوث النتيجة بكيفيه معينه اي يتوقع علاقه السببيه فاذا تحققت النتيجة التي توقعها ولكن بغير بكيفيه غير التي تصورها فان الغلط يكون قد وقع في كيفيه التسلسل السببي وهو غلط غير جوهري لا ينتفي معه القصد الجنائي طالما ان المشرع لا يعول علي الكيفيه التي وقعت بها النتيجة

ثالثا الجهل والغلط المتعلق بظروف الجريمة

الظروف التي تلحق بالجريمه قد تكون مشدده وقد تكون مخفيه ويعد الجهل او الغلط في الظرف المشدد جوهريا ينتفي معه القصد الجنائي فيؤخذ الفاعل في هذه الحاله عن الجريمه البسيطه مجرده عن الظرف المشدد

رابعا الغلط في اسباب الاباحه

يعد الغلط في اسباب الاباحه غلط جوهريا ينفي القصد الجنائي فاذا اعتقد شخصا انه في حاله دفاع شرعي فاتي فعله معتقدا انه يرد عدوانا حالا سيقع عليه فلا يمكن مؤاخذه عن نتيجه هذا الفعل باعتبارها جريمه عمدية لانتفاء القصد الجنائي وان امكن ان تنسب اليه جريمه غير عمدية

خامسا الغلط في اسباب التخفيف والجهل بوجودها

اذا اعتقدا الجاني وقت مباشره فعله توافر واقعه يقوم عليها سبب لتخفيف العقاب في حين لم تكن هذه الوقعه متوفره في حقيقه الامر فانه لا يؤخذ الا بما اعتقد حيث يعتبر غلطه في هذه الحاله نظرا لاتجاه الاراده الى الجريمه ذات العقاب المخفف التي احاطت العلم بها

الفرع الثاني

الجهل بالقانون والغلط في فهمه

عدم جواز العذر بجهل القواعد الجنائية

- يفترض العلم بقانون العقوبات كما يفترض العلم بكل القوانين المكمله له ويسري هذا الافتراض بالنسبه للنصوص الجنائيه كافه فلا تفرقه بين الجرائم تبعا لمقدار جسامتها ولا تفرقه بينها حسب مكان ارتكابها سواء كان داخل البلاد او خارجها حيث تخضع استثناءا للقانون الوطني

- ويفترض العلم بالقانون على وجهه الصحيح اي العلم بالتفسير الدقيق للنص الذي خولفت احكامه

- وليس افتراض العلم بالقانون مطلقا فثمه حالات ينتفي فيها واهما حاله استحاله العلم بالقانون وحاله ما اذا كان الجهل او الغلط في قانون اخر غير قانون العقوبات

المبحث الثاني

الخطا غير العمدى

المطلب الأول عناصر الخطا غير العمدى

تحديد عناصر الخطا غير العمدى

اولا عنصر العنايه الواجبه

اذا كان الخطا غير العمدى يتوفر اذا تصرف الشخص على نحو لا يتفق مع وجبات الحيطه والحذر فان التساؤل يسور عن المعيار الذي تعتمد عليه للقول بان هذا الشخص توخى واجبات الحيطه والحذر او انه اتى سلوكه على نحو لا يتفق ومقتضياتها

1 - المعيار الشخصى وفيه يقاس السلوك الذي صدر عن المتهم في ظروف معينه على اساس سلوكه هو نفسه المعتاد فان كان هذا السلوك اقل حيطه وحذر مما اعتاده في مثل هذه الظروف نسب اليه خلال بواجباته اما اذا طبق حذر في سلوكه الواقعي الحذر الذي اعتاد التزامه فلا وجهه لان ينسب اليه هذا الاخلال ويعني هذا انه يتعين علينا النظر الى الفعل من خلال شخص مركبته

2 - المعيار الموضوعى هو قياس سلوك المتهم بسلوك شخص عادى متوسط في حذره وانتباهه لا هو بخارق الذكاء شديد الحرص ولا هو بمحدود الحيطه والحذر قليل الزكاء ويعني ذلك ان يكون تجنب النتيجة غير المشروعه واجب وممكن بصفه مجردة اوي وفقا للرأي العام السائد فى زمان ومكان ارتكاب الجريمة فاذا كان الشخص المعتاد لو وجد في ظروف الواقعه لم يكن في مقدوره ان يتوقع النتيجة كاثر لسلوكه او كان قد توقعها ولكن العنايه والاحتياط اللذين اتخذهما كانا كفيلين وفقا للسير الطبيعى للامور بمنع حدوث النتيجة ويميل القضاء المصرى الى الاخذ بهذا المعيار

ثانيا عدم توقي حدوث النتيجة

الصورة الاولى يتوقع فيها الجاني حدوث النتيجة الاجرامية كاشر لفعله ولكن لا تتجه اليه ارادته بل يرغب عنها ويعمل في عدم حدوثها لكنه لم يتخذ من الحظر والعناية ما يكفي لتجنب حدوثها بينما كان ذلك في مكانه

الصورة الثانية الا يكون الجاني قد توقع حدوث النتيجة الاجرامية اطلاقا بينما كان ذلك في استطاعته ومن واجبه ويقصد بامكان توقع النتيجة ان تكون النتيجة متوقعة وفقا لمعيار الشخص المعتاد اذا وجد في نفس ظروف المتهم الواقعيه ويعني ذلك ان تكون النتيجة متوقعة وفقا للسير العادي للامور فاذا كان حدوثها يعتبر وليد عامل شاذ غير طبيعي كانت غير متوقع

المطلب الثاني

صور الخطا غير العمدي

اولا الرعونه

يقصد بالرعونه سوء التقدير او نقص المهاره او الجهل بما يجب العلم به فالجاني الارعن هو الذي يقوم بسلوك ايجابي او سلبي دون ان يتبصر بالنتيجة غير المشروعه التي قد يؤدي اليها سلوكه

ثانيا عدم الاحتياط او التحرز

هو صوره للخطا الذي ينطوي عليه نشاط ايجابي يتميز بعدم التبصر بالعواقب فيتحقق عدم الاحتياط والتحرز اذا اقدم الجاني على فعله وهو يعلم انه يمكن ان يترتب عليه اثار ضاره ومع ذلك لا يتخذ الاحتياطات ما يكفل درء المخاطر

ثالثا الاهمال وعدم الانتباه

يتحقق الاهمال وعدم الانتباه بامتناع الجاني عن اتخاذ العناية اللازمه في تجنب حدوث النتيجة غير المشروعه فالخطا في هذه الصوره يتحقق عن طريق الامتناع اذ يتقاعس الجاني حينما يبشر نشاطه عن اتخاذ ما تمليه عليه ضرورات الحيطه والحذر والتي كان يتخذها من يوجد في مثل ظروفه ويتصرف بمقتضاها وانه لو كان قد اتخذها لما وقعت النتيجة

رابعا عدم مراعاة القوانين واللوائح

تتميز هذه الصوره من الخطاء عن غيرها من الصور بانها تقع نتيجة مخالفه الجاني لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات والامور من قواعد توجب على كافه الناس احترامها فاذا لم يراعي الجاني هذه القواعد في نشاطه عد مرتكب لمخالفه هذه الصوره ويسال عن النتيجة التي ترتبت على نشاطه حتى لو لم يثبت الخطاء فقد اعتبر عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات الاداريه خطأ قائما بذاته تترتب عليه المسؤوليه ولو لم يقع من الجاني اي خطأ اخر

المطلب الثالث

انواع الخطا غير العمدي

اولا الخطا الجسيم والخطا اليسير

الخطا الجسيم يتوافر عندما يكون في امكان كل شخص ان يتوقع النتيجة غير المشروعه
الخطا اليسير الذي يتحقق عندما يكون توقع النتيجة ممكنا للشخص العادي المتوسط الانتباه
والعنايه

الخطا التافه او اليسير جدا وهو يتوفر اذا كانت وقوع النتيجة غير ممكن الا لشخص غير عادي
يفوق الشخص المتوسط من حيث درجه حذره وعنايته وانتباهه
موقف القضاء والتشريع من هذا التقسيم

يميل كل من القضاء والتشريع الى الراي الاول فالقاضي يعتد بدرجه جسامه الجريمه في تحديد
العقوبه الملائمه للجاني وذلك في حدود سلطه التقديرية

ثانيا القضاء العادي والخطا الفني

يقصد بالخطا المادي الخطا الخارج عن نطاق المهنة وهو الاخلال بالالتزام المفروض على
الناس كافه باتخاذ العنايه اللازمه لتجنب ما قد يؤدي اليه هذا السلوك من نتيجة غير مشروعه
يقصد بالخطا الفني اخلال رجل الفن بالقواعد العلميه والفنيه التي تحدد الاصول العامه لمباشره
مهنته

يثار التساؤل فيما يتعلق بالخطا الفني الذي يرتكبه رجال المهن في الاخلال بقواعد
المهنة اختلف الفقهاء في هذا الشأن اختلافا كبيرا :

المذهب الاول ذهب راي قديم الى عدم مساله الطبيب عن خطئه الفني فلا يسال عن رايه او عن
المذهب العلمي الذي يتبعه او عن العلاج الذي يشير به او عن العمليات الجراحيه التي يقوم بها

المذهب الثاني ذهب راي اخر الى القول بعدم المسؤليه عن الخطا الفني الا اذا كان جسيما
وحجتهم في ذلك الصعوبات التي تعرض لها القاضي اذا اقمح نفسه في مناقشات فنيه بعيدة عن
ميدان تخصصه مما يقتضي اقتصار رقابته على الحالات الواضحه للخطا الفني واجتناب البحث
عن الاخطاء اليسيره

المذهب الثالث ذهب راي الى مساله رجال الفن عن كل خطا يرتكبونه عاديا كان او فنيا جسيما
او يسيرا

واخذ القضاء في مصر بهذا الراي حيث قضي بان مسؤوليه الطبيب تخضع للقواعد العامه متى
تتحقق وجود الخطا مهما كان نوعها سواء كان خطا فنيا او غير فني جسيما او يسيرا

ثالثا الخطا الجنائي والخطا المدني

الراي الاول وهم نظريه ازدواج الخطاين بري ان لكل من الخطائين الجنائي والمدني مضمونه الذي يتحدد وفقا لاختلاف الهدف من الجزاء المقرر لكل منهما

الراي الثاني وهم انصار نظريه وحده الخطاين الجنائي والمدني حيث يروي القانون الجنائي وان كان غالبا ما يحرص على تحديد صورته الخطا الجنائي فيوردها على سبيل الحصر بينما القانون المدني يستخدم نصا عاما

موقف القضاء المصري

اخذ القضاء المصري في اول الامر بمبدأ ازدواج الخطائين ثم ما لبث ان تبني مبدأ وحده الخطاين

الباب الثالث المساهمه الجنائيه

المساهمه الجنائيه هي حاله تعدد الجناه الذين ارتكبوا نفس الجريمه اي ان الجريمه لم تكن ثمره لنشاط شخص واحد ولم تكن وليده اراده واحده وانما كانت نتاج تعاون بين اشخاص عديدين لكل منهم دوره الماده وارادته الاجراميه

الفصل الأول شروط قيام حاله المساهمه الجنائيه

المبحث الأول وحده الجريمه

اولا الوحده الماديه للجريمه

تتحقق الوحده الماديه للجريمه بتحقيق امرين: وحده النتيجة وارتباطها رابطته السببيه بكل فعل من افعال المساهمين

ثانيا الوحده المعنويه

لا يكفي لتحقق المساهمه الجنائيه في الجريمه ان تتوافر الوحده الماديه وانما ينبغي ان تكون بين الجناه الى جانب ذلك رابطه معنويه تتحقق بها الوحده المعنويه اي ان تتوفر لدي المساهمين كافه رابطه ذهنيه او معنويه تجمع بينهم في الجريمه تحت لواء مشروع اجرامي واحد

هناك خلاف يجري حول تحديد ماهيه هذه الرابطه

الاتجاه الأول يذهب هذا الاتجاه الى القول بان هذه الرابطه تكون متوفره لدي المساهمين في الجريمه اذا كان هناك اتفاق سابق بينهم على ارتكابها او علي الاقل تفاهم فيما بينهم على ذلك حال ارتكابها

الاتجاه الثاني يرى انصار هذا الاتجاه الاكتفاء بعلم من يساهم في الجريمه بارتكاب الفاعل لها وان يقصد بنشاطه معاونه الفاعل على اتمام الجريمه وهو ما يعبر عنه بقصد التدخل حيث يلزم لقيام رابطه التضامن ان يكون كل مساهم راغبا في النتيجة الاجراميه التي وقعت وان يتوفر لديه قصد المساهمه في احدثائها وهذا القصد يستلزم ان يكون عالما بنشاط الآخرين وان تتجه ارادته بالعلم الذي ياتيه فعلا اصليا كان او اشتراكا الى اقحام نشاطه الاجرامي في سلسله العوامل التي ادت مجتمعه الي حصول النتيجة وقد استقر قضاء النقض على اتباع هذا الاتجاه.

المبحث الثاني تعدد الجناه

-تفترض المساهمة الجنائية ان الجريمة لم تقع من شخص واحد وانما هي نتيجة التعاون بين اكثر من شخص تعاونوا فيما بينهم على احداث هذا الاثر المتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون

- ويختلف نوع المساهمة الجنائية باختلاف الدور الذي يقوم به المساهم فقد يقوم الجناه بادوار رئيسيه في ارتكاب الجريمة فتكون المساهمة اصلية وقد يقوم بادوار ثانويه او تبعية فتكون المساهمة التبعية

- ويترتب على ما تقدم انه لا قيام لحاله المساهمة الجنائية الا اذا كان الجاني شخصا واحدا ولو تعددت جرائمه فهيا حاله تعدد في الجرائم وليست المساهمة الجنائية كما انه ليس لقيام لحاله المساهمة الجنائية اذا تعدد الجرائم وتعد تبعا لها الجناه بحيث كان كل منهم واحد صاحب مشروع اجرامي مستقل عن الاخر

الفصل الثاني

المساهمة الاصلية في الجريمة

المساهمة الاصلية هي القيام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة ويطلق على المشرع على المساهم الاصيلي في الجريمة تعبير الفاعل وقد وضع له تعريفا في المادة ٣٩ من قانون العقوبات حيث نصت على انه يعد فعلا للجريمة اولا من يرتكبها وحده او مع غيره ثانيا من يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونه لها

المبحث الأول

الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة

الحاله الاولى الفاعل وحده

وتتحقق هذه الحاله اذا ارتكب الجاني الركن المادي للجريمة وحده وهذه الحاله لا صله لها بالمساهمة الجنائية الاصلية ولكن اهميتها تبدو اذا ساهم مع هذا الفاعل الاصيلي الوحيد شريك او اكثر فتكون الحاله من حالات المساهمة الجنائية التبعية اما اذا ساهم مع هذا الفاعل الوحيد اي شريك فان الحاله تخرج من نطاق المساهمة الجنائية بفرعها الاصلية والتبعية

الحاله الثانيه الفاعل مع غيره

وتتحقق هذه الحاله اذا ارتكب كل فاعل من الجناه المتعديين الجريمة بنفس القدر الذي ارتكبها به الاخرون في الفعل الذي ارتكبه كل جاني يكفي وحده لكي يسال عن الجريمة مسئوليته تامه

المبحث الثاني

الفاعل عن طريق الدخول في ارتكاب الجريمة
المطلب الأول: الدخول في ارتكاب الجريمة بفعل يعد شرعا

معياري الدخول بعمل يعد شروعا

يعد فاعلا للجريمة من كان سلوكه اثناء التنفيذ يعتبر بدءا في التنفيذ وفقا لقواعد الشروع في الجريمة منظورا اليه مجردا عن غيره من الافعال الاخرى للمساهمين اما اذا كان هذا السلوك لا يرقى الى البدء في التنفيذ وانما يعتبر عملا تحضريا فلا يعد صاحبه فاعلا بل شريكا بالمساعدة متى توافرت باقي شروط المساهمة الجنائية ووقعت الجريمة المقصوده

موقف القضاء المصري من هذا المعيار

استقر قضاء محكمه النقض المصريه على الاخذ بهذا المعيار المتمثل في اعتبار الشخص فاعلا اذا ما حقق سلوكا يعتبر على الاقل بدءا في التنفيذ ولو لم يكن داخلا في ذات الفعل المكون للركن المادي للجريمة

المطلب الثاني

الدخول في ارتكاب الجريمة بدور فعال

- لم تقتصر محكمه النقض في التفرقه بين الفاعل والشريك على معيار البدء في التنفيذ وفقا للمعيار الشروع وانما توسعت بعد ذلك في تحديد مفهوم الفاعل بحيث ينصرف الى كل من يقوم بعمل يعد دورا فاعلا على مسرح الجريمة
- وعلى ذلك فانه يعتبر فعلا بالدخول في ارتكاب الجريمة من يقوم بدور فاعل في تنفيذ الجريمة وفقا للخطه التي وضعها الجناه حيث يعولون عليه ويعتمدون في ارتكاب جريمتهم على تنفيذه كما يشترط ان يكون الفاعل بهذا الدور الفعال على مسرح الجريمة
- لم تعرف محكمه النقض المصريه مسرح الجريمة ويعرف جانب من الفقه بانه المكان الذي يتاح فيه للجاني ان يقوم بدور رئيسا اثناء تنفيذها

الفصل الثالث

المساهمة التبعية في الجريمة

يعرف الفقه المساهمة التبعية بانها نشاط يرتبط بالفعل الاجرامي ونتيجة برابطه السببيه دون ان يتضمن تنفيذا للجريمة او قياما بدور رئيسي في ارتكابها

المبحث الأول

اساس مسؤوليه الشريك

اولا نظريه الاستعاره

تقوم هذه النظرية على اساس وحده الجريمة التي ارتكبها الفاعل واسهم فيها الشريك وانسحاب العقوبة المقرره قانونا للجريمة على كل من مساهم فيها والاصل ان فعل الشريك لا جريمه فيه ولكنه يستعير اجرامه من فعل الفاعل الاصلي وهذا الاستعاره قد تكون مطلقة وقد تكون نسبيه

ثانيا نظريه التبعية

تقوم هذه النظرية على اساس تجريم فعل الاشتراك ذاته ولكنها تشترط وقوع الجريمة من الفاعل الاصلي فان لم تقع الجريمة فلا عقاب على الاشتراك وهذا يعني ان الشريك مجرم تبعية ولا يصور ان يستقل بذاته بل لابد من اجرام الفاعل الاصلي ليشترك منه مقومات الفعل غير المشروع

ثالثا نظريه الاستقلال

تقوم هذه النظرية على استقلال اجرام الشريك عن اجرام الفاعل سواء من حيث الاعمال التي قام بها كل منهم او من حيث الدوافع المقاصد التي توافرت لدى كل منهما ومن ثم تتعدد الجرائم بقدر تعدد الافعال التي ارتكبت والنوايا الاجرامية التي توفرت موقف المشرع المصري

لم يتبع المشرع المصري مذهباً معيناً من المذاهب الثلاثة المتقدمة فجاءت احكام المساهمة الجنائية في القانون المصري خليطاً بينهما
المبحث الثاني اركان جريمه الشريك

المطلب الأول الركن المادي

يتألف الركن المادي في جريمه الشريك من فعل ونتيجته وعلاقته سببيه

الفرع الأول

فعل الاشتراك

وسائل الاشتراك

حدد القانون وسائل الاشتراك في المادة ٤٠ من قانون العقوبات بقولها يعد شريكا في الجريمة

أولاً كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض

ثانياً من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق

ثالثاً من اعطي الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باي طريقه اخر في الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها

امكانيه قيام الاشتراك بطريق الامتناع

الفريق الاول السائد ان افعال الاشتراك يلزم ان تكون ايجابية ولا يمكن ان يقوم الاشتراك بمجرد الامتناع استنادا الى ان الامتناع ليست له فعاله سببيه والتي هي متطلبه في كل صور الاشتراك

الفريق الثاني يذهب الى امكان وقوع الاشتراك بالامتناع لانه اذا كان نشاط الفاعل يمكن ان يكون ايجابيا يمكن ايضا ان يكون سلبياً فان الامر يكون كذلك بالنسبه للشريك خاصه وانه ليس في نص المادة ٤٠ عقوبات مايقطع بان القانون يستلزم ايجابيه وسائل الاشتراك

الفريق الثالث يذهب بين الاشتراك بطريق الامتناع وبين مجرد الموافقه النفسيه حين يكون في مقدور الشخص منع تحقيقها فالاشتراك بطريق الامتناع يتحقق حين يكون هناك واجب قانوني يفرض على الشخص القيام بعمل لمنع تحقق الجريمه فيمتنع عن ادائه او يقوم بسلوك سلبي من شأنه ان يسهل للفاعل مهمته اما الموافقه النفسيه على تمام الجريمه فتتحقق بعدم منعها او بالامتناع عن اخطار السلطات او ترك مكان ارتكاب الجريمه بالمخالفه للواجب الاخلاقي الذي يقضي بالتدخل لمنع وقوع الجريمه فعلاقه السببيه تنفي بين هذه الموافقه النفسيه وبين النتيجة التي وقعت الامر الذي يحول دون اعتبار الشخص شريكا في الجريمه

اولا التحريض

تعريف التحريض

- هو خلق فكره الجريمه لدي شخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكابها -نتيجه نشاط المحرض الاولي نفسيه مباشره هي خلق التصميم الاجرامي لدي الفاعل والثانيه مباشره ماديه وهي ارتكاب الجريمه تنفيذا لهذا التصميم -ويشترط في التحريض ان يكون مباشرا اي ينصب على فعل غير مشروع او ينصب على عده افعال غير مشروعه ام التحريض غير المباشر وهو ما كان موضوعه غير ذي صفة اجراميه ولكنه افضي الى ارتكاب جريمه فهو لا يصلح للمساهمه التبعية

انواع التحريض

النوع الاول التحريض الخاص او الفردي وهو الذي يوجه الى شخص معين او اشخاص معينين وهو الصوره العاديه للتحريض والتحريض كوسيله للمساهمه التبعية هو في اصله تحريض فردي اي يوجه الى شخص او اشخاص يعرفهم المحرض فيتصل بهم ويقنعهم بالجريمه

النوع الثاني التحريض العام وهو الذي يوجه علنا الى جمهور من الناس عن طريق وسيله من وسائل العلانيه يحرض اي منهم على ارتكاب الجريمه

نظريه الفاعل المعنوي

الحاله الاولى ان يكون منفذ لجريمه غير انه ليس اهل المسؤوليه الجنائيه لفقد الادراك او الاختيار

الحاله الثانيه حين يكون منفذ لجريمه حسن النيه

موقف القضاء المصري من فكره الفاعل المعنوي

اقر القضاء المصري بنظريه الفاعل المعنوي في بعض احكامه ولم يصرح بذلك

ثانيا الاتفاق

ماهيه الاتفاق

الاتفاق هو انعقاد ارادتين او اكثر على ارتكاب الجريمه ويفترض الاتفاق عرضا من احدى الطرفين صادفه قبول من الطرف الاخر فالالاتفاق يفترض ارادتين متساويتين من حيث الاهليه والقوه تلنقيان عندك فكره واحده نشأت في ذهن كل منهما هي المشروع الاجرامي الذي ينفذه احد طرفي الاتفاق ليكون هو الفاعل الاصلي ويكون الاخر هو الشريك

والاتفاق يختلف عن التحريض ففي التحريض تطغى اراده المحرض على اراده الفاعل فتحمله على ارتكاب الجريمة اما في الاتفاق فتكون اراده المتفقين في مستوى واحد لاتطغي احدهما على الاخر

الفرق بين الاتفاق والتوافق

التوافق يعني مجرد اتجاه الايرادات نحو موضوع واحد دون ان تتلاقى فهي ارادات تسير مستقلة في ذات الاتجاه وعرفته محكمه النقض بانه قيام فكره الاجرام بعينها عند كل من المتهمين اي توارد خواطرهم على الاجرام واتجاه خاطر كل منهما اتجاه ذاتيا الى ما تتجه اليه خواطر سائر اهل فريقه من تعمد ايقاع الاذى بالمجني عليه

ثالثا المساعدة

تعريف المساعدة

هي تقديم العون الى الفاعل في ارتكب الجريمة بناء عليه وقد عرفه المشرع الشريك بالمساعدة بانه من اعطي الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باي طريقه اخرى في الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها

صور المساعدة

- 1 - من حيث وسيله المساعدة لم يحدد المشرع وسائل معينه وانما ذكر بعض صوارها كاعطاء الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اي شيء اخر
- 2 - ومن حيث الهدف من المساعدة فقد تكون في الاعمال المجهزه للجريمة مثل تقديم ماده السامه او ارشاد الفاعل الى مكان الاشياء المراد سرقتها
- 3 - من حيث وقت تقديمها تنقسم المساعدة الى اعمال سابقه على ارتكاب الجريمة واعمال معاصره للجريمة ولا اشتراك في الاعمال اللاحقه للجريمة

الفرق بين الشريك بالمساعدة والفاعل بالدخول في ارتكاب الجريمة

الاتجاه الاول ويعول على طبيعه العمل وما اذا كان لازما لتمام الجريمة او غير لازم فيعد الجاني فاعلا اذا كان عمله الخارج عن الفعل المادي المكون للجريمة ضروريا ولازم لوقوعها

الاتجاه الثانيه ويعول هذا الاتجاه على الوحده الزمنيه والمكانيه التي تجمع فعل الفاعل وفعل مقدم المساعدة

ويبدو ان محكمه النقض تميل الى هذا الاتجاه

الفرع الثاني

النتيجه الاجراميه لنشاط الشريك

ماهيه النتيجه الاجراميه لنشاط الشريك
تعد جريمه الفاعل الاصلي بمثابه النتيجه المترتبه على نشاط الشريك وبدون هذه الجريمه يصبح نشاط الشريك بلا نتيجه اي بلا اثر

الفرع الثالث رابطته السببيه

مضمون رابطته السببيه

يشترط لمعاقبه الشريك ان تقوم رابطته السببيه بين نشاطه وبين النتيجة فهذه الرابطه هي التي يستكمل بها الركن المادي عناصره فيسال الشريك عن الجريمه التي ارتكبها الفاعل

الاشتراك في الاشتراك

وهو ان يوجه الشريك نشاطه الى شخص اخر يقوم بدوره بنشاط تبعي يترتب عليه ارتكاب الجريمه

المذهب الاول ذهب فريق من الشراح الى عدم جواز معاقبه شريك الشريك عن اشتراكه في الجريمه التي وقعت وذلك استنادا الى ان النص يتطلب علاقه مباشره بين الشريك والفاعل فالنص يعاقب على التحريض او الاتفاق او المساعدة على الفعل المكون للجريمه مباشره ولا يتحقق ذلك في العلاقه بين شريك الشريك والفاعل المذهب الثاني وهو الراي الراجح في الفقه وهو القانون لا يتطلب علاقه مباشره بين الشريك والفاعل الاصلي وانما كل ما يتطلبه هو ان تتوافر رابطته السببيه بين نشاط الشريك والجريمه التي ارتكبها الفاعل الاصلي ولما كانت هذه الرابطه قائمه حيث انه لولا نشاط الشريك الاول ما قام الشريك الثاني بنشاطه ولما ارتكبت الجريمه بالصوره التي ارتكبت بها فان الشريك الشريك يقع عليه العقاب و بهذا الراي اخذت محكمه النقض المصريه

العدول عن الاشتراك

قد يعدل الشريك عن رغبته في تمام الجريمه بدافع الندم او خشيه العقاب او لاي سبب اخر ولكن هذا العدول لا يخلو دون مساءلته اذا وقعت الجريمه تامه او في صوره الشروع المعاقب عليه اذ تقوم في هذه الحاله كل اركان الاشتراك ويشترط لذلك ان يكون عدوله غير مؤثر في صله السببيه بين اشتراكه وما وقع من الفاعل الاصلي اما اذا استطاع بعدوله ان يزيل كل اثر لاشتراكه بحيث يمكن القول ان الجريمه قد ارتكبت بصرف النظر عن الاشتراك فتكون المسؤوليه على الفاعل وحده

المطلب الثاني

الركن المعنوي في جريمه الاشتراك

اولا العلم بالجريمه

ينبغي ان يعلم الشريك ان النشاط الذي يقوم به من شأنه المساهمه في ارتكاب الفاعل للجريمه

ثانيا اراده المساهمه

يلزم فضلا عن العلم بالجريمه ان تنتجه اراده الشريك الى النشاط الذي يصدر عنه وهذه الاراده تتحقق دائما في الاتفاق والتحريض اذ لا يتصور ايهما الا اراديا ام المساعدة فيمكن ان تتحقق نتيجة للاهمال او عدم الاحتياط وعندئذ لا يتحقق قصد الاشتراك

الفصل الرابع المسؤولية والعقاب في المساهمة الجنائية المبحث الأول المسؤولية عن الجريمة المتعمده

اولا مسؤولية الفاعل الاصلي

القاعده العامه بالنسبه لاي فاعل في الجريمة هي انه يسال عن هذه الجريمة ويعاقب بعقوبتها ولا يتاثر في ذلك بوجود فاعلين اخرين معه في نفس الجريمة وتسير هذه القاعده على الفاعل حتى ولو كان دور في الجريمة لا يصل الى مرتبه الشروع كما في حاله الدخول بدور فعال

ثانيا مسؤولية الشريك

لا يختلف الوضع بالنسبه لمسئوليه الشريك في هذه الحاله لان المشرع حدد مسؤوليه الشريك في ماده ٤١ من قانون العقوبات التي تنص على انه من يشترك في جريمه فعليه عقوبتها فهذا النص يسوي بين مسؤوليه الشريك ومسئوليه الفاعل في استحقاق العقوبه المقرره قانون للجريمه المتعمده التي تمت على يد الفاعل

استثناء من القاعده

ومع ذلك فان المشرع قد يخرج على هذه القاعده التسويه بين الفاعل والشريك في حالات خاصه خصصتها ماده ٤١ من قانون العقوبات حيث نصت بعد تقرير التسويه الا ما استثنى قانونا بنص خاص ويستفاد من هذا التحفظ ان المشرع قد يقرر للشريك عقوبه تختلف عن العقوبه المقرره للفاعل الاصلي سواء هذا الاختلاف بالتشديد او التخفيف

المبحث الثاني المسؤولية عن الجريمة غير المتعمده

المسؤولية عن النتيجة المحتمله

تنص ماده ٤٣ من قانون العقوبات على انه من اشترك في جريمه فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض او الاتفاق او المساعدة التي حصلت

ويلزم لتطبيق هذه ماده توافر شرطين

الشرط الاول ان تتحقق عناصر الاشتراك وفي مقدمتها ان يوجه الشريك نشاطه نحو جريمه يرتكبها الفاعل فاذا وجه نشاطه الى امر مشروع لا يتوافر الاشتراك وبالتالي لا يسال عما يترتب على نشاطه من نتيجة محتمله

الشرط الثاني ان تكون الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة محتمله لنشاط الشريك وتكون النتيجة محتمله اذا كانت مما يمكن ان يترتب على الجريمة المتعمده بحسب المجري العادي للامور ومعيار الاحتمال موضوعي لا شخصي

المبحث الثالث المسئولية عن الظروف والاحوال الخاصه المطلب الأول

المسئولية عن الظروف الماديه

يقصد بالظروف الماديه الظروف التي تتعلق بماديات الجريمه لا بشخص الفاعل او
باشخاص المساهمين معه

والسائد في الفقه والقضاء بالنسبه للظروف الماديه انها تسير على كل من ساهم في
الجريمه فاعلا او شريكا سواء كان عالما بظروفها الماديه او لم يعلم

المطلب الثاني

المسئولية عن الظروف الشخصيه

يقصد بالظروف الشخصيه الاحوال التي تتعلق بشخص الفاعل وهي من طائفتين
ظروف تؤدي الى تغيير وصف الجريمه وظروف تؤدي الى تغيير العقوبه

الفرع الأول

الظروف الشخصيه التي تغير من وصف الجريمه

اولا توافر الظرف الشخصي في الفاعل

1 - اثر الظرف على غيره من الفاعلين

القاعده ان الفاعلين لا يتاثرون بما قد يتوافر لدي احدهم من ظروف خاصه وعلى ذلك
نص الماده ٣٩ من قانون العقوبات اذا وجد احوال خاصه باحد الفاعلين تقتضي تغيير
الوصف بالنسبه له فلا يتعدى اثرها الى غير منهم

2 - اثر الظروف على الشريك

يتاثر الشريك لتوافر هذه الظروف في احد الفاعلين بشرط ان يكون عالما به وقت قيامه
بنشاطه

ثانيا توافر الظرف الشخصي في الشريك

انه لا تاثير للشريك صاحب الصفه او الظرف ذاته وذلك لان الشريك لا يستمد اجرامه
من فعله هو بل من فعل الفاعل الاصلي

الفرع الثاني

الظروف الشخصيه التي تقتضي تغيير العقوبه

ماهيته واثرها

يقصد بالظروف الشخصيه التي تغير العقوبه تلك التي اذا تحققت في شخص الفاعل
اقتضت بالنسبه له تغيير العقوبه فحسب دون تغيير وصف الجريمه

اولا توافر الظروف في الفاعل

القاعده العامه ان الفاعلين لا يتاثرون بما قد يتوافر لدى احدهم من ظروف شخصيه
تغير العقوبه ومرد ذلك ان كل فاعل يستمد اجرام من فعله هو لا من فعل غيره من
الفاعلين

ثانيا توافر الظرف في الشريك

تسري الظروف التي تغير العقوبة على الشريك اذا كانت عالقته به ولا تمتد الى غيره من الفاعلين نظرا للطابع الشخصي المحض لهذه الظروف والذي يجيز التشديد او التخفيف لعله فيمن علقت به واحده

المطلب الثالث

اختلاف القصد او كيفيه العلم به

مضمون الاختلاف وحكمه

تنص المادة ٤١ من قانون العقوبات على انه اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفيه علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه كقصد الشريك منها او علم بها وعلى ذلك تكون القاعده هي ان كل مساهم في الجريمة يسال عن قصده من الجريمة وكيفيه علمه بها دون ان يتاثر في ذلك بقصد غيره منها او كيفيه علمه بها المطلب الرابع الاحوال الشخصيه المعفيه من العقاب او المخففه له

حالات عدم عقاب الفاعل واثرها على غيره:

نصت المادة ٤٢ من قانون العقوبات على انه اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحه او لعدم وجود القصد الجنائي او لاحوال اخرى خاصه به وجبت مع ذلك معاقبه الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا

اسباب الاباحه:

- تنص المادة ٦٣ من قانون العقوبات اذا كان الموظف العام قد ات عمل غير القانوني ولكن كان حسن النيه يعتقد شريعته نشاطه ولكن شريكه كان سيء النيه -اسباب الاباحه ذات طبيعته موضوعيه فلا يمكن ان تنشأ بمجرد اعتقاد مخالف للحقيقه فاذا قام لدى موظف مسؤوليته لا تنتفي لان اعتقاد شرعيه فعله ينفي القصد الجنائي لديه وتوصف حالته بانها غلط في الاباحه

انتفاء القصد الجنائي:

ان كون فاعل الجريمة حسن النيه لا يحول دون معاقبه الشريك كما لو دع كاتب الى تحرير عقد مزور وهو لا يعلم ان ما يكتبه تزوير فانه لا يعقاب عليه لعدم وجود القصد الجنائي ولكن الذي دعاه واحضر له ادوات الكتابه وذكر له الاسماء المزوره يعد شريكا تناله العقوبه

عدم توقيع العقاب على الفاعل لاحوال خاصه:

يشير المشرع بهذه العبارة الى موانع العقاب ويقرر انه اذا توفرت هذه الموانع لدي الفاعل فلم يوقع عليه عقاب ووجب مع ذلك توقيعه على الشريك

الباب الرابع اسباب الاباحه

ماهيه الاباحه

الاباحه تكليف يلحق الفعل المكون للجريمه اذا وقع في ظروف تنزع عنه صفه عدم المشروعيه.

اساس الاباحه

اساس الاباحه هو نفس اساس التجريم وهو حمايه المصلحه الاجتماعيه فاساس تجريم القتل هو حمايه الحق في الحياه واساس الاباحه هي انتفاء عله التجريم بمعنى الاباحه حكم يستنتج من نص التجريم اذا ما انتفت علتة

تقسيم اسباب الاباحه

النوع الاول اسباب اباحه مطلقه يتصور ان يستفيد منه كل شخص مثاله الدفاع الشرعي
النوع الثانى اسباب اباحه نسبيه فلا يستفيد منه الا شخص تتوافر فيه صفه معينه مثل الطبيب في ممارسه مهنة الطب او اشخاص يوجدون في مراكز معينه مثل استعمال السلطه الذي لا يستفيد منه الا الموظف العام

الجهل بالاباحه

يفترض الجاهل بالاباحه توافر سبب الاباحه بكل شروطه التي يحددها القانون واعتقاد مرتكب الفعل غير ذلك اي اعتقاده ان سبب الاباحه لم يتوافر وان فعله غير مشروع

الغلط في الاباحه

يعني الغلط في الاباحه توهم الجاني توافر سبب للاباحه بكل شروطه في حين ان هذا السبب غير متوافر

تجاوز الاباحه

يكون الفعل مباحا طالما لم يخرج فاعله عن الحدود المقرره للاباحه فاذا تجاوزها اصبح فعله غير مشروع و تجاوز الحدود المقرره قانون للاباحه قد يكون متعمدا وقد يتسبب عن خطأ وقد يحدث لسبب لا دخل لاراده الفاعل فيه والتجاوز المتعمد هو الذي يحدث عن علم واراده ويسال عن فاعله كما يسال عن جريمه عمدية وكل ما هناك ان المحكمه تراعي ظروفه عند تقدير العقوبه اما اذا لم يقصد الفعل وتجاوز الحدود المقرره قانون وانما حدث هذا نتيجة اهمال او عدم احتياط لا يصدر عن الشخص العادي اذا وجد في نفس الظروف فان المتسبب في النتيجة بخطئه يسال عنها اذا كان القانون بجريمه بوصفه الخطا واما اذا حدث التجاوز نتيجة حادث فجائي او اكراه معنوى فان الفعل لا يكون مسئولا

اسباب الاباحه وموانع المسئوليه

موانع المسئوليه هي اسباب تعرض لمرتكب الفعل فتجعل ارادته غير معتبره قانون بان تجردها من التميز او حريه الاختيار

اسباب الاباحه وموانع العقاب

يقصد موانع العقاب الاسباب التي تطرا بعد وقوع الجريمه وبعد اكتمال عناصر المسئوليه الجنائيه عنها ولكن المشرع قد يري ملائمه عدم توقيع العقاب على الجاني ذلك ان المصلحه التي يحققها توقيع العقاب تقل من حيث القيمه الاجتماعيه عن المصلحه التي تتحقق اذا لم يقع العقاب

اسباب الاباحه في القانون المصري

- 1 - استعمال الحق
- 2 - اداء الواجب
- 3 - الدفاع الشرعي

الفصل الأول

استعمال الحق

تنص المادة ٦٠ من قانون العقوبات على انه لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

المبحث الاول

الشروط العامة لاستعمال الحق

الشرط الاول وجود حق مقرر بمقتضى القانون

الحق هو كل مصلحة يعترف بها القانون ويحميها فيسمح تبعا لذلك بكل ما هو ملائم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا و ليس بشرط ان تكون المصلحة مقرره لمن يستفيد من الاباحه فقد تكون مكرره لشخص غيره او للمجتمع

الشرط الثانى الالتزام بحدود الحق

لا يكون استعمال الحق سببا للاباحه الا اذا كان ممن يخوله القانون ذلك وفى اطار الحدود التى رسمها المشرع للحق

- 1 - من يخوله القانون استعمال الحق يختلف تحديد الشخص الذي يخوله القانون استعمال الحق باختلاف الحقوق ويرجع هذا التحديد الى مصدر الحق فاذا كان مصدر الحق هو القانون فانه غالبا ما يقرره لشخص معين هو صاحب الحق دون غيره
- 2 - الحدود المقرره المقرره لاستعمال الحق وقد تتعلق قيود الحق بنوع الوسيله المستخدمه فى ممارسه الحق ومدى لزومها لهذه الممارسه

الشرط الثالث استعمال الحق بحسن نيه

لا يقرر المشرع الحقوق المختلفه الا لتحقيق اغراض اجتماعيه ولم يجعل المشرع استعمال الحق سببا لاباحه بعض الجرائم الا حين قدرا ان المصلحة الاجتماعيه التى يحققها استعمال الحق اجدر بالرعايه من المصلحة التى سمح باهدارها بهذا الاستعمال ولذلك قيد المشرع صاحب الحق بان يستهدف باستعمال حقه الغرض الاجتماعى الذى تقررت من اجله الاباحه وشرط استهداف الغرض الاجتماعى الذى تغايه القانون من تقرير الحق وهو ما يطلق عليه حسن النيه

المبحث الثانى تطبيقات استعمال الحق

المطلب الأول حق التأديب

تحديد حالات التأديب

اولا حق تأديب الزوج للزوجه

للزوج وفقا لاحكام الشريعة الاسلاميه حق تأديب زوجته تأديبا خفيف عن كل معصيه لم يرد فى شأنها حد مقرر

ويتقيد للزوج فى استعمال هذا الحق قيدين

القيد الاول ان يكون بوسائل معينه يلجا اليها الزوج ترتب ترتيبا معين حسب ما جاء فى

الايه القرانيه وهى الوعظ ثم الهجر فى المضاجع واخيرا الضرب

القيد الثانى يتعلق بالغايه من التأديب فيجب ان يستهدف الزوج بالتأديب اصلاح حال

الزوجه

ثانيا حق تاديب الصغير

تقرر الشرع الاسلاميه حق تاديب الصغير لكل من يلتزم بالرقابه قانونا او اتفاقا وهو ليس حقا مطلقا وانما يتقيد بقيددين
القيد الاول يتعلق بكيفيه استعمال الحق فيجب ان لا يتجاوز الثلاث ضربات ولا يكون بغير اليد
القيد الثاني ان تكون الغايه من استعمال حق التاديب تعليم الصغير او تهذيبه

المطلب الثاني حق مباشره الاعمال الطبيه

تعريف العمل الطبي

العمل الطبي هو نشاط يتفق في كفيته وظروف مباشرته مع القواعد المقرره في علم الطب ويتجه في ذاته الى شفاء المريض او اكتشاف المرض او التخفيف من اثره او منع تفاقمه او الوقايه منه

اساس الاباحه

يسند الفقه والقضاء هذه الاباحه الى ترخيص القانون فالمشرع يعترف بمهنه الطب وينظم كفيته مباشرتها فهو يسمح حتما بكل الاعمال الضروريه او الملائمه لمباشرتها

شروط الاباحه في العمل الطبي

الشرط الاول الترخيص بالعلاج

لا تباح الاعمال الطبيه الا لمن رخص له القانون بمزاولة مهنه الطب ومن اهم ما يتطلبه القانون لاعطاء هذا الترخيص حصول الطالب على المؤهل الدراسي الذي يعده لهذه المهنه

الشرط الثاني رضاء المريض

يعتبر رضاء المريض شرطا من شروط اباحه العمل الطبي ذلك ان المشرع يرخص للطبيب القيام بالاعمال الطبيه اذا دعاه المريض الى ذلك فلا يجوز له ان يفرض العلاج على احد

اشتراط رضاء المريض بالعلاج ليس مطلقا فقد يقوم الطبيب بالعمل الطبي دون توقف على رضاء المريض وذلك في حالتين

الحلقه الاولى حاله انتشار الاوبئه حيث يقوم الطبيب بالعمل الطبي ولو رفض المريض ذلك وعندئذ لا تستند الاباحه الى استعمال الحق وانما تستند الى تنفيذ القانون او استعمال السلطه

الحاله الثانيه حاله الضروره اذا كان المريض مهدد بخطر جسيم حال على حياته وكان غير قادر على التعبير عن ارادته وليس هناك من يمثله

الشرط الثالث قصد العلاج

الحق في مباشره العمل الطبي له غايته التي من اجلها قرره القانون وغايه العمل الطبي هي علاج المريض اي تخليصه من مرضه او تخفيف حدته اما اذا كان دخل الطبيب منصرف الى غرض اخرى غير العلاج فان فعله يعد غير مشروع يعاقب عليه على اساس العمد حتى ولو تم رضاء المجني عليه لان الرضا هنا لا يحو فعل الاعتداء على سلامه الجسم ولا يجرده من الصفه غير المشروعه

الشرط الرابع الخطا الطبي

يلتزم الطبيب باتباع الاصول والقواعد العلميه التي عرفها اهل العلم وقد عبرت محكمه النقض عن هذا الشرط بقولها انه من المقرر ان اباحه عمل الطبيب مشروط بان يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلميه المقرره فاذا فرط في اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسؤوليه الجنائيه بحسب تعمد الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله

المطلب الثالث

حق ممارسه الالاعاب الرياضيه

عله الاباحه

يقصد بالالاعاب الرياضيه مجموعه الالاعاب والتمارين البدنيه التي يمارسها بعض الناس بروح المنافسه من اجل تقويم اجسادهم ومن اجل التسلية خاضعين في ذلك لقواعد معينه في ممارساتها وبعض هذه الالاعاب يفترض استعمال العنف على جسم المنافس وبعضها لا يفترض ذلك وقد يترتب على ممارسه هذه الالاعاب المساس بجسم المنافس على الرغم من اتباع كل قواعد اللعب واصوله

شروط الاباحه في ممارسه الالاعاب الرياضيه

الشرط الاول ان تكون اللعبه من الالاعاب التي يعترف بهت النظام القانوني للانشطه الرياضيه اي ان تكون لها قواعد متعارف عليها وتقاليد تحمل المشتركين بها على احترام هذه القواعد وان تكون مما يمارس في جهه او جهات معينه
الشرط الثانيه ان تكون افعال العنف او الافعال التي افضت الى المساس بسلامه الجسم قد ارتكبت اثناء المباراه الرياضيه فان كانت قبل بدء المباراه او بعد انتهائها فلا اباحه ويقتضي هذا الشرط ان يكون المجني عليه قد رضا بالاشتراك في المباراه اذا لا مباراه بغير رضا من يشتركون فيها
الشرط الثالث ان يكون اللاعب قد راعيا جميع القواعد والاحكام الخاصه بممارسه اللعبه

الفصل الثاني

اداء الواجب

مضمون الاباحه

تنص الماده ٦٣ من قانون العقوبات على انه لا جريمه اذا وقع الفعل من موظف اميري في الاحوال الاتيه
اولا اذا ارتكب الفعل تنفيذ الامر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته او اعتقد انها واجب عليه

ثانيا اذا حسن نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته واعتقاده كان مبنيا على اسباب معقوله

الموظف العام

يعرف القانون الاداري الموظف العام بانه الشخص الذي يقوم بصفه قانونيه بعمل دائم في خدمه مرفق عام تديره الدوله او احد الاشخاص المعنويه العامه عن طريق الاستغلال المباشر

عرفته ايضا محكمه النقض بانه الذى يعهد اليه بعمل دائم في خدمه مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الاداري لذلك المرفق

شروط صفه الموظف العام

الاول ان يكون الشخص قد التحق بخدمه المرفق العام بصفه قانونيه
الثاني ان يقوم الشخص المعين بعمل يتصف بالدوام والاستمرار
الثالث ان يقوم بالعمل في مرفق عام تديره الدوله او احد الاشخاص المعنويه العامه عن طريق الاستغلال المباشر

المبحث الأول

العمل القانوني المشروع

الحاله الاولى تنفيذ امر الرئيس الذي تجب اطاعته

يتطلب القانون لمشروعيه عمل الموظف ان يصدر اليه الامر من الرئيس المختص بتنفيذ امر القانون ويشترط لمشروعيه عمل الموظف اذا تحقق امر القانون وامر الرئيس شرطان
الاول ان يكون الامر الصادر من الرئيس قانونيا سواء من حيث موضوعه او من حيث الاختصاص باصداره

الثاني ان يلتزم الموظف في تنفيذ الامر بحدوده

الحاله الثانيه تنفيذ القانون

تنتفي الصفه غير المشروعه عن عمل الموظف اذا كان مطابقا لما امرت به القوانين ولكي تتحقق الاباحه ويكون الفعل مشروعا لمطابقته لما تقضي به القوانين يلزم توافر الشروط الاتيه
اولا ان يكون الفعل الذي اتاه الموظف داخل اختصاصه وذلك حسب معايير الاختصاص الشخصيه والمكانيه والموضوعيه
ثانيا ان يكون العمل المباشر من الموظف قد روعيت فيه الشروط الشكليه والموضوعيه التي يتطلبها القانون لصحته
ثالثا ان يكون العمل قد ارتكب تحقيقا للغايه التي من اجلها منح القانون للموظف العام سلطه مباشرته اي ان يكون العمل متفقا مع القانون وتكون المصلحه المرجوه من النشاط الوظيفي

المبحث الثاني

العمل غير القانوني غير المشروع

الحاله الاولى حاله ارتكاب الموظف فعلا اعتقد انه من اختصاصه

وتفترض هذه الحاله ان الموظف قد اخطا في معرفه واجبه وقام بعمل خارجا عن اختصاصه اصلا ولكنه اعتقد انه من اختصاصه

الحاله الثانيه حاله تنفيذ الموظف امر رئيس اعتقد ان طاعته واجبه

يقصد بهذه الحاله تنفيذ الموظف امر ليس من واجبه تنفيذه اما لان العمل في ذاته غير جائز قانونا او لان الامر صدر من غير مختص باصداره او لانه صدر في غير الاحوال المقرر قانونا

شروط انتفاء مسئولية الموظف عن العمل غير القانوني غير المشروع

الشروط الأولى حسن النية

ويقصد بذلك ان يعتقد الموظف خطأ من مشروعيه الفعل المرتكب ويكون اما بالاعتقاد بان العمل داخل في اختصاصه الوظيفي وانه استوفي شرائطه القانونية واما بالاعتقاد ان طاعه الرئيس فيما امر به واجبه

الشرط الثاني التثبت والتحري وقيام الاعتقاد بمشروعيه الفعل على اسباب معقوله

لا يكفي ان يكون الموظف حسن النية وانما يتطلب المشرع ان يثبت ان الموظف قد قام بالتثبت والتحري وان اعتقاده مشروعيه الفعل مبني على اسباب معقوله

اثبات حسن النية

يلقي القانون عبء اثبات حسن النية والقيام بالتثبت والتحري على عاتق المتهم وذلك خلافا للقاعدة في المسائل الجنائية حيث يقع الاثبات على عاتق النيابة العامة

الفصل الثالث

الدفاع الشرعي

تعريف

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالايذاء حق يحميه القانون

طبيعته الدفاع الشرعي

الراي السائد لدى الفقه أن الدفاع الشرعي حق ولكنه ليس حق اماليا شخصيا يقابله التزام في ذمه شخص معين بل هو حق عام يقرره المشرع في مواجهه الكشافه و يقابله التزام الناس باحترام هذا الحق وعدم وضع العراقيل في طريق استعماله

اساس حق الدفاع الشرعي

المذهب الأول ذهب الفقه التقليدي الى ان عدم العقاب يستند الى تخلف الركن المعنوي للجريمة على اعتبار ان اراده المدافع عن حقوقه المعتدى عليها تكون خاضعة لضغوط ناشئة عن الاعتداء مما يجعلها غير معتبر قانون لقيام الركن المعنوي الذي يتطلب حريه الاراده

المذهب الثاني ذهب جانب اخر من الفقه الى ان عدم العقاب مرجعه الى ان المدافع يمارس وظيفه عامه نيابه عن الدوله التي لا تتمكن من رد الاعتداء في حينها فالدوله تفوض الافراد في رد الاعتداء بسبب الضروره

المذهب الثالث الحقيقه ان الدفاع الشرعي يعتبر سببا للاباحه قائما بذاته تنتفي فيه الصفه غير المشروعه عن الفعل

المبحث الأول

الاعتداء

الشروط الواجب توافرها في الاعتداء

نصت الماده ٢٤٦ من قانون العقوبات عن شروط الاعتداء فقضت على ان حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبنيه بعد استعمال القوة اللازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمه على النفس منصوصا عليها في هذا القانون وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد اي فعل يعتبر جريمه من الجرائم المنصوص عليها

شروط الاعتداء

الشرط الأول ان يكون الاعتداء بفعل يعد جريمه على النفس او المال

الشرط الثاني ان يكون حال او على وشك الوقوع

الشرط الثالث ان يكون حقيقيا او تصوريا مبنيا على اسباب معقوله

المطلب الأول

الاعتداء بفعل يعد جريمه على النفس او المال

الاعتداء بفعل يعد جريمه

لكي ينشأ حق الدفاع الشرعي يلزم ان يكون الاعتداء او خطر الاعتداء بفعل يعد جريمه

ومن المقرر انه لا يعد من الافعال جريمه الا من كان صادرا عن انسان

الاعتداء بفعل يعد جريمه على النفس او المال

اولا جرائم النفس

يقصد بجرائم النفس الجرائم التي تقع اعتداء على مصلحه تتعلق بشخص المجني عليه

كانسان سواء تعلقت بمكونات الماديه او المعنويه

ثانيا جرائم المال

هي الجرائم التي تنال بالاعتداء حقوقا ذات قيمه اقتصاديه وداخله لذلك في دائره

التعامل

جرائم الاعتداء على المال التي تبيح الدفاع الشرعي:

- 1 - جرائم الحريق العمد
- 2 - جرائم السرقة والاغتصاب
- 3 - جرائم التخريب والتعيب والانتلاف
- 4 - جرائم انتهاك حرمة ملك الغير
- 5 - جرائم الدخول في ارض مهيئه للزرعه او مبذور فيها زرع او محصول او مرور المتهم فيها بنفسه أو بمفرده او ببهائمه او دوابه المعده للجار والحمل والركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها وكان ذلك بغير حق
- 6 - جريمه التسبب عمدا في اتلاف شيء من منقولات الغير
- 7 - جريمه رعي مواشي او تركها ترعي بغير حق في ارض بها محصول او في بستان

المطلب الثاني

اعتداء حال او على وشك الوقوع

الخطر الوشيك

يفترض الخطر الوشيك ان الاعتداء لم يبدأ بعد ولكن صدرت عن المعتدي افعال تجعله

من المنتظر ان يعتدي على الاعتداء على الفور

الخطا المستقبلي لا يبيح الدفاع

الخطر الذي يبرر الدفاع الشرعي يجب ان يكون قائما بالفعل وعلى ذلك فان كان

الخطر مستقبلا او محتملا لا يجوز الدفاع الشرعي

انقضاء حاله الدفاع بزوال الخطا

الدفاع الشرعي جائزه طالما ان الاعتداء قد بدءا ولم ينتهي بعد فمال زال بعد الخطر قائما فاذا زال الاعتداء سواء بتمام الجريمه او بدفع من المدافع او من غيره او بتوقف المعتدى عنه فان حق الدفاع لا يصح له وجود ويصبح فعل المعتدى عليه بعد ذلك نوع من الانتقام محظور على الافراد

المطلب الثالث

ان يكون الاعتداء حقيقيا او تصوري مبني على اسباب معقوله الاصل في الاعتداء الذي يبيح حاله الدفاع الشرعي ان يكون خطرا حقيقيا ومع ذلك فقد يكون الخطر وهميا كما لو تصور شخص انه مهدد بخطر اعتداء على نفسه او على ماله وكان لتصورها اسباب جديه معقوله جاز له ان يدفع ما تصوره اعتداء بالدفاع الشرعي

المبحث الثاني

الدفاع

- اذا وقع الاعتداء بالشروط السابق بيانها كان للمعتدي عليه وللغير ان يرتكب الافعال اللازمه لرد كل فعل يعتبر جريمه على النفس او المال مما نص عليه
- ولا يعني تحديد هذه الافعال ان المشرع حصر فيها افعال الدفاع وانما الدفاع جائز باي فعل اجرامي والسبب في ذلك يرجع الى ان المشرع ذكر هذه الافعال بعد باعتبارها تمثل اغلب صور الدفاع
- والاصل في فعل الدفاع ان يكون بنشاط ايجابي ومع ذلك فمن المتصور ان يقع بنشاط سلبي
- والدفاع غير مقصور على صاحب الحق المهدد بالاعتداء وانما يجوز للغير ولو لم تكن له صله بالمهدد بالاعتداء
- ولا يشترط ان يكون الدفاع بعلم او رضاء صاحب الحق المهدد بالاعتداء الا انه اذا كان صاحب الحق قد رضي بوقع الاعتداء عليه وكان الحق من الحقوق التي يجوز التصرف فيها فان وصف الاعتداء يزول عن الفعل ولا يجوز دفعه بالجريمه

الدفاع عن طريق الوسائل الاليه

يري الفقه انه يجب النظر الى الخطر في اللحظه التي تعمل فيها الاله او الاداه ضد المعتدى عندئذ يكون الخطر محققا بمن اعد الوسيله لرد الاعتداء على انه لا يشترط لابعاه مايحدث من الضرر ان يكون متناسب مع الاعتداء والا كان صاحب المكان متجاوزا حد الدفاع الشرعي

شروط فعل الدفاع

- الاول شرط لزوم الدفاع بمعنى ان تكون الجريمه التي يبيحها القانون لازمه من اجل الدفاع
- الثاني شرط التناسب بمعنى ان يكون رد العدوان متناسب معه

المطلب الأول لزوم الدفاع

مضمون اللزوم

يقصد بلزوم الدفاع ان يكون الفعل الذي ارتكبه المدافع هو الوسيله الوحيديه لرد الاعتداء ويقوم شرط اللزوم على عنصرين الاول ان يكون فعل الدفاع هو الوسيله الوحيديه لرد الاعتداء والثاني ان يوجه هذا الفعل الى مصدر الخطر حتى يكون خالصا لوجه الدفاع العنصر الاول عدم وجود وسيله اخرى لاتقاء الخطر غير فعل الدفاع فاذا وجدت امام المدافع وسيله اخرى غير فعل الدفاع يمكن ان يرد بها الخطر لا يباح له ارتكاب الجريمة

العنصر الثاني توجيه فعل الدفاع الى مصدر الخطر

لا يباح فعل الدفاع الا اذا كان موجها ضد مصدر الخطر حتى يمكن التخلص منه اما اذا ترك المعتدى عليه مصدر الخطر يهدده وجهه فعله الى شخص او شيء لا يصدر الخطر عنه فلا محل لاحتجاجة بالدفاع الشرعي لان الفعل غير ذي جدوى في التخلص من الخطر فهو غير لازم لذلك

شروط استثناء عدم جواز مقاومه مامور الضبط القضائي:

تنص المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات على انه لا يباح حق الدفاع الشرعي مقاومه احدى مامور الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النيه ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جراح بالغه وكان لهذا التخوف سبب معقول

الشرط الاول ان يكون المعتدى احدى مامور الضبط القضائي

يراد به مامور الضبط رجال الضبطيه الاداريه والقضائيه وهم فريق من الموظفين العاميين يدخل في اختصاصاتهم اتخاذ اجراءات القهر والاجبار لتنفيذ لحكم القانون او اوامر الرؤساء فيدخل في عدادهم اعضاء النيابة العامه و رجال الشرطه والقوات المسلحة فليس كل موظف عام من ماموري الضبط

الشرط الثاني ان يكون مامور الضبط حسن النيه

يراد بحسن النيه اعتقاد مامور الضبط ان عمله مشروع وفي حدود قانون ولكن تنقصه الاسباب المعقوله التي يستند اليها في اعتقاده فاذا قبض على متهم بمقتضى امر بالقبض باطل من حيث الشكل وهو يجهل هذا العيب وقام بالثبوت والتحري الكافيين فان حق الدفاع الشرعي لا يقوم ازاءه تطبيقا للقواعد العامه

الشرط الثالث الا يكون عمل مامور الضبط مما يخشى منه الموت او جراح بالغه

لم يقرر المشرع خطر الدفاع الشرعي ضد مامور الضبط اذا كان الخطر الناشئ عن فعله خطر جسيما يهدد النفس فالاذي الذي يهدد به هذا الخطر غير قابل للاصلاح وليس من المصلحه اهدار اهم حقوق الافراد لمجرد ضمان مباشره مامور الضبط اختصاصه فاذا تحقق خوف الموت او الجروح البالغه من فعل مامور الضبط وكان لهذا التخوف اسباب معقوله جائزه الدفاع الشرعي ضده وتقدير هذه الاسباب متروكه للسلطه التقديرية لقاضي الموضوع

المطلب الثاني تناسب الدفاع

مضمون التناسب

يقصد بالتناسب ان تكون القوه التي يستخدمها المدافع متناسبه مع الاعتداء الحال او الوشيك الوقوع والتناسب المطلوب بين الدفاع والاعتداء لا يقصد به التماثل في الضرر بل يقصد به التناسب في الوسيله المستخدمه في الدفاع
خطر الدفاع عن طريق الوسائل الاليه:

-ومن ما يثار في هذا الشأن ان تكون وسيله الدفاع مهيئه سلفا قبل وقوع الاعتداء بحيث تعمل هذه الوسيله لحظه وقوع الاعتداء وحين يكون وشيك الوقوع ويرتبط هذا بوسائل الدفاع الاليه والسائده في الفقه ان هذه الوسائل تعتبر مشروعه اذا كانت لا تعمل الا ضد المعتدي وكانت في عملها متناسبه مع قدر الاعتداء المتوقع
- ولكن اذا كانت الوسيله التي اعدّها الشخص لا تعمل ضد المعتدي وحده بل يمكن ان تعمل ضد شخص بريء فانها تخرج عن ان تكون وسيله دفاع شرعي بل انها تكون عدوانا عمديا

خطر القتل العمد كوسيله لرد الاعتداء الا في احوال معينه:

اولا الجرائم التي تبيح القتل العمد دفاعا عن النفس

- 1 - فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغه اذا كان لهذا التخوف اسباب معقوله ويراد بالجراح البالغه ما يكون من شأنه احداث عاهه او مرض او عجز خطير وللقاضي ان يراقب تقدير المعتدي عليه ليتحقق من قيامه على اسباب معقول
- 2 - اتيان امره كرها او هتك عرض انسان بالقوه ويدخل في ذلك جريمه اغتصاب الاناث و جريمه هتك عرض انسان بالقوه او الشروع في ذلك
- 3 - اختطاف انسان

ثانيا الجرائم التي تبيح القتل العمد دفاعا عن المال

- 1 - فعل من الافعال المبينه في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ويقصد المشرع بذلك جرائم الحريق العمد
- 2 - سرقة من المسروقات المعدوده من الجنايات مثل السرقة بالاكره او السطو
- 3 - الدخول ليلا في منزل مسكون او في احدى ملحقاته والعله في ذلك ان من يدخل منزل الغير ليلا دون علمه يريد شرا غير معروف مداه فقد يكون عرضه في القتل او السارقه ولذلك يعتبر المشرع حائز المكان على حق حينما يفترض ان من يدخل مسكنه في هذه الظروف يهدد بخطر جسيم لا يصلح لدرئه غير القتل العمد
- 4 - فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغه اذا كان لهذا التخوف اسباب معقوله

المبحث الثالث

تجاوز حدود الدفاع الشرعي

المقصود بالتجاوز

يقصد المشرع بالتجاوز الخروج على حدود حق الدفاع الشرعي وفي تعبير اخر يقصد بالتجاوز استعمال قدر من القوه يزيد على المطلوب لدرء الخطر

ويشترط القانون لا اعتبار الجاني متجاوز حدود الدفاع الشرعي شرطان
الشرط الاول نشوء حق الدفاع الشرعي
لا يصح اعتبار المتهم متجاوزا حق الدفاع الشرعي الا اذا كان قبل التجاوز في حاله
دفاع شرعي عن النفس او المال
الشرط الثاني حسن النية
ويتحقق حسن النية اذا كان تجاوز حق الدفاع الشرعي عن غير قصد من الجاني بان
كان يعتقد انه لايزال في حدوده وان الوسيله التي استخدمها كانت بالقدر المناسب لرد
الاعتداء

حكم التجاوز
اعتبر المشرع المصري التجاوز بالتحديد السابق جريمه مديه لا يعفي الجاني من
المسئوليه كليه وانما رتب على التجاوز اثر متعلق بالعقوبه جعل استخدامها جوازا
للمحكمة تبعا للظروف الخاصه بالجاني اي بحسب ما اذا كانت هناك ظروف ادت الى
خطا الجاني في تقدير التناسب من عدمه وعلى ذلك يجوز للقاضي ان يحكم بالعقوبه
المقرره اصلا للجريمه اذا وجد ان التجاوز ليس له ما يبرره كما يجوز له اذا كانت
الواقعه جنايه ان يخفف العقاب بالتطبيق للماده ١٧ من قانون العقوبات الخاصه
باستعمال الرأفه

الباب الخامس

موانع المسئوليه الجنائيه

يقصد به موانع المسئوليه الجنائيه تلك الاسباب التي تؤثر في اهليه الشخص فتجعله
غير صالح قانون لتحمّل تبعيه الجريمه التي ارتكبها

الفصل الأول

الاسباب التي تنال من حريه الاختيار

يقصد بحريه الاختيار مقدره الجاني على تحديد الوجهه التي تتخذها ارادته اي مقدرته
على دفع ارادته في وجهه بعينها من الوجهات المختلفه التي يمكن ان تتخذها وليست
هذه الحريه مطلقه وانما هي مقبده فتمه عوامل لا يملك الجاني السيطرة عليها وثمره
مجال يتمتع في داخله بحريه التصرف

المبحث الأول

الاكراه

لم ينص المشرع المصري صراحة على الاكراه كمانع من موانع المسئوليه الجنائيه
وتعليل ذلك تقدير المشرع ان حكمه من الواضوح بحيث يغني عن نص يقرره صراحة
فهو يستخلص من القواعد العامه لحريه الاختيار كعنصر اساسي في المسئوليه الجنائيه

المطلب الاول

الاكراه المادي

تعريف

يقصد بالاكراه المادي تلك القوه الماديه التي تقع على جسم الشخص فتمحو ارادته
وتدفعه الى ارتكاب الفعل او الامتناع عن الفعل المكون للجريمه

القوه القاهره

هي القوه التي لا تصدر عن شخص مثل القوه الطبيعيه او قوه الحيوان وهي تتفق مع الاكراه المادي في انها تمحو اراده الشخص بقوه ماديه لا قبل له بمقاومتها فتدفعه الى ارتكاب الفعل الذي يعد في القانون جريمه ولكنها تختلف معه في انها لا تصدر عن الانسان بل انها مصدرها قوه طبيعيه كالفيضان او الريح او مصدرها حيوان

الحادث الفجائي

الحادث الفجائي عباره عن قوه غير متوقعه تنشأ عن فعل انسان او قوي الطبيعيه التي لا تترك مجالا امام الفاعل ليعمل فيه اختياره

شروط انتفاء المسئوليه في حاله الاكراه المادي او القوه القاهره:

الشرط الاول الا يكون في وسع المكره او الواقع تحت تاثير القوي القاهره ان يتوقع حدوث السبب المفضي الى الاكراه او وقوع القوه القاهره ولا يكون ذلك في استطاعته اما اذا امكن له توقعه ومع ذلك لم يتحاشي الدخول تحت سلطانه فانه لا يعد مكرها
الشرط الثاني ان يكون من المستحيل على المتهم ان يتجنب الفعل او الامتناع الذي تقوم به الجريمه

المطلب الثاني

الاكراه المعنوي

تعريف

هو قيام شخص بممارسه الضغط على اراده شخص اخر لحمله على ارتكاب جريمه معينه فالاكراه المعنوي لا يعدم اراده المكره من الناحيه الماديه ولكنه يشيل حركتها ويذهب بقيمتها من حيث القدره على الاختيار وذلك تحت تاثير الخوف من خطر او ضرر جسيم وشيك الوقوع و ليس في الامكان دفعه او الافلان منه الا بارتكاب الجريمه ويشترط لتوافر حاله الاكراه المعنوي التي تعفي من المسئوليه الجنائيه ان يثبت ان الجاني كان يبغى بفعله دفع مضره لا يبررها القانون

المبحث الثاني

حاله الضروره

تنص ماده ٦١ من قانون العقوبات على ما ياتي لا عقاب على من ارتكب جريمه الجاته الى ارتكابها ضروره وقايه نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته داخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقه اخرى والضروره هي ان يجد الانسان نفسه او غيره مهدد بخطر جسيما على وشك الوقوع فلا يرى سبيل للخلاص منه الا بارتكاب الفعل المكون للجريمه

الفرق بين الاكراه المعنوي وحاله الضروره

اولا الخاضع للاكراه المعنوي يحدد له السلوك المطلوب منه لكي يتفادى الخطر المهدد به ولكن من يوجد في حاله ضروره لا يحدد ذلك بل عليه ان يلاحظ الظروف المحيطه ويتصور وسيله اجتناب الخطا

ثانيا الاكراه المعنوي يصدر عن انسان دائما ولكن ظروف الضروره يغلب الا تكون من فعل الانسان وتضيق حريه الاختيار عند الاكراه المعنوي اكثر من ما تضيق في حاله الضروره

شروط قيام حاله الضروره

اولا الشروط المتعلقة بالخطر

- 1 - ان يكون الخطر واقعا على انسان
- 2 - ان يكون الخطر جسيما
- 3 - ان يكون الخطر حالا
- 4 - الا يكون لاراده الفاعل داخل في حلول الخطر

ثانيا الشروط المتعلقة بجريمه الضروره

- 1 - شرط اللزوم
- 2 - عدم امكان دفع الجريمه بوسيله اخري

الفصل الثاني

الاسباب التي تنال من قدره على التمييز والادراك

المبحث الأول

الجنون والعاهه العقلية

نص القانون

نصت المادة ٦٢ من قانون العقوبات على انه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لجنون او عاهه في العقل

شروط امتناع لمسئوليه المجنون او عاهه العقل

الشرط الاول ان تثبت حاله الجنون او عاهه العقل

لم يورد المشرع تحديدا لمدلول الجنون او عاهه العقل كما انه ليس من شان الفقه الجنائي ان يحدد معنى الجنون او عاهه العقل فهذا التحديد يدخل في اختصاص علماء الطب العقلي ويستطيع القاضي الرجوع الى الطبيب المختص لتحديد ما اذا كان المتهم مجنون او غير مجنون

الشرط الثاني ان يكون الفاعل فاقد الشعور او الادراك وقت ارتكاب الفعل

لا تؤدي اي عله تصيب العقل الى الاعفاء من المسؤولية اذ يلزم ان يترتب على هذه العله فقد الادراك الذي يمنع المسؤولية اما اذا كانت عاهه العقل متوفره ولكن لم يترتب عليها هذا الاثر كالفه والحمق لا يتحقق مانع مسؤوليه

الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة:

اولا وقف اجراءات الدعوه

تنصف المادة ٢٣٩ من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا اثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهه في عقله ظهرت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود الى رشده

ثانيا وقف تنفيذ العقوبه

تنص المادة ٤٨٧ من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحرية بجنون وجب تاجيل تنفيذ العقوبه حتى يبرأ ويجوز للنيابه العامه ان تامر بوضعه في احدى المحال المعده للامراض العقلية وفي هذه الحاله تستنزل المده التي يقضيها في هذا المحل من مده العقوبه المحكوم بها

المبحث الثاني الغيبوبة

نص القانون

تنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات على انه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئه عن عقاقير مخدره ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او على غير علم بها

اولا السكر غير اختياري

الشرط الاول ان يكون الجاني فتقد الشعور والاختيار وقت ارتكاب الفعل وهو ذات الشرط الذي يتطلبه القانون لامتناع مسؤوليه المجنون والمصاب بعاهه عقليه بالشعور والاختيار هما مناط المسؤوليه الجنائيه فحيث ينتفي احدهما او كلاهما تنتفي هذه المسؤوليه ويجب ان يكون فقد الشعور او الاختيار كاملا فان كان جزئيا فلا تمنع المسؤوليه وان امكن اعتبره القاضي سببا لتخفيف العقوبه في حدود سلطه التقديره كما يجب ان يكون فقد الشعور او الاختيار معاصرا لارتكاب الفعل متحققا قبل ارتكاب الفعل او بعده لكنه لم يكن قائما وقت ارتكاب الجريمة لا يتوافر مانع المسؤوليه الشرط الثاني ان يكون فقد الشعور او الاختيار بسبب غيبوبه ناشئه عن عقاقير مخدره ايا كان نوعها اذا اخذ قهرا عنه او على غير علم بها

ثانيا السكر الاختياري

يستفاد من نص المادة ٦٢ من قانون العقوبات ان من يتناول عقاقير مخدره بارادته و على علم بحقيقتها يسال عما يقع منه من جرائم تحت تاثير فقد الشعور والادراك الناتج عن تعاطي هذه العقاقير وقد اجمع الفقه على مساله السكران باختياره جنائيا في هذه الحاله ولكنهم اختلفوا حول طبيعه المسؤوليه ومداها ويذهب الراي السائد الى ان المشرع يقرر مسؤوليه السكران باختياره عن الجرائم التي يرتكبها كما لو كان غير خاضع لتاثير المخدر سواء كانت عمديه او غير عمديه موقف القضاء في تحديد مسؤوليه السكران باختياره تفرق محكمه النقض المصريه بين الجرائم العمديه التي تقوم على القصد العام وتلك التي تقوم على القصد الخاص بحيث تقوم المسؤوليه الجنائيه عن الجرائم العمديه القائمه على القصد العام دون ما نظر لفقد الادراك الناجم عن تعاطي المخدر اما الجرائم العمديه القائمه على القصد الخاص فلا يسال الشخص عنها وانما يسال عن جريمه اخرى تقوم بالقصد العام ان كان لمثل هذه الجريمة وجود في القانون اما اذا لم يكن له وجود فلا يسال جنائيا على الاطلاق

المبحث الثالث

صغر السن

تنص المادة ٦٤ من قانون العقوبات على انه لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من السن سبع سنين كامله

عله امتناع المسؤوليه

عله امتناع مسؤوليه الصغير هي انتفاء التمييز لديه وتعليل انتفاء التمييز انه يتطلب توافر قوي ذهنيه قادره على تفسير المحسوسات وادراك ماهيه الافعال وتوقع اثرها ولا

تتوفر هذه القوة الا اذا نضجت في الجسم الاجزاء التي تؤدي العمليات الذهنية وتوافر قدر من خبره بالعالم الخارجي تعتمد عليه هذه العمليات

سن التمييز

اولا من السابعة الى الخامسة عشر

نصت المادة السابعة من قانون الاحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ على انه فيما عدا المصادر واغلاق المحل لا يجوز ان يحكم باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه بالتدابير الاتية

١ - التوبيخ

٢ - التسليم

٣ - الالحاق بالتدريب المهني

٤ - الالزام بوجبات معينة

٥ - الاختبار القضائي

٦ - الایداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

٧ - الایداع في احدى المستشفيات المتخصصة

ثانيا من الخامسة عشر الى الثامنة عشر

اذا ارتكب الحدث الذي تزيد سن على ١٥ سنة ولا تجاوز ثماني عشره سنه جريمه عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبده يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات واذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن واذا كانت الجنایه عقوبتها الاشغال الشقة المؤقتة او السجن تستبدل هذه العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر واذا كانت عقوبتها السجن تسبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال لا تزيد على ثلث الحد الاقصى للعقوبة المقرره للجريمه

الجزء الثاني

النظريه العامه للعقوبه والتدابير الاحترازيه

الباب الأول

النظريه العامه للعقوبه

تعريف العقوبه هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من اجل الجريمه و يتناسب معها

الفصل الأول

مبادئ النظريه العامه للجريمه

ينقسم الى

اولا تعريف العقوبه بخصائصها

ثانيا اغراض العقوبه

ثالثا تقسيم العقوبات

المبحث الاول جوهر العقوبة وخصائصها

جوهر العقوبة

العقوبة ايلام وايداء لمن ينزل به ويتحقق الايلام عن طريق المساس بحق لمن توقع عليه ويمكن تعريفها ايضا بانها انتقاص او حرمان من كل او بعض الحقوق الشخصية يتضمن الى ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجة قانونيه لجريمته ويتم توقيعهها باجراءات خاصه وبمعرفه هيئه قضائيه

خصائص العقوبة

اولا قانونيه العقوبة

لا عقوبه الا بقانون فيلزم النص عليها وتحديدھا منعاً لتعسف السلطات الحاكمه مع الافراد

ثانيا عداله العقوبة

يجب ان ترضى العقوبه شعور الناس بالعداله ولا تكن كذلك الا اذا كانت متناسبه مع الجريمه

ثالثا ان تنطوي على معنى الايلام

بغير تفريط ولا افراط فلا فائده من عقوبه غير رادعه ولا من قسوه لا تبررها مصلحه

رابعا ان تكون العقوبه شخصيه

لا توقع ولا تنفذ الا على من ارتكب الجريمه او شارك فيها ونتيجه لذلك تكون الدعوى العموميه شخصيه لا ترفع الا على المجرم فلا تقام على الوالي او الواصي او القيم ما دام لم يثبت في حق احدهما خطأ شخصي كان سببا في وقوع الفعل من الصغير او المجنون

خامسا المساواه في العقوبه

ويقصد بالمساواه ان تكون العقوبه المقرره في القانون للجريمه واحده بالنسبه لجميع الناس اما القاضي فله مطلق الحريه في وزن العقوبه التي قدرها لكل متهم في حدود سلطته التقديرية

سادسا قابليه العقوبه للتجزئه

والعقوبتان الوحيدتان اللتان لا تقبلان التجزئه في القانون المصري هي الاعدام والسجن المؤبد ولكن المحكمه تجد في ماده ١٧ عقوبات مخرجا يجنبها توقيع عقوبه الاعدام اذا رأت في ذلك تحقيق للعداله كما ان الافراج الشرطي يجعل عقوبه السجن المؤبد هي في الواقع سجنا مؤقتا

سابعا قابليه العقوبه للرجوع فيها

فمن الممكن ان يخطئ القضاء عند توقيع العقوبه وهذا متحقق في العقوبات الماليه وحدها ام غيرها فيكتفي بتعويض المحكوم عليه او ورثته عما نفذ خطأ ويكون ذلك عن طريق مخاصمه القاضي او عضو النيابة اذا وقع من احدهما في عملهما غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم

التمييز بين العقوبة وغيرها من الجزاءات الاخرى

(1) العقوبة والتدابير الاحترازية

تختلف العقوبة عن التدبير الاحترازي من حيث الاساس والهدف والمضمون فاساس التدابير الاحترازية هو حاله الخطره لشخص الجاني وهدفه وقايه المجتمع من الجاني بعلاجه بينما اساس العقوبة خطأ الجاني وهدفها الايلام او التكفير ولذلك فالتدبير لا يتضمن معنى الايلام او المساس بالشرف والاعتبار المقصود لذاته يضاف الى ذلك ان العقوبة محدده المده بين من الاصل في التدبير انه غير محدد المده لانه يتناسب مع مقدار الخطوره الاجراميه للجاني ويتعذر بالتالي علي القاضي ان يحدد مقدما مده التدبير التي تزول معها حالات الضروره

ويتفق التدبير الاحترازي مع العقوبة في ان كل منهم مقرر بنص في القانون فالتدبير الاحترازي ايا كان الغرض منه تشكل اعتداء على الحريه الشخصيه ومن ثم فلا يجوز توقيع اي تدبير احترازي ما لم يرد نص به

(2) العقوبة والتعويض المدني

العقوبة سببها وقوع الجريمة المنصوص عليها قانونا بينما سبب التعويض المدني كل فعل خاطئ يسبب ضررا للغير متي ارتبط الخطا بالضرب بعلاقه السببيه والعقوبة قد تنصب على الحق في الحياه او الحريه او الشرف والاعتبار اما الجزاء المدني فقد يتمثل في بطلان التصرف القانوني واعاده الحال لما كان عليه والتعويض هو الصوره الغالبه فالجزاء المدني ينصب علي الذمه الماليه للشخص وتختلف العقوبة عن التعويض المدني من حيث غايه كل منهما فالعقوبة غايتها ردع الجاني ومحاولة اصلاحه بينما غايه التعويض المدني جبر الضرر الذي لحق بالشخص المضروب من خلال تعويض مالي يلتزم بادائه بسبب الضرر

كما ان العقوبة ترتبط بشخص المجرم بخلاف التعويض المدني فانه لا يرتبط بشخص المحكوم عليه

(3) العقوبة والجزاء التاديبى

تتشترك العقوبة مع الجزاء التاديبى في انها تهدف الى ضبط السلوك الاجتماعى للافراد وليس لخطاء معين ولكنها تختلف عنها في الواجهه الاتيه

1 - العقوبة جزاء موجه لجميع المواطنين بينما الجزاء التاديبى مقرر لطائفه او هيئه معينه تخضع للنظام التاديبى

2 - العقوبة تتمثل في الم معين يصيب المحكوم عليه والانتقاص من حقوقه ومصالحه بينما الجزاء التاديبى ينطوي على قدر من الالم يختلف في طبيعته عن الالم المستفاد من العقوبة

3 - صاحب الحق في المطالبه بالعقوبة هو المجتمع عن طريق النيايه العامه بصفتها ممثله للمجتمع بخلاف الجزاء التاديبى فصاحب الحق فيه هو الهيئه او الطائفه التي اعتدى على مقتضيات الوظيفه بها

4 - قد يصل الجزاء في العقوبة الى حد الاعدام او السجن بينما لا يتجاوز الجزاء التاديبى حد اللوم او الانذار او حرمان المخالف من بعض المزايا او فصله من الجبهه التي يعمل بها او منعه من مزاولة نشاط المهنة التي ترفها

النتائج المترتبة على التمييز بين العقوبة وغيرها من الجزاءات

1 - جواز الجمع بين العقوبة وغيرها من الجزاءات الاخرى فمن المتصور ان يعاقب شخص من اجل فعله وان يلزم بتعويض ضرره وان يوقع عليه جزاء تاديبى من اجله

2 - عدم خضوع التعويض والجزاء التاديبى للقواعد الخاصه بالعقوبة

المبحث الثاني

اغراض العقوبة

المقصود باغراض العقوبة

يقصد بذلك الوظائف المنوطه بالعقوبة او فاعليتها في احداث الاثار المترتبة عليها والتي من اجلها تستخدمها الدولة كرد فعل حيال الجريمة

تنوع اغراض العقوبة

الهدف الاخير للعقوبة هو حمايه الحقوق والمصالح التي قدر المشرع جدارتها بالحمايه الجنائيه اي مكافحه الاجرام ولكن العقوبة تسعى الى ادراك هذا الهدف عن طريق اغراض قريبه لها يعد تحقيقها بمثابة الوسيله الى بلوغ ذلك الهدف

اولا تحقيق العدالة

الجريمة عدوان على العدالة كقيمه اجتماعيه وهي كذلك عدوان على الشعور بها المستقر في ضمير الافراد وتهدف العقوبة الى محو هذا العدوان

1 - انت تعيد للعدالة كقيمه اجتماعيه اعتبارها وترضى الشعور بها الذي جرح

2 - اعاده التوازن بين المراكز القانونيه التي اخل بها وقوع الجريمة بما تنزله بالجاني من شر في مقابل الشر الذي انزله هو بالمجنى عليه فتحفظ بذلك قيمه اخلاقيه لها اهميتها في المجتمع وتعيد للقانون هيئته وللسلطه احترامها

ثانيا العرض النفعي الردع بنوعيه

1 - الردع العام يراد به من انذار الناس كافه بسوء عاقبه الاجرام والم العقوبة كي يصرفهم عن التفكير في ارتكاب الجرائم

2 - الردع الخاص يقصد به الاثر المباشر للعقوبة عندما يحكم بها على الجاني فتصيب بدنه او حريته او ماله بحيث لا يعود الى ارتكاب الجريمة مستقبلا ويتحقق ذلك عن طريق استئصال عوامل الاجرام الكامنه في شخص المجرم

المبحث الثالث

تقسيم العقوبات

اولا عقوبات الجنايات والجنح والمخالفات

1 - الجنايات هي الاعدام و الاشغال الشاقه المؤبده والاشغال الشاقه المؤقتة والسجن

2 - عقوبات الجنح هما الحبس والغرامه التي يزيد اقسام مقدارها على مئه جنيه

3 - المخالفات العقوبة الوحيده لها هي الغرامه التي لا يزيد مقدارها على مئه جنيه

ثانيا العقوبات البدنيه والماسه بالحريه والماليه والماسه بالا اعتبار

- 1 - العقوبات البدنيه هي التي تمس حياه المحكوم عليه او سلامه جسمه كالا اعدام والجلد والضرب ولا يعترف المشرع المصري بعقوبه بدنيه سوي الاعدام
- 2 - العقوبات الماسه بالحريه هي التي تمس حق المحكوم عليه في التنقل وهي نوعان سالبه للحريه ومقيده للحريه
أ- العقوبه السالبه للحريه هي التي تلزم المحكوم عليه بالاقامه في مكان معين لا يبرحه طيله مده العقوبه والخضوع لبرنامج يومي محدد و هذه العقوبات فى القانون المصرى هى السجن المؤبد والسجن المشدد والحبس
ب- العقوبات المقيده للحريه وهي التي تقتصر على فرض القيود على تنقل المحكوم عليه او تحديد اقامه المتهم في مكان معين او منعه من ارتياد امكنه معينه او الاقامه فيها
- 3 - العقوبات الماليه وهي التي تمس الحقوق الماليه للمحكوم عليه اي تنال من ذمته الماليه اما بالزياده في عناصرها السلبيه او الانقاص من عناصرها الايجابيه بحرمان المحكوم عليه ملكيه مال له وهذه هي المصادر
- 4 - العقوبات الماسه بالا اعتبار هي التي تنال من ذمه المحكوم عليه فى المجتمع بان تحقره عن طريق التشهير بجريمته او اعلان غيبته او حرمانه من حقوق تفترض ثقه المجتمع فيمن يتمتع بها

ثالثا العقوبات المؤبده والعقوبات المؤقته

- 1 - العقوبات المؤبده هي التي تكون لها صفه الدوام فلا تنقضي مهما مضى من زمن ويستغرق تنفذها حياه المحكوم عليه كالسجن المؤبد
- 2 - العقوبات المؤبده السالبه للحريه هي عقوبه استئصال اذا يترتب عليها استبعاد المحكوم عليه بها من المجتمع طوال حياته لذلك تقرر هذه العقوبه في الجرائم الخطيره ولمن لا يرجى اصلاحه من المجرمين

رابعا العقوبات الاصليه والعقوبات التبعية والتكميليه

- 1 - العقوبات الاصليه هي الجزاء الاساسي للجريمه فيجوز الحكم بها منفرد بغير ان يكون توقيعها معلق على الحكم بعقوبه اخرى ولا توقع الا اذا نطق بها القاضي وحدد نوعها ومقدارها والعقوبات الاصليه هي الاعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والحبس والغرامه
- 2 - العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بقوه القانون لمجرد الحكم بالعقوبه الاصليه اي لا تحتاج في توقيعها الى النص عليها في الحكم ولا يتصور توقيعها وحدها ومثالها حالات الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى ماده ٢٥ ومراقبه البوليس
- 3 - العقوبات التكميليه فلا تلحق المحكوم عليه الا اذا نص عليها صراحه في الحكم ولا يتصور ان يوقعها بمفردها مثالها المصادره والعزل من الوظائف العامه ومراقبه البوليس

- أ- العقوبات التكميلية الوجوبية هي التي يجب الحكم بها فاذا لم يحكم بها كان الحكم معيبا ولكنها مع ذلك لا تنفذ لان هذا يعد تصحيحا للحكم لا تملكه سلطه التنفيذ
- ب- العقوبات التكميلية الجوازية هي التي يخير القاضي بين الحكم وبين عدم الحكم بها فاذا لم ينطق بها فمعنى ذلك انه لا يرى توقيعها ويكون حكمه صحيحا
- اهميه التقسيم

تدور اهميه التقسيم حول دور القاضي في النطق بالعقوبه فان كانت العقوبه اصلية فعليه ان ينطق بها ويحدد نوعها ومقدارها وان كان تبعيه فلا يلتزم بالنطق بها اما اذا كانت العقوبه تكمليه فعليه ان ينطق بها ولكن بالاضافه الى عقوبه اصلية

الفصل الثاني انواع العقوبات

المبحث الأول العقوبات الاصلية

سنتناول في هذا المبحث الاتي

المطلب الاول عقوبه الاعدام

المطلب الثاني العقوبات السالبه للحريه

المطلب الثالث العقوبات الماليه

المطلب الأول

عقوبه الاعدام

تعريف

الاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه

ملائمه عقوبه الاعدام في التشريعات الحديثه

- ان العالم شهد جرائم ارهابيه عديده ولدت لدي الراي العام عدااء تجاه مرتكبها جعله يميل الى الابقاء على الاعدام كي يوقع على مرتكبيها

- ان رجال المدرسه الوضعيه قد ايدوا الابقاء على الاعدام فكان رايبهم مضعفا من الاتجاه المناهض لهذه العقوبه وقد عادت الى هذا الاتجاه في الوقت الحاضر حيويته بانضمام حركه الدفاع الاجتماعى الحديث اليه

حجاج المطالبين بالغاء عقوبه الاعدام

الحجيه الاولى ان القانون الذي يحرم القتل لا يجوز ان يامر به ويرد على هذا بان القانون ايضا يحرم القبض على الناس وحبسهم ولم يعترض احد على توقيع العقوبات السالبه للحريه

الحجيه الثانيه ان عقوبه الاعدام بالغه القسوه ولا تتناسب مع جسامه اي جريمه الجريمه تلحق بالمجتمع ضررا محددا والضرر الناتج عن عقوبه الاعدام ليس له حدود ولا يتناسب مع الجريمه ويرد على هذا ان عقوبه الاعدام تتناسب مع الجرائم التي توقع من اجلها فلا تقع الا على الجرائم الخطيره خاصه جرائم الاعتداء على حياه الافراد التي يكون فيها الجاني قد ازهاق روح برئ

الحجيه الثالثه ان الخطا في توقيع عقوبه الاعدام لا يمكن اصلاحه في حاله تنفيذ العقوبه ويرد على هذه الحجيه بان توقيع عقوبه الاعدام يحاط بضمانات كفيله بان تمنع او تقلل الى حد كبير من الاخطاء

الحجيه الرابعه ان المجتمع لا يستفيد من تقرير عقوبه الاعدام وما يؤيده ان الجرائم الخطيره لاتزداد فى البلاد التى الغت هذه العقوبه وانها لم تقل فى البلاد التي تقرر

ويرد على ذلك بانه اذا كان في الامكان معرفه كم من الجرائم الخطيره يرتكب رغم وجود عقوبه الاعدام فليس في امكاننا ان نعرف كم من هذه الجرائم لم يقع بسبب خشيه توقيع هذه العقوبه

حجج المطالبين الابقاء على عقوبه الاعدام

الحجيه الاولى ان النظام العقابي مهما وصلت درجه شدته وكماله فانه لا يفلح في القضاء على الجريمة التي ستستمر في احدى سمات الحياه الانسانيه

الحجيه الثانيه ان عقوبه الاعدام تحتوي على جزاء فطري يقره الخالق القويم بحكم استوائه وميله اصلا للخير بل وتفرضه النزرعه المتأصلة في النفس البشريه والتي تابي قبول اي اعتداء عليها دون ثأر من صاحبه او قصاص مناسب لقدره

عقوبه الاعدام في القانون المصري

- 1 - الجنايات المضره بامن الحكومه من جهه الخارج الماده ٧٧ عقوبات وما بعدها
- 2 - الجنايات المضره بامن الحكومه من جهه الداخل الماده ٨٩ وما بعدها
- 3 - تعريض سلامه وسائل النقل للخطر اذا نشا عنها موت انسان الماده ١٦٨
- 4 - القتل العمد المقترن بسبق اصرار او ترصد الماده ٢٣٠
- 5 - القتل العمد بالسّم والقتل العمد المقترن بجنايه او المرتبط بجنحه ٢٣ و ٢٣٤
- 6 - الحريق العند اذا نشا عنه موت انسان كان موجودا في الاماكن المحرقه ٢٥٧
- 7 - شهاده الزور اذا حكم على المتهم بناء عليها بالاعدام ونفذ فيه الماده ٢٩٥

ضمانات الحكم بالاعدام

- 1 - صدور الحكم بالجماع اراء اعضاء المحكمه
- 2 - اخذ رأي المفتي
- 3 - عرض القضيه التي صدر فيها الحكم بالاعدام على محكمه النقض
- 4 - لزوم عرض الحكم بالاعدام على رئيس الجمهوريه

اجراءات تنفيذ الحكم بالاعدام

- 1 - نصت الماده ١٣ من قانون العقوبات على انه كل محكوم عليه بالاعدام يشنق فالقاضي لا يستطيع ان يقرأ وسيله اخرى لتنفيذ الاعدام بل انه لا يلتزم ان يذكر في حكمه ان يكون تنفيذ الاعدام شنقا
- 2 - تنفذ عقوبه الاعدام داخل السجن او في مكان اخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام الى مدير عام السجن يبين فيه استيفاء الاجراءات التي يتطلبها القانون
- 3 - يكون تنفيذ عقوبه الاعدام بحضور مندوب من مصلحه السجن واحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزاره الداخليه ومدير السجن او ماموره وطبيب السجن وطبيب اخر تتدبه النيابة العامه
- 4 - يوجب القانون قبل التنفيذ ان يتلي من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمه المحكوم من أجلها ويكون ذلك في مكان التنفيذ و بمسمع من الحاضرين ويقرر القانون اذا رغب المحكوم عليه في اقوال حرر وكيل النائب العام محضر بها
- 5 - يوقف تنفيذ عقوبه الاعدام على الحبل الى ما بعد شهرين من وضعها الماده ٤٧٦ اجراءات

6 - تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام الى اقاربه اذا طلبوا ذلك بعد موافقه جبهه الاداره والا قامت ادارة السجن بدفنه ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما المادة ٧٢ من قانون تنظيم السجون

المطلب الثاني

العقوبات السالبة للحرية

يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من حقه في التنقل والحركة وذلك عن طريق ايداعه في احدى المؤسسات العقابية طوال المدة المحكوم بها عليه

اولا انواع العقوبات السالبة للحرية

النوع الاول السجن المؤبد

تنص المادة ١٤ من قانون العقوبات على ان السجن المؤبد والمشدد هما وضع المحكوم عليه في احدى السجون المخصصة لذلك قانونا و تشغيله داخلها في الاعمال التي تعينها الحكومة وذلك لمدة حياته اذا كانت العقوبة مؤبده او المدة المحكوم بها اذا كانت مشدده ولا يجوز ان تنقص عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على ١٥ سنة الا في الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا

النوع الثاني السجن المشدد

عقوبة السجن المشدد هي وضع المحكوم عليه في احدى السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله في داخلها في الاعمال التي تعينها الحكومة ولا يجوز ان تنقص عقوبة السجن المشدد على ثلاث سنين ولا ان تزيد على ١٥ سنة الا في الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا

النوع الثالث عقوبة الحبس

تنص المادة ١٨ من قانون العقوبات على ان عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في احد السجون المركزيه او العموميه المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن ٢٤ ساعة ولا ان تزيد على ثلاث سنوات الا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا

انواع الحبس

1 - الحبس البسيط

والاصل انه لا يكلف المحكوم عليه بشغل ما استبدال الشغل خارج السجن بالحبس البسيط
تنص المادة ١٨ من قانون العقوبات على ان لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز الثلاثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود في قانون الاجراءات الجنائية الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار

و يتطلب القانون شرطين ليكون للمحكوم عليه هذا الخيار

الاول ان تكون عقوبة الحبس المحكوم بها غير مجاوزة الثلاثة شهور
الثاني الا يقرر الحكم حرمانه من هذا الخيار

الشرط الاول يريد به المشرع قصر الخيار على من يحكم عليه بعقوبات الحبس ذات المدد القصيره

الشرط الثاني يستهدف به اعطاء القاضي سلطه تقديرية ليحرم من هذا الخيار الاشخاص الذين يتضح عدم جدارتهم به دون ان يكون مضطرا الى الحكم عليهم بالحبس مده لا تجاوز ثلاثه شهور

2 - الحبس مع الشغل

الحبس مع الشغل هو التزام المحكوم عليه بالشغل داخل السجن او خارجه في الاعمال التي تعينها الحكومه وذلك حسب نص ماده ١٩ من قانون العقوبات والتي تنص على انه والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشغلون داخل السجن او خارجه في الاعمال التي تعينها الحكومه

ثانيا قواعده تنفيذ العقوبات السالبه للحريه

وقت تنفيذ العقوبه

الاصل ان العقوبات السالبه للحريه تنفذ فورا بمجرد ان يصبح الحكم الصادر بها نهائيا وكذلك في الاحوال التي يكون الحكم الابتدائي مع النفاذ

احوال التاجيل الوجوبي

تنص ماده ٤٨٧ من قانون الاجراءات الجنائيه على انه اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه بجنون وجب تاجيل تنفيذ العقوبه حتى يبرأ ويجوز للنيايه العامه ان تامر بوضعه في احدى المحال المعده للأمراض العقليه

احوال التاجيل الجوازي

1 - اذا كانت المحكوم عليها بعقوبه سالبه للحريه حبلي في الشهر السادس من الحمل جاز تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مده شهرين على الوضع
2 - اذا كان المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر

جاز تاجيل تنفيذ العقوبه عليه ماده ٤٨٦ من قانون الاجراءات الجنائيه

ثالثا الاحكام الخاصه بتحديد مدد العقوبات السالبه للحريه

تحسب مده العقوبه السالبه للحريه بالتقويم الميلادي ماده ٥٦٠ من قانون الاجراءات الجنائيه وتبدأ المده من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ ماده ٤٨٢ اجراءات

خصم مده الحبس الاحتياطي

تنص ماده ٢١ من قانون العقوبات على انه تبدأ مده العقوبه المقيده للحريه من يوم ان يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومده القبض

الافراج الشرطي

تعريف الافراج الشرطي هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبه سالبه للحريه قبل انقضاء كل مده عقوبته اطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه و تقيد حريته وتتمثل كذلك في تعليق الحريه على الوفاء بهذه الالتزامات

شروط الافراج الشرطي

اولا الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه

- 1 - ان يكون سلوك المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة في تقويم نفسه
- 2 - الا يكون في الافراج عن المحكوم عليه خطر على الامن العام
- 3 - ان يكون المحكوم عليه قد اوفي بالالتزامات الماليه المحكوم بها عليه من المحكمه الجنائيه في الجريمه وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها

ثانيا الشروط المتعلقة بالمده

- 1 - المده المتطلبه وفقا للماده ٥٢ من قانون السجون هي ثلاث ارباع المده المحكوم بها عليه
- 2 - يشترط الا تقل المده التي قضاها بالمؤسسه العقابيه عن تسعه اشهر
- 3 - واذا كانت العقوبه بمدته اقل من تسعه شهور فيجب قضاؤها كامله غير منقوصه
- 4 - بالنسبه لعقوبه السجن المؤبد لا يجوز الافراج الشرطي عن المحكوم عليه الا اذا امضى في السجن ٢٠ سنه على الاقل
- 5 - اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج الشرطي على اساس مجموع مدد هذه العقوبات
- 6 - اذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مده واجبا خصمها من مده العقوبه فيكون الافراج عنه تحت شرط على اساس كل المده المحكوم بها
- 7 - اذا صدر عفو لتخفيض مده العقوبه فلا يدخل في حساب المده الواجب قضاها في السجن للافراج المده التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ به
- 8 - لا يدخل في الحساب مدد العقوبات التي تجيبها عقوبه السجن المؤبد والمشدد وكذلك مدد العقوبه التي تزيد عن الحد الاقصى المقرر للعقوبات لان هذا المدد تسقط عن المحكوم عليه بحكم القانون

الجهه التي تملك الامر بالافراج الشرطي

تنص الماده ٥٣ من قانون السجون على ان يكون الافراج بامر من مدير عام السجون وفقا للاوضاع والاجراءات التي تقررها اللائحه الداخليه
الواجبات المفروضه على المفرج عنه تحت شرط
النوع الاول وجبات عامه تفرض بقرار من وزير العدل على جميع المفرج عنهم تحت شرط

النوع الثاني وجبات خاصه لكل مفرج عنه ويتحدد بالامر الصادر بالافراج عنه متعلقه بمحل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيره

تحويل الافراج الشرطي الى افراج نهائي

يتحول الافراج الشرطي الى افراج نهائي اذا انقضت المده المتبقيه من العقوبه دون ان يلغى فاذا كانت العقوبه المحكوم بها هي السجن المؤبد اصبح الافراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت وهذه مده تحكيميه لان الفرض ان السجن المؤبد مدى الحياه

اثر الافراج الشرطي

يترتب على تحويل الافراج الشرطي الى افراج نهائي

الاول لا يجوز إلغاؤه

والثاني تنقضي الالتزامات التي كانت مفروضة على المفرج عنه

و يقرر المشرع استثناء على القاعده السابقه يجيز به الغاء الافراج الشرطي و لو انقضت المده المتبقيه من العقوبه او مده خمس سنوات في الحال ماذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد فقد نصت في الفقرة الثانيه من الماده ٦١ من قانون السجون على انه اذا حكم في اي وقت على المفرج عنه في جنايه او جنحه من نوع الجريمه السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها في المده المبينه في الفقرة السابقه جاز الافراج اذ لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني

ويشترط لاعمال هذا الاستثناء شروط ثلاثة

الشرط الاول يتعلق بنوع الجريمه وهو ان يرتكب المحكوم عليه جنايه ايا كان نوعها او ان يرتكب جنحه من نوع الجريمه التي حكم عليه من اجلها
الشرط الثاني ان يرتكب هذه الجنايه او الجنحه في خلال المده المتبقيه من العقوبه او في خلال خمس سنوات اذا كانت العقوبه هي السجن المؤبد
الشرط الثالث ان يصدر الامر بالغاء الافراج خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي

جواز الافراج بعد الالغاء

نصت الماده ٦٢ من قانون تنظيم السجون على انه يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مره اخرى اذا توفرت شروط الافراج السابق الاشاره اليها وفي هذه الحاله تعتبر المده الباقيه من العقوبه بعد الافراج كانها مده عقوبه محكوم بها

المطلب الثالث

العقوبات الماليه الغرامه

اولا ماهيه الغرامه وقواعد تطبيقها

تعريف الغرامه

الغرامه هي الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره الحكم القضائي الي حزانه الدوله

وقد عرفتھا الماده ٢٢ من قانون العقوبات بان الغرامه هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينه الحكومه المبلغ المقدر في الحكم

خصائص الغرامه

- 1 - تخضع الغرامه لمبدأ الشرعيه
- 2 - لا توقع الغرامه الا بحكم قضائي
- 3 - تتولى النيابة العامه المطالبه بتوقيع عقوبه الغرامه باعتبارها عقوبه جنايه
- 4 - لا يجوز الحكم بالغرامه على شخص غير مسئول عن الجريمه
- 5 - تعتبر سابقه في العود وتنقضي بالتقادم المقرر في قانون الاجراءات الجنائيه

مزايا الغرامه

- 1 - انها تفصل عقوبه الحبس خصوصا الحبس قصير المده في انها تجنب المحكوم عليه الاختلاط داخل السجن بمن هم اعرف اجرام او اكثر خطرا
- 2 - انها قابله للتجزئه
- 3 - انه يمكن الرجوع فيها دائما فيرد مبلغ الغرامه اذا اثبت خطأ القضاء بها
- 4 - انها عقوبه اقتصاديه تستفيد منها الدوله

عيوب الغرامه

- 1 - تتعدى الغرامه في اثارها شخص المحكوم عليه الى عائلته بطريق غير مباشر فيتاثر بها كل من يعتمدون على امواله كمن يعولهم ودائمه
- 2 - انا الغرامه لا تؤدي اثارها المطلوب بالنسبه للمحكوم عليهم من الاثرياء فيكون المساواه في العقاب مساله نظريه
- 3 - انه يستحيل تنفيذها احيانا بسبب الاعسار او تهريب الاموال

احكام الغرامه في قانون العقوبات المصري

اولا الغرامه كعقوبه اصلية

- 1 - في المخالفات تنص ماده ١٢ من قانون العقوبات على انه المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامه التي لا يزيد اقصى مقدارها على مئه جنيه ولا يجوز ان تقل الغرامه عن مائه قرش ماده ٢٢ عقوبات
- 2 - في الجناح يقرر القانون وحدها في جناح غير هامه كما في ماده ١٥٧ من قانون العقوبات وقد يقررها الى جانب الحبس كعقوبه وجوبيه كما في ماده ٣٠٨ من قانون العقوبات او جوازيه كما في ماده ٣٤١ من قانون العقوبات وقد قررها مع الحبس على سبيل التخيير كما في ماده ٢٤٢ من قانون العقوبات

ثانيا الغرامه كعقوبه تكميليه

- 1 - في الجناح قد يجيز القانون الحكم بالغرامه مع الحبس كما في جريمته خيانه الانتمان على بياض وخيانه الامانه في المادتان ٣٤٠ ٣٤١
- 2 - في الجنايات يقرر المشرع الغرامه كعقوبه تكميليه وجوبيه في الجرائم التي يدفع الى ارتكابها باعث الاثراء غير المشروع

تقدير الغرامه

الحد الاقصى للغرامه في المخالفات مائه جنيه وفي الجناح ٥٠٠ جنيه مع عدم الاخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمه

الغرامه النسبيه

هي التي يرتبط مقدارها بضرر الجريمه او فائدتها وسميت سببيه لانها تتناسب مع الضرر او الفائده في تحديد مقدارها

- 1 - الغرامه النسبيه الكامله وهي التي لا يرد علي تناسبها مع الضرر او الفائده اي قيد اي لم يكن هذا التناسب مقيدا بحد ادني او اقصى
- 2 - الغرامه النسبيه الناقصه هي التي يحدد لها المشرع حد ادني غير الحد الادنى العام ويترك الحد الاقصى مطلقا الا من قيد التناسب مع ضرر الجريمه او فائدتها

تنفيذ الغرامة

الحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به ولو مع حصول استئنافه
تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيط مبلغها
تنص المادة ٥١٠ من قانون الاجراءات الجنائية على انه لقاضي المحكمة الجزئية في
الجهة التي يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم في الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه
وبعد اخذ رأي النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة او ان ياذن له بدفعها
على اقساط بشرط الا تزيد على تسعة اشهر ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر
بقبول الطلب او رفضه واذا تاخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط ويجوز
للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك

التنفيذ الجبري للغرامة

الطريقة الاولى الطريق المدني

هو طريق تحصيل الحقوق المدنية والادارية عامه ويتفكل ببيان اجراءاته قانون
المرافعات المدنية والتجارية والقانون الاداري
واذا كانت اموال المحكوم عليه لا تفي بكل المستحق لذوي الحقوق واجب توزيع ما
يتحصل من على حسب الترتيب الاتي
اولا المصاريف المستحقة للحكومة
ثانيا المبالغ المستحقة للمدعى المدني
ثالثا الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويضات

الطريقة الثانية طريق الاكراه البدني

تنص المادة ٥١١ من قانون الاجراءات الجنائية على انه يجوز الاكراه البدني لتحصيل
المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ويكون هذا
الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل
ومع ذلك في مواد المخالفات لا تزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة
ايام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وفي مواد الجنج والجنابات لا تزيد مدة
الايجار على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات
خصم مدة الحبس الاحتياطي من الغرامة المحكوم بها
اذا احبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرام وجب ان ينقص منها عند التنفيذ
خمس جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكوره واذا حكم عليه بالحبس والغرامة
معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها
وجب ان ينقص من الغرامة المبالغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكوره في
المادة ٢٣ من قانون العقوبات والحبس الاحتياطي لا يؤثر الا في الغرام فلا تاثيره على
غير ذلك من رد ومصاريف وتعويضات

المبحث الثاني

العقوبات التبعية والتكميلية

نصت المادة ٢٤ من قانون العقوبات على ان العقوبات التبعية هي
اولا الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ منه
ثانيا العزل من الوظائف الاميريه
ثالثا وضع المحكوم عليه تحت امرك به البوليس
رابعا المصادره

المطلب الأول

الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من
قانون العقوبات

ماهية هذه العقوبة

فحوى هذه العقوبة هو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا على نحو يضيق من دائره نشاطه المحكوم عليه في المجتمع كما تؤدي الى التقليل من قيمته واعتباره في المجتمع الذي يعيش فيه ومن ثم يحقق هذا الحرمان الايلام لانه يعني عدم ثقته المجتمع في المحكوم عليه ويسجل عليه انه ادني من سواه من حيث القيمه الاجتماعيه

خصائص هذه العقوبة

اولا انها عقوبه تبعيه دائما

ثانيا هذه العقوبه لا تقبل التجزئه

ثالثا انها توقع بقوه القانون دون حاجه الى ان تنص عليها المحكمه في حكمها

حالات الحرمان التي تتضمنها هذه العقوبة

اولا الحرمان من القبول في ايه خدمه بالحكومه

ثانيا الحرمان من التحلي برتبه او نيشان

ثالثا الحرمان من الشهاده امام المحاكم مده العقوبه الا على سبيل الاستدلال

رابعا حرمان المحكوم عليه من اداره امواله

خامسا الحرمان من عضويه المجالس المحليه واللجان

المطلب الثاني

العزل من الوظائف العامه

تعريفه

عرفت المادة ٢٦ من قانون العقوبات العزل من وظيفه اميريه بانه الحرمان من

الوظيفه نفسها ومن المرتبات المقرره لها

في الجنايات تنص المادة ٢٧ من قانون العقوبات على ان كل موظف ارتكب جنايه مما

نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون

عومل بالرافه فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل لمدته لا تنقص عن ضعف مده

الحبس المحكوم بها عليه

في الجناح العزل كعقوبه تكمليه في الجناح قد يكون وجوبيا احيانا وجوازيا احيانا اخرى

ويقضي ذلك الرجوع لنصوص القانون التي تبين عقوبه كل جناحه

مده العزل

مده العزل كعقوبه أصليه يكون موبد دائما اما العزل كعقوبه تكمليه سواء كان وجوبيا

او جوازيا فلا يجوز ان تقل مدته عن سنه ولا ان تزيد عن ست سنوات

المطلب الثالث مراقبه البوليس

ماهيته

يقصد بعقوبه مراقبه البوليس بصفه عامه اخضاع المحكوم عليه لملاحظه البوليس مده

من الزمن للتحقيق من سلوكه ومنعه من التواجد في ظروف من شأنها ان تغريه

بارتكاب جريمه تاليه

مراقبه البوليس كعقوبه اصلية

تعتبر مراقبه البوليس عقوبه اصلية في جرائم التشرد والاشتباه والعود اليهما
مراقبه البوليس عقوبه تكميلية

يقرر القانون مراقبه البوليس عقوبه تكميلية في بعض الجرائم وهي الجرائم التي يتم ارتكابها عن خطوره اجراميه وتتنظر بارتكاب جريمه تاليه ودور البوليس هنا هو مراقبه سلوك المحكوم عليه للحيلولة بينه وبين العوده الى ارتكاب هذه الجريمة

مراقبه البوليس كعقوبه تبعية

الحاله الاولى نصت عليها ماده ٢٨ من قانون العقوبات في قولها كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد او المشدد او السجن لجنايه مخله بامن الحكومه او تزييف نقودا وسرقه او قتل في الاحوال المبينه في الفقره الثانيه من ماده ٢٣٤ من هذا القانون او لجنايه من المنصوص عليها في المواد من ٣٥٤ ٣٦٦ ٣٦٧ يجب وضعه بعد انقضاء مده عقوبه تحت مراقبه البوليس مده مساويه لمده عقوبته بدون ان تزيد مده المراقبه على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي ان يخفض مده المراقبه او ان يقضي بعدمها جمله الحاله الثانيه نصت عليه ماده ٧٥ من قانون العقوبات في قولها واذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد او بدلت عقوبته وجب وضع حتما تحت مراقبه البوليس مده خمس سنين

مده مراقبه البوليس

مراقبه البوليس سواء كانت اصلية او تكميلية او تبعية لا يجب ان تزيد على خمس سنوات ولو تعددت

المطلب الرابع

المصادر

تعريف

المصادر هي نزع ملكيه مال من صاحبه واضافته الى ملك الدوله دون مقابل

انواع المصادر

١- المصادر العامه وهي تنصب على جميع ممتلكات المحكوم عليه او جزء منها بشكل نسبه معينه دون تحديد

3 - المصادر الخاصه وهي تنصب على مال او مجموعه اموال محدده بالذات تكون جسم الجريمه او تكون قد استعملت فيها او تحصلت منها

اولا المصادر كعقوبه تكميلية جوازيه

وهي تنصب على اشياء في حوزة المحكوم عليه دون ان تكون محظوره في حد ذاتها الشروط الواجب توافرها في الاشياء التي يجوز مصادرتها

- 1 - يشترط ان يكون الشيء منقولا ومملوك من الجاني
- 2 - ان يكون الشيء مضبوطا
- 3 - يجب ان يكون الشيء متحصلا من الجريمه او يكون سلاحا او اله استعملت في ارتكاب الجريمه او ان يكون من شأنها ان تستعمل فيها

الشروط الواجب توافرها في الجريمة التي يحكم فيها بالمصادره

- 1 - يجب ان تكون الجريمة جناية او جنحه
- 2 - يجب ان يصدر حكم قضائي بالمصادره
- 3 - لا يجوز الحكم بالمصادره الجوازيه ما لم يحكم بعقوبه اصلية فالعقوبات التكميلية لا يقضي بها استقلالا

ثانيا المصادره كتدبير احترازي وجوب التطبيق

وهي تنصب هنا على اشياء تعد حيازتها او استعمالها او صنعها او بيعها او عرضها للبيع جريمه في ذاته

ثالثا المصادره كتعويض

ينص المشرع في بعض القوانين الخاصه على مصادره الاشياء المتحصله او المستعمله في الجريمة لمصلحه المجني عليه في الجريمة على سبيل التعويض ويحدث هذا في القوانين المتضمنه لجرائم الغش التجارى

اثر الحكم بالمصادره

يترتب على الحكم بالمصادره نقل ملكيه الشيء الى الدوله دون حاجه الى اي اجراءات تنفيذيه وذلك لان الاشياء لابد ان تكون مضبوطة ويعتبر الحكم النهائي بمصادرتها هو سند الملكيه للدوله

الفصل الثالث

تطبيق العقوبات

يقصد بتطبيق العقوبات تحديد العقاب المقرر لكل جريمه نوعا ومقدارا بواسطه القاضي على مجرم معين وفقا لضوابط قررها المشرع اي ان تحديد العقاب المقرر لكل جريمه نوعا ومقدار هو من صنع المشرع عمل بمبدأ قانونيه العقوبات الذي يحكم الغالبية العظمى من تشريعات العالم

المبحث الأول

السلطه التقديرية للقاضي

ماهيتها

يقصد السلطه التقديرية للقاضي في تحديد العقوبه قدرته على الملائمه بين الظروف الواقعيه للحاله المفروضه عليه والعقوبه التي قررها فيها وتكون هذه القدره في التحرك بين الحدين الأدنى والاقصى للعقوبه لتحديد ما بينهما او عند احدهما

حدودها

يراعى القانون جسامة الجريمة عند تعيين الحد الاقصى لعقوبتها ولتقدير هذه الجسامه ينظر الى الفعل المادي والركن المعنوي فيقسم العقوبات الى عقوبات جنائيات و عقوبات جنح و عقوبات مخالفات ويفرق بالعقاب بين جريمه عمدية وجريمه غير عمدية

ضوابط السلطه التقديرية للقاضي

اولا فيما يتعلق بتحقيق اغراض العقوبه

ان اهم اعتبار يضعه المشرع في تقديره عند تحديد العقوبه التي يحتويها نص التجريم هو مدى جسامه الماديات الاجراميه وتحدد هذه الجسامه بامرین

اولهما وهو مقدار الاهميه الاجتماعيه لحق المعتدى عليه
وثانيهما هو مدى جسامة الاعتداء عليه وهذه تتحدد بالنظر الى مقدار خطوره وسيله
اهم ضوابط قياس عدم المشروعيه

- 1 - جسامة الاعتداء على الحق
 - 2 - اسلوب تنفيذ الفعل الاجرامي
 - 3 - علاقه بين المتهم والمجني عليه
- ثانيا فيما يتعلق بالظروف الشخصيه للمجرم

- 1 - مقدار ما ينطوي عليه الركن المعنوي من اثم
- 2 - نصيب المتهم من الاهليه للمسئوليه
- 3 - درجه خطوره الاجراميه للمتهم
- 4 - التأثير المحتمل للمتهم بايلاام العقوبه

المبحث الثاني

اسباب تخفيف العقاب

اسباب تخفيف العقاب هي حالات يجب فيها على القاضي ان يحكم من اجل الجريمه
بعقوبه اخف في نوعها من المقرر لها في القانون او ادنى في مقدارها من الحد الادنى
الذي يضعه القانون

المطلب الاول

الاعذار القانونيه

تنقسم الاعذار القانونيه الى نوعان اعذار قانونيه مخففه واعذار معفيه من العقاب اطلاقا

الفرع الاول

الاعذار المعفيه من العقاب

تعريف

الاعذار المعفيه من العقاب في اسباب يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب
على الرغم من بقاء اركان الجريمه وتوافر شروط المسئوليه عنها فلا يوجد سبب من
اسباب الاباحه او مانع من موانع المسئوليه ومع ذلك راي المشرع في حالات اوردها
على سبيل الحصر ان الجاني جدير باعفاءه من العقاب

الفرق بين الاعذار المعفيه و اسباب الاباحه وموانع المسئوليه

تفترض الاعذار المعفيه توافر وقوع الجريمه بجميع اركانها فهي لا تنفي ركنا من
الجريمه او شرطا من المسئوليه عنها ومن هنا فانها تختلف عن موانع المسئوليه التي
تؤدي الى انهيار العنصر الاول من الركن المعنوي للجريمه وهو الاهليه الجنائيه بمعنى
ان موانع المسئوليه تنفي احدى شروط الصلاحيه للمسئوليه الجنائيه في حين تظل
الصلاحيه متوفره على الرغم من توافر العذر المعفى من العقاب والفرق بينها وبين
اسباب الاباحه ان هذه الاسباب تؤدي الى رفع وصف التجريم عن الفعل وترده الى
اصله مباحا كما كان في حين تبقيه الاعذار المعفيه ويقتصر تأثيرها على اعفاء الفاعل
من مجرد العقاب المترتب عليه

اثر الاعذار المعفيه

يترتب على العذر المعفى من العقاب الاعفاء من العقوبة سواء كانت اصلية ام تبعيه ام تكميلية ويقتصر تاثير العذار على من تتوافره فيه اسباب الاعفاء فلا يمتد الي سواه من الفاعلين معه او الشركاء ما لم يقضي القانون بغير ذلك

الفرع الثاني

الاعذار المخففة

ماهيتها

هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر يلتزم فيها القاضي بتخفيف العقوبة وفقا لقواعد معينه في القانون

انواع الاعذار المخففة

- 1 - اعذار عامه وهي تسير على جميع الجرائم دون استثناء
- 2 - اعذار خاصه وهي التي ينحصر نطاقها في جريمه معينه او فئه محدوده من الجرائم

اثر العذر المخفف

يترتب على توافر احدى الاعذار المخففة تخفيف العقوبة وجوبيا وينصرف تاثير العذر الى العقوبة الاصلية في المكان الاول ويمتد بالضروره الى العقوبة التبعيه المرتبطه بالعقوبة الاصلية التي استبعدت بالعذر على عقوبة وحلت محله عقوبة اصلية اخرى

المطلب الثاني

الظروف القضائية المخففة

ماهيتها

الظروف المخففة هي اسباب للتخفيف تخول القاضي في نطاق قواعد حددها القانون حدود سلطه القاضي عند الاخذ بالظروف المخففة لقضاء الموضوع سلطه واسعه في تطبيق نظام الظروف المخففة فله السلطه في استنباطها ولا يلتزم بتعليها بل انه لا يلتزم بتحديدھا بل يكفي قوله بصفه عامه انه قد توافرت ظروف مخففة وقد يكون هذا القول غير لازم فمجرد نطقه لعقوبة تقل عن الحد الادنى المقرر قانونا يعني اعتبار هذه الظروف متوفره واجري التخفيف بناء عليها ولا يلتزم بالاشاره في حكمه

تأثير الظروف المخففة على العقوبات الاصلية

بالنسبه للجنح والمخالفات التي نصت عليها قوانين المستقله صدرت فيما بين سنتي ١٨٨٣ و ١٩٠٤

اولا اذا كانت العقوبة هي الحبس والغرامه معا للقاضي ان يحكم باحدى هاتين العقوبتين فقط

ثانيا للقاضي ان يخفف الغرامه الي اقل من الحد الادنى المقرر لها قانون بشرط الا يقل المبلغ الذي يحكم به عن مائه قرش

ثالثا وله ان يخفف مده الحبس بشرط ان لا تقل عن ٢٤ ساعه

تأثير العقوبات المخففة على العقوبات التكميلية والتبعية

أولاً بالنسبة للعقوبات التبعية فإنها ترتبط بقوه القانون بالعقوبة الاصلية ومن ثم اذا كان من شأن الظرف المخفف استبعاد العقوبة الاصلية التي تستتبع عقوبة تبعية معينة استبعدت العقوبة التبعية كذلك اما اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة الاصلية عقوبة اخرى ترتبط بها ذات العقوبة التبعية فإنه لا يكون لذلك تأثير عليها

ثانياً بالنسبة للعقوبات التكميلية فإنه لا صعوبة اذا كانت جوازيه فامر القضاء بها متروك لتقدير المحكمة على الرغم من عدم توافر ظرف مخفف ومن ثم فلا يجوز للمحكمة تحت تأثير الظرف المخفف استبعاد الحكم بها من باب اولي كما يجوز الحكم بها على الرغم من توافر الظرف في المحفف

المبحث الثالث

اسباب تشديد العقاب

اسباب تشديد العقاب هي حالات يجب فيها على القاضي ان يحكم بعقوبة اشد مما يقرره القانون للجريمة او يجاوز الحد الاقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة

العود

تعريف

العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة او اكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من اجل جريمة سابقة

صور العود

العود العام

هو الذي تتحقق صورته لمجرد ارتكاب جريمة جديدة اي كان نوعها اي دون اشتراط ان تكون ممثلة في نوعها او في طبيعتها للجريمة التي سبق الحكم عليه من اجلها

العود الخاص

هو العود الذي يستلزم ان تكون الجريمة الجديدة مماثلة للجريمة السابقة لانه يدل على اتجاه الجاني اعتياد جرائم معينة تؤدي به الى احترام الاجرام

العود المؤبد

هو الذي تتحقق صورته لمجرد عوده الجاني الى ارتكاب الجريمة الجديدة في اي وقت بعد سبق الحكم عليه نهائيا في الجريمة السابقة فلا عبره بالزمن الذي يمضي بين

الجريمتين

العود المؤقت

هو على العكس من العود المؤبد ينبغي لتحقيقه ان يرتكب الجاني الجريمة الجديدة في خلال مده معينة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة السابقة بحيث اذا ارتكب الجريمة بعد انقضاء المده المحدده لا يعد الجاني عائدا

المطلب الأول

العود البسيط

شروط العود البسيط

الاول صدور حكم بات سابق على الجاني

ويشترط في هذا الحكم السابق

- 1 - ان يكون الحكم بات والحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه باي طريق عادي او غير عادي سواء لاستنفاد طرق الطعن فيه او تفويت مواعيده
- 2 - ان يكون الحكم صادر بعقوبه جنائيه
- 3 - يجب ان يكون صادرا في جنايه او جنحه
- 4 - يجب ان يكون الحكم صادرا عن القضاء المصري
- 5 - يجب ان يظل الحكم قائما الى حين ارتكاب الجريمة التاليه

ثانيا ارتكاب الجاني لجريمه تاليه

يشترط العود ارتكاب جريمه ثانيه بعد الحكم الاول و هذه الجريمه يجب ان تكون جنايه او جنحه فلا يكفي ان تكون مخالفه ولا يقتضى العود ان تكون الجريمه الثانيه تامه بل يجوز ان تكون شروعا ويشترط ان تكون الجريمه الثانيه مستقل عن الجريمه الاولى المحكوم فيها وهي لا تكون كذلك اذا كانت مرتبطه بالجريمه السابقه

ثالثا وجود علاقه قانونيه بين الحكم السابقه والجريمه التاليه

الحاله الاولى العود العام المؤبد

ويشترط في هذه الحاله ان يكون الحكم الصادر بعقوبه جنايه اي بالاعدام اذا صدر العفو عنه او اذا هرب المتهم وتقادمت العقوبه بمضى ثلاثين عاما او بالسجن المؤبد والسجن المشدد او السجن اما اذا كان الحكم السابق صادر بعقوبه جنحه فلا يدخل في هذه الحاله حتى ولو كان صادرا في جنايه لان العبره في احكام العوده هي بنوع العقوبه السابق الحكم بها لا بنوع الواقعه المحكوم فيها كم تتطلب هذه الحاله ان يرتكب المتهم جريمه جديده جنايه او جنحه من اي نوع ولايشترط وقوع الجريمه الجديده في مده معينه

الحاله الثانيه العود العام المؤقت

ويشترط في هذه الحاله ما يلي

- 1 - ان يكون الحكم السابق صادر لمدته سنه او اكثر
- 2 - ان تكون الجريمه الثانيه جنحه سواء كانت عقوبتها الحبس ام الغرام
- 3 - يجب ان تكون الجنحه الجديده قد وقعت قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبه التي سبق الحكم بها ومن تاريخ سقوطه بمضي المده وتحسب الخمس سنوات بالتقويم الميلادي

الحاله الثالثه العود الخاص المؤقت

ويشترط لتوافر هذه الحاله ما يلي

- 1 - يلزم ان يكون الحكم السابق صادر بالحبس لمدته اقل من سنه او بالغرامه بصرف النظر عن نوع الجريمه
- 2 - ان تكون الجريمه الجديده جنحه فاذا كانت جنايه فلا يعتبر المتهم عائد
- 3 - كما يلزم ان تكون الجنحه الجديده مماثله للجريمه الاولى التي حكم من اجلها فالعود هنا خاص
- 4 - يجب ان تقع الجريمه الجديده قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم السابق لا من تاريخ انقضاء العقوبه المحكوم بها كما في الحاله السابقه

اثر العود البسيط

الاثـر الاول تشديد العقاب

ان تشديد العقاب ياخذ صورته السماح للقاضي بتجاوز الحد الاقصى الذي ينص عليه القانون وبذلك تتسع السلطه التقديرية للقاضي ويزول القيد الذي كان مفروضا عليه في شكل الحد الاقصى للعقوبه ولكن المشرع وضع قيدين لهذا الاتساع القيد الاول ان لا تتجاوز العقوبه ضعف الحد الاقصى المقرر في القانون للجريمه فاذا كان الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمه هو الحبس سنتين لا يجوز للقاضي اذا اراد التشديد ان يحكم باكثر من اربع سنين القيد الثاني يجب الا تزيد مده السجن المشدد او السجن على ٢٠ سنه حتى على فرض ان الحد الاقصى يسمح باكثر من هذه المده حتى لا تتحول العقوبه المؤقتة الي عقوبه مؤبده

الاثـر الثاني وضع المحكوم عليه تحت مراقبه البوليس

الاثـر الثالث ان الاحكام الصادره بالحث على عائد تكون واجبه التنفيذ فورا ولو ما حصول استئنافها

المطلب الثاني

العود المتكرر

تعريف

العود المتكرر هو حاله الشخص الذي تعددت احكام الادانته الصادره ضده من اجل نوع معين من الجرائم ثم ارتكب جريمه لها تنتمي الى النوع ذاته و يحدد المشرع عدد احكام الادانته التي يتعين صدور ها ونوع الجرائم التي تصدر من اجلها حالات العود المتكرر

اولا الاعتداء على المال العام ماده ٥١ عقوبات

تنص ماده ٥١ من قانون العقوبات على انه اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتان للحرية كلتاهما لمده سنه على الاقل او بثلاث عقوبات مقيده للحرية احدهما على الاقل لمده سنه او اكثر وذلك لسرقه او اخفاء اشياء مسروقه او نصب او خيانه امانه او تزوير او شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه باخر تلك العقوبات للقاضي ان يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين الى خمس بدل من تطبيق احكام ماده السابقيه

ويشترط لتوافر هذه الحاله ما يلي

- 1 - ان يكون المتهم عائد لاحد حالات العود البسيط
- 2 - انت تعدد السوابق على نحو معين
- 3 - يجب ان تكون الاحكام السابقيه في جريمه من الجرائم التي حددتها ماده ٥١ من قانون العقوبات على سبيل الحصر
- 4 - يجب ان تكون الجريمه الجديده التي ارتكبها المتهم او اعتبر عائده فيها من الجرائم المشار اليها في ماده ٥١ عقوبات ولكن لا يشترط ان تكون من نفس نوع الجرائم التي سبق الحكم بها على المتهم من اجلها كما يشترط للجريمه الجديده ان تكون جنايه لا جنحة

ثانيا قتل الحيوانات و اتلاف المزروعات المادة ٥٤ عقوبات

تنص المادة ٥٤ من قانون العقوبات للقاضي ان يحكم بمقتضى نص المادة ٥١ على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد ٣٥٦ ٣٦٧ ٣٦٨ بعقوبتين مقيدتان للحرية كلتهم لمدة سنة على الاقل او ثلثه عقوبات مقيد الحرية ادهما على الاقل لمدة سنة او اكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليهما في المادتين ٣٥٥ و ٣٦٧ بعد اخر حكم عليه بالعقوبات السالفه ولتوافر العود في هذه الحالة يشترط

1 - ان يكون المتهم عائدا عودا بسيطا

2 - ان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين سالبتين للحرية كلتهم لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات سالبه للحرية ادهم على الاقل لمدة سنة واكثر وذلك لارتكابه احد الجرائم الاتية:

أ- قتل الحيوانات من دواب الركوب او البر او الحمل او من اي نوع من انواع المواشي والاضرار بها ضرار كبيرا او سمها او سم الاسماك الموجودة في نهر او ترعه او غدير او مستنقع

ب- قطع واتلاف المزروعات غير المحصودة او الاشجار النابتة خلقه او المغروسة او غير ذلك من النباتات او اتلاف الغيطان المبذوره او بث في غيط حشيش او نباتا مضرا او اقتلاع الاشجار او النباتات او اتلافها

ج- ان يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣٥٥ و ٣٦٧ بعد اخر حكم عليه بالعقوبات السابقة

اثار العود المتكرر

اذا توفرت شروط العود المتكرر جاز الحكم بالسجن المشدد من سنتين الى خمس سنين والتشديد هنا جوازي

الاعتیاد على الاجرام

ان العود المتكرر يعبر عن ميل اجرامي لدي صاحبه في ارتكاب جرائم معينة مما يدل على اتخاذ الاجرام حرفه له ونظرا لان العقوبة قد لا تكون كافية لاستئصال الخطوره الاجرامية فقد اضافته المشرع بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٠ المادة ٥٢ و ٥٣ ضمانات حالات الاعتیاد على الاجرام

تنص المادة ٥٢ عقوبات على انه اذا توافر العود طبقا لاحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينه لتلك المادة ان تقرر اعتبار المتهم العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ومن احوال المتهم وماضيه ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالات تحكم بايداعه احد مؤسسات العمل التي يصدر بانشائها و تنظيمها وكيفية معاملته من يدعون بها قرار من رئيس الجمهوريه وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسه وموافقه النائب العام ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع في المؤسسه على ست سنوات

كما نصت المادة ٥٣ عقوبات على انه اذا سبق الحكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة ٥١ من هذا القانون او باعتبارها مجرماً اعتاد الاجرام ثم ارتكب خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة حكمت المحكمة بايدعه احدي مؤسسات العمل المشار اليها في المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسه وموافقه النيابة العامه ولا يجوز ان تزيد مده الايداع في هذه الحالة على ١٠ سنوات

المبحث الرابع

تعليق تنفيذ الاحكام على شرط او وقف تنفيذ العقوبة

تعريف

وقف التنفيذ هو تعليق تنفيذ عقوبة على شرط خلال مده معينه من الزمن تكون بمثابة فتره للتجربه بحيث يعتبر هذا الحكم كان لم يكن اذا امضت هذه الفتره دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة جديده

عله نظام وقف التنفيذ

-العله الاساسيه للنظام هي تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبه للحريه ذات الفتره القصيره

- ويعتبر نظام وقف التنفيذ احد اسهامات السياسه الجنائيه العلميه التي نادى بها المدرسه الوضعيه الايطاليه كاحدى بدائل رد الفعل لعقابه خاصه في مواجهه فئه معينه من المجرمين كالمجرم بالصدفه والمجرم العاطفي والمجد المبتدا
- وقد بدا تطبيق هذا النظام اولا في الولايات المتحده الامريكه على الاحداث المجرمين في بعض الولايات

صور ايقاف التنفيذ

الاولى ياخذ بها القانون الانجلوسكوني وتقوم على ايقاف النطق بالحكم بعد التثبت من الايدانه ووضع المحكوم عليه تحت الاختبار فتره معينه فاذ تحسن سلوكه خلالها صرف النظر عن محاكمته واذا فشل الاختبار يعرض على القاضي ليحكم بالعقوبة الثانيه تاخذ بها غالبية التشريعات الاوروبيه وهى تتمثل فى استمرار المحاكمه الى ان يصدر الحكم بالعقوبة ثم يامر القاضي بايقاف تنفيذها مده معينه من الزمن فاذا انقضت هذه المده دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة ثانيه اعتبر الحكم كان لم يكن واذا عاد المحكوم عليه خلال هذه المده للاجرام نفذت العقوبة الموقوف تنفيذها مع العقوبة الجديده

الثالثه تاخذ بها التشريعات الجرمانيه وتحصر اثار ماضي فتره التجربه دون الإلغاء الايقاف اعتباره العقوبة كانها نفذت

اهميه نظام وقف تنفيذ العقوبة

الناحيه الاولى انه وسيله لحس المحكوم عليه لتحسين سلوكه وعدم العوده الى الاجرام مره ثانيه

الناحيه الثانيه انه اجد للمجتمع لانه يحد من نفقات تنفيذ العقوبة وخاصه السالبه للحريه قصيره المده كما يساهم في حل مشكله ازدحام السجون التي تعوق تنفيذ البرنامج الاصلاحه والتأهيليه

الناحيه الثالثه انه نوع من التوفيق بين رد الفعل العقابي ورد الفعل العلاجي ايقاف التنفيذ في القانون المصري

ادخل نظام وقف التنفيذ لأول مره في قانون العقوبات المصري الصادر سنة ١٩٠٤
واخذت احكامه من القانون الفرنسي الصادر في ٢٦ مارس سنة ١٨٩١ والذي اخذ
بدوره عن القانون البلجيكي الصادر سنة ١٨٨٨

المطلب الأول

شروط وقف تنفيذ العقوبة

أولا الشروط المتعلقة بالجريمة

يلزم ان تكون الجريمة جنائية او جنحه ومن ثم لا يجوز وقف التنفيذ في المخالفات نظرا
لبساطه العقوبات فيها فضلا عن انه لا يعتد بها في العود للجريمة وانها لا تسجل في
صفحات الحالة الجنائية

ثانيا الشروط المتعلقة بالعقوبة

اوضحت المادة ٥٥ من قانون العقوبات ان العقوبات التي يجوز وقف تنفيذها هي
الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة والغرامة وتطبيقا بذلك قضي ان المادة ٥٥ عنت
العقوبات بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الاخرى

ثالثا الشروط المتعلقة بالجاني

لم تورد المادة ٥٥ عقوبات تتعلق بالمحكوم عليه وانما رسمت اتجاه عاما يهدي
القاضي في تقرير نظام وقف التنفيذ وهو ان يكون له من اخلاقه او ماضيه او سنه او
الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لان يعود الى مخالفه
القانون وقد ترك القانون الحالي الصادر سنة ١٩٣٧ الامر لفطنه القاضي وحسن تقديره
ولم يشترط ما اشترطه قانون ١٩٠٤ من عدم سبق الحكم على الجاني بعقوبة على
درجه معينه من الحماقه بل جعل للقاضي الحق في ايقاف التنفيذ حتى مع وجود سوابق
للمتهم مادام يرى من الظروف المتقدمه ذكرها ما يبعث على الاعتقاد بانه سوف يقلع
عن ارتكاب الجرائم

المطلب الثاني

اثار وقف التنفيذ

سلطه القاضي في الامر بايقاف التنفيذ

الامر بوقف التنفيذ من الامور الموضعيه التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى
توافرت شروطها وفي هذه تقول محكمه النقض ان وقف التنفيذ العقوبة او شمولها
بجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في
الحدود المقرر قانونا من سلطه القاضي الموضوع ولم يلزم المشرع باستعماله بل
رخصه له في ذلك وترك المشيئه وما يصير اليه رايه و ما يقره لمن يراه مستحقا له
من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحاله كل متهم شخصا على حده

مدته وقف التنفيذ

مدته وقف التنفيذ حدد المشرع هذه المده بثلاث سنوات فقد نصت المادة ٥٦ من قانون
العقوبات على ان يصدر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدته ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي
يصبح فيه الحكم نهائيا

اثر انقضاء المده

اذا انقضت مده الثلاث سنوات دون الايقاف بحكم نهائي فلا يمكن تنفيذ العقوبه ويعتبر الحكم بها كان لم يكن

الغاء وقف التنفيذ

الحاله الاولى اذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال السنوات الثلاثه المذكوره حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الامر بالايقاف او بعده و يشترط لتوافر هذه الحاله ثلاثة شروط

1 - ان يصدر على الجاني حكم بعد الامر بالايقاف ويستوي ان يكون عن جريمه ارتكبت قبل الايقاف ولم يحكم فيها الا بعده او عن جريمه ارتكبت بعد الامر بالايقاف
2 - ان يصدر الحكم في خلال السنوات الثلاثه التاليه لتاريخ صدور الحكم بالايقاف نهائيا فاذا صدر بعد انقضائها فانه لا يجوز الالغاء حتى ولو كانت الجريمه التي صدر فيها قد وقعت في فتره السنوات الثلاثه المذكوره

3 - يجب ان يكون الحكم الجديد صادر بالحبس لمدته اكثر من شهر فاذا كان لمدته شهره او اقل او كان صادر بالغرامه فقط فلا يجوز الغاء الوقف
الحاله الثانيه اذا ظهر في خلال مده السنوات الثلاثه ان المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الحاله السابقه ولم تكن المحكمه قد علمت به ويشترط لتوافر هذه الحاله الشروط التاليه

1 - ان يكتشف للمحكوم عليه حكم اخر بالحبس لمدته تزيد على شهر
2 - ان يكون هذا الحكم الصادر قبل الامر بايقاف تنفيذ العقوبه اما اذا كان قد صدر خلال فتره الايقاف فانه يدخل في الحاله الاولى
3 - الا تكون المحكمه التي امرت بايقاف التنفيذ قد علمت به قبل اصدارها هذا الامر والسبب في ذلك يرجع الى ان المحكمه لو كانت قد علمت به لكان من المحتمل الا تامر بايقاف التنفيذ
4 - يجب ان يتوافر علم المحكمه بصدر هذا الحكم السابق في مدى الثلاث سنوات حتى يمكن طلب الغاء الايقاف في خلالها اما اذا علمت به بعد مضي هذه المده فلا يجوز الغاء

المحكمه المختصه بالالغاء الايقاف

تنص ماده ٥٧ عقوبات على انه يصدر الحكم بالالغاء من المحكمه التي امرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العموميه بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبه التي بنى عليها قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ايضا ان يصدر الحكم بالغاء من المحكمه التي قد قضت بهذه العقوبه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العموميه

ويتعين اذا ما رفع طلب الغاء الى المحكمه التي امرت بوقف التنفيذ التفرقه

بين وضعين

الاول اذا كانت المحكمه الاستئنافية هي التي امرت بوقف التنفيذ خلافا لما ذهبت اليها المحكمه الابتدائيه فان طلب الالغاء يرفع الى المحكمه الاستئنافية اذا الايقاف قد امرت به وحدها

الثاني اذا كانت المحكمة الابتدائية هي التي امرت بوقف التنفيذ ثم ايدتها المحكمة الاستئنافية فان الرأي الراجح هو تقديم طلب الى المحكمة الابتدائية اذا الامر بالايقاف قد صدر عنها وتاييد المحكمة الاستئنافية له يعني انها هي التي اصدرته فتاثر التاييد ينسحب الى وقت صدور حكم المحكمة الابتدائية

اثر الغاء وقف التنفيذ

تنص المادة ٥٨ عقوبات على انه يترتب على الغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التي تكون قد اوقفت

الفصل الرابع

تعدد العقوبات

القاعده العامه

القواعد العامه في التشريع هي ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم والقانون يقرر لكل جريمه عقوبة

المقصود بتعدد الجرائم

يقصد بتعدد الجرائم ارتكاب الشخص اكثر من جريمه قبل ان يحكم عليه بحكم بات في اي واحده منها

المشكلة القانونية التي يثيرها تعدد الجرائم

القول الاول ان المنطق القانوني يقتضي ان تعدد العقوبات يقدر بتعدد الجرائم على اعتبار ان لكل جريمه عقوبتها فاذا كانت الجريمه واحده فلا توقع سوي عقوبتها اما اذا تعددت الجرائم فان عقوبتها تتعدد تبعا لذلك

القول الثاني من الفقه ذهب الى القول بان الغايه من العقاب نفعيه وهي المنع ومن ثم فانه يكفي في تحقيق هذه الغايه بتوقيع العقوبة المقرره لاشد الجرائم التي ارتكبها المجرم اذا ان هذه العقوبة الاشد كفيله بمنع تكرار نفس الجريمه التي عقوبتها اشد فمن باب اولى بمنع تكرار الجرائم الاخف منها جسامه

انواع تعدد الجرائم

- 1 - التعدد المعنوي او الصوري
- 2 - التعدد المادي او الحقيقي

المبحث الاول

التعدد المعنوي للجرائم

تعريف

يقصد بالتعدد المعنوي للجرائم تعدد الاوصاف الاجرامية للفعل واحد بحيث يمكن القول بان هذا الفعل تقوم به عده جرائم باعتبار ان كل وصف تقوم به جريمه على حده

حكم التعدد المعنوي

حدد المشرع حكم تعدد الجرائم المعنوي في المادة ٣٢ الفقرة الاولى من القانون العقوبات في قوله اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمه التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

ويترتب على تطبيق نص المادة ٣٢ عقوبات

- 1 - يختص بالدعوى القضاء المناط به النظر في اشد اوصاف الفعل لانه هو الذي يستطيع النطق بالعقوبة المقرر لهذا الوصف فاذا كان الوصف الاشد يجعل الفعل جنايه كانت الجهة المختصة هي محكمة الجنايات
- 2 - اذا صدر في شان الفعل حكم بالبراءة او بالادانته على اساس احد اوصافه لا يجوز تحريك الدعوى عنه مره اخرى بوصف اخر ولو كان اشد
- 3 - ان تطبيق النص الذي يقرر الوصف و العقوبة الاشد يجب ان يطبق بجميع احكامه من عقوبات اصلية و تكميلية وتدابير احترازيه
- 4 - استبعاد النصوص التي تقرر العقوبات الاقل شدة سواء كانت عقوبات اصلية او تكميلية او تدابير احترازيه

المبحث الثاني التعدد المادي للجرائم

تعريف

يقصد التعدد المادي للجرائم ارتكاب الجاني عدة جرائم كل منهما يشكل جريمه قائمه بذاتها عن الاخرى في اركانها

حكم التعدد المادي للجرائم

حدد المشرع حكم التعدد المادي للجرائم في المادة ٣٣ من قانون العقوبات التي تنص على انه تتعدد العقوبات المقيدة للحريه الا ما استثنى بنص المادتين ٣٥ و ٣٦ و تنص المادة ٣٧ على ان تعدد العقوبات بالغرامه دائما وتنص المادة ٣٨ على ان تتعدد عقوبات مراقبه البوليس ولكن لا يجوز ان تزيد مدته على خمس سنين وقاعده تعدد العقوبات ليست مطلقة وانما عليها قيود أوردها المشرع في المادتان ٣٥ و ٣٦ من قانون العقوبات وهي خاصه بالعقوبات السالبه للحريه

ترتيب تنفيذ العقوبات السالبه للحريه

- 1 - السجن المؤبد والسجن المشدد
- 2 - السجن
- 3 - الحبس مع الشغل
- 4 - الحبس البسيط

المطلب الأول

القيود الوارده على قاعده تعدد العقوبات

القيد الاول من حيث ترتيب تنفيذ العقوبات السالبه للحريه

تنص المادة ٣٤ من قانون العقوبات على انه اذا تنوعت العقوبات المتعدده وجب تنفيذها على الترتيب الاتي

اولا السجن المؤبد او المشدد

ثانيا السجن

ثالثا الحبس مع الشغل

رابعا الحبس البسيط

القيد الثاني من حيث الجب الذي يترتب على عقوبة السجن المؤبد أو المسدد
تنص المادة ٣٥ من قانون العقوبات على انه تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكوره ومعنى ذلك انه اذا حكم على الجاني بالسجن المشدد ثلاث سنين وبالسجن ثلاث سنين تنفذ عليه عقوبة السجن المشدد فقط لانها تجب بمقدار مدتها وهي ثلاث سنوات عقوبة السجن ومدته هي ايضا في هذا المثال ثلاث سنوات كذلك اما اذا كانت مدة السجن المحكوم به مع السجن المشدد هي ست سنوات فلا ينفذ السجن الا لمدة ثلاث سنوات

شروط تطبيق قاعده الجب

اولا ان تكون عقوبة السجن أو الحبس قد حكم بها لجريمة ارتكبت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد والمقصود هنا هو تاريخ ارتكاب الجريمة وليس تاريخ الحكم فيها ثانيا ان تكون عقوبة سالبه للحرية فعقوبة الغرامه لا يتناولها الجب لانها عقوبة ماله ثالثا ان تكون عقوبة سالبه للحرية اقل جسامة من عقوبة السجن المؤبد أو المشدد

القيد الثالث من حيث الحد الاقصى الذي لا يصح تجاوزه
تنص المادة ٣٦ من قانون العقوبات على انه اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحده منها وجب الا تزيد مدة السجن المشدد على ٢٠ سنة ولو في حاله تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن أو الحبس على ٢٠ سنة او لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين

المطلب الثاني

الاستثناء من قاعده تعدد العقوبات

الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه

تنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على انه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقرره لاشد لتك الجرائم

ويشترط لهذا الاستثناء من قاعده تعدد العقوبات بتعدد الجرائم شرطان

الشرط الاول وحده الغرض اي ان يكون المقصود منها تحقيق هدف واحد الشرط الثاني ان يكون ارتباطها ببعضها غير قابل التجزئه بمعنى ان تكون هناك صلة وثيقة تجعل منها وحده اجراميه واحده

عله الاستثناء

يبرر هذا الاستثناء انه حين تجمع بين الجرائم المتعدده وحده العرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئه فانها تكون مشروعا اجراميا واحدا وتكون هذه الجرائم بمثابة وسائل هذا المشروع

حكم الاستثناء من حيث العقوبة الاصيليه

حدد المشرع حكم الاستثناء في المادة ٣٢ من قانون العقوبات بقوله ان الجرائم المتعدده يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقرره لاشد الجرائم حكم الاستثناء من حيث العقوبة التبعية والتكميلية وسائر الاثار الجنائية للجرائم الاقل شده

يترتب على استبعاد العقوبات الاصلية المقرره للجرائم الاقل شده انت تستبعد كذلك العقوبه التبعية الملحقه بها اذا القاعده ان كل عقوبه تبعيه ترتبط بعقوبه اصلية وتدور معها وجودا وعدما

استثناء من حكم ماده ٣٢ فقره ٢ من قانون العقوبات

خرج المشرع في حالات قليله عما تقتضي به ماده ٣٢ فقره ٢ عقوبات فنص في بعض الاحوال على تعدد العقوبات رغم وحده الارتباط ووحده الغرض ومن ذلك ان ماده ١٣٨ تعاقب على هرب المحبوسين وتنص في فقرتها الاخيريه على العقوبات تتعد اذا كان الهرب مصحوبا بالقوه او بجريمه اخري

اثر الارتباط في الاجراءات

اولا المحكمه المختصه بالنظر في الجرائم المرتبطه

انه يترتب على توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجوب اعتبارها جميعا جريمه واحده وتوقع بالنسبه اليها العقوبه الاصلية المقرره لا شدها والنتيجه المنطقية المترتبه على هذا هي ضم الدعاوى الناشئه عن جميع هذه الجرائم المرتبطه ورفعها الى محكمه واحده هي التي تملك الحكم في الجريمه الاشد من بينها وحينئذ قد يمتد اختصاص هذه المحكمه الى نظر دعاوى قد لا تكون في الاصل من اختصاصها

ثانيا اثار الارتباط في حجية الشيء المحكوم فيه

يثير موضوع الارتباط الذي لا يقبل التجزئة مشكله حجية الحكم الصادر في احدى هذه الجرائم على الجرائم الاخرى المرتبطه بها

الحاله الاولى صدور الحكم في الجريمه الاشد اذا حوكم المتهم من اجل الجريمه الاشد وصدر من اجلها الحكم بالعقاب ثم اكتشفت الجرائم الاخف المرتبطه بها فلا يجوز ان تقام الدعوى الناشئه عنها لان القانون يقضي بتوقيف عقوبه واحده هي عقوبه الجريمه الاشد وقد صدر الحكم بها

الحاله الثانيه صدور الحكم في شان الجريمه الاخف اما اذا لو اقيمت الدعوى الناشئه عن الجريمه الاخف وصدر فيها حكم بات ثم اكتشفت الجريمه الاشد المرتبطه مع الجريمه الاولى ارتباطا لا يقبل التجزئة فانه يجوز رفع الدعوى عن الجريمه الاشد لان القانون ينص في هذه الحاله على تطبيق اشد العقوبات وان الحكم الصادر في الجريمه الاخف ليس هو الحكم الصادر من اجلهما

الفصل الخامس

انقضاء العقوبه

المبحث الاول اسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبه

المطلب الاول وفاه المحكوم عليه

تسقط العقوبه بوفاه المحكوم عليه وذلك تطبيق لمبدأ شخصيه العقوبه حيث لا يلزم لتنفيذها سواء من ارتكب الجريمه وحكم عليه من اجلها وفي ذلك تقول محكمه النقض وحيث ان المرء اذا توفاه الله وامحي شخصه من الوجود و انقطع عمله من هذه الدنيا سقطت كل تكاليفه الشخصيه فان كان قبل الوفاه جنائيا لم يحاكم امحيته جريمته وان كان محكوما عليه سقطت عقوبته لا يرثه في هذه التكاليف احد من ام او اب او ولد

المطلب الثاني تقادم العقوبة

تعريف

يقصد بتقادم العقوبة مضي مده من الزمن يحددها القانون تبدا من تاريخ صدور الحكم باتا دون ان يتخذ خلالها اجراء تنفيذ العقوبة التي قضى بها ويترتب على مضي هذه المدة انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الادانة قائماً

حكمه التقادم

الحكمه من سقوط العقوبة بمضى المده تكمن في ان تنفيذها بعد هذه المده لا يحقق غرض من اغراضها فهي تهدف الى تحقيق العدالة و المصلحه وقد لقي المتهم جزاءه بتواريه عن طيله المده ولا مصلحه للمجتمع في التنفيذ وقد محيت الجريمه والحكم الصادر فيها من ذاكره الناس

العقوبات التي تسقط بالتقادم

لا يسقط بالتقادم الا العقوبات التي يستلزم تنفيذها اعمال ماديه على شخص محكوم عليه او على امواله وهي عقوبه الاعدام والعقوبات السالبة للحرية والغرامه و تقادم العقوبة يفترض انه لم تتخذ الاجراءات المتطلبه لتنفيذها خلال الوقت الذي كان متعينا فيه ذلك كحبس المحكوم عليه او الحجز على امواله

مده التقادم

حددت الماده ٥٢٨ من قانون الاجراءات الجنائيه المده اللازمه لسقوط العقوبة المحكوم بها تبعاً لنوع الجريمه فنصت على انه تسقط العقوبة المحكوم بها في جنايه بمضي ٢٠ سنه ميلاديه الا عقوبه الاعدام فانها تسقط بمضي ٣٠ سنه و تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناح بمضي خمس سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفات بمضي سنتين

بدء سريان مده التقادم

القاعده ان التقادم يبدأ من وقت صدور الحكم باتا اذ ان هذا الحكم هو سبب اتخاذ اجراءات التنفيذ وكان يتعين على السلطات العامه اتخاذ الاجراءات من هذا التاريخ وقد نصت على هذه القاعده الماده ٥٢٩ من قانون الاجراءات الجنائيه في قولها تبدا المده من وقت صدور الحكم نهائيا

انقطاع مده التقادم ووقفها

يقصد بانقطع مده التقادم ان يعرض سبب يحو المده التي مضت بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع ان تبدا مده جديده كامله فلا تضاف اليها المده التي مره قبلها نص المشرع على سبب عام لانقطاع التقادم في الماده ٥٣٠ من قانون الاجراءات الجنائيه التي تنص على انه تنقطع المده بالقبض على المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته او تصل الى علمه

اثار تقادم العقوبة

يترتب على انقضاء مده التقادم سقوط العقوبة المحكوم بها غير ان سقوط العقوبة لا يقتصر فقط على التنفيذ اما الاثار الجانبيه الاخرى التي تترتب على الحكم بها فتظل قائمه ومنتجه لاثارها فيعتبر الحكم رغم سقوط العقوبة سابقه في العود ويظل سبب للحرمان من الحقوق والمزايا المترتبه على الحكم بالإدانة ولا تزول تلك الاثار جميعها الا برد الاعتبار

المطلب الثالث العفو الخاص عن العقوبة

تعريف

العفو الخاص عن العقوبة هو انتهاء الالتزام بتنفيذها ازاء شخص صدر ضده حكم بات بها نهائيا كليا او جزئيا او استبدال التزام اخر به موضوعه عقوبه اخف وذلك بناء على قرار من رئيس الجمهوريه ماده ١٤٩ من الدستور المصري

شروط العفو الخاص عن العقوبة

يشترط لاصدار العفو عن العقوبة ان يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بعد طرق الطعن العاديه او بطريق النقض

اثار العفو الخاص

ان اثار العفو تتوقف على مضمونه فاذا شمل الاعفاء الكلى من العقوبة فيترتب عليه عدم تنفيذها اما اذا كان الاعفاء جزئيا فلا ينفذ من العقوبة الا الجزء الذي شمله الاعفاء واذا اقتصر العفو على الاعفاء من العقوبة الاصلية نفذت العقوبات التبعية المترتبة على الحكم وانتج الحكم اثاره الجنائية الاخرى

المبحث الثاني

اسباب زوال الحكم بالادانه

المطلب الأول

رد الاعتبار

تعريف وتقسيم

يقصد برد الاعتبار محو الاثار الجنائية للحكم بالادانه بحيث ياخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كاي مواطن لم تصدر ضده احكام جنائيه

الفرع الاول

رد الاعتبار القضائي

ماهيته

هو الذي يتحقق بحكم من المحكمة بناء على طلب المحكوم عليه

شروط الحكم برد الاعتبار

الشرط الاول ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر فيها عفو او سقطت

بمضي المده

الشرط الثاني ان يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مده ست سنوات اذا كانت عقوبه جنايه وثلاث سنوات اذا كانت عقوبه جنحه وتضاعف هذه المده في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المده

الشرط الثالث ان يوفي المحكوم عليه ما حكم به عليه من غرامه او رد او تعويض او

مصاريف

الشرط الرابع ان يكون سلوك الطالب منه صدور الحكم عليه يدعي الى الثقة بتقويم

نفسه

تعدد الاحكام على طالب رد الاعتبار

اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد الاعتبار الا اذا تحققت الشروط السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى في حساب المدة اسنادها الى احداث الاحكام

اجراءات رد الاعتبار

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضه الى النيابة العامه مشتملا على البيانات اللازمه لتعيين شخصيه الطالب وتاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التي قام فيها منذ ذلك الحين ويرفق بالطلب المقدم

اولا صورته الحكم الصادر على الطالب

ثانيا شهادته سوابقه

ثالثا تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن

عدم جواز تكرار الحكم برد الاعتبار

نصت المادة ٥٤٧ من قانون الاجراءات الجنائيه على انه لا يجوز الحكم برد الاعتبار علي المحكوم عليه الا مره واحده

الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار

وقد حدد المشرع سببين لالغاء الحكم برد الاعتبار

السبب الاول اذا ظهر ان المحكوم عليه قد صدر ضده احكام اخرى لم تكن المحكمه قد علمت بها وقت ان اصدرت حكما برد الاعتبار و سواء ان تكون هذه الاحكام سابقه او لاحقه على الحكم الذي رد اعتباره

السبب الثاني اذا صدر حكم بعد رد الاعتبار من اجل جريمه ارتكبها المحكوم عليه قبل ان يرد اليه اعتباره اما اذا كانت الجريمه وقعت بعد رد الاعتبار فلا يجوز الالغاء كما لا يجوز تكرار الحكم برد الاعتبار عن الحكم الصادر فيه والغاء رد الاعتبار في الحالتين جوازي

الفرع الثاني

رد الاعتبار القانوني

ماهيته

هو الذي يحصل بقوه القانون بغير طلب يقدمه المحكوم عليه او صدور حكم به وهو يقوم على قرينه حسن السلوك بمجرد مده من الزمن دون ان يظهر خلالها حكم بعقوبه معينه

شروط رد الاعتبار القانوني

اولا بالنسبه الى المحكوم عليه بعقوبه جنايه او جنحه في جريمه سرقة او اخفاء اشياء مسروقه او نصب او خيانه امانه او تزوير او الشروع فهذه الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ ٣٦٧ ٣٦٨ وهي جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات متى مضى على تنفيذ العقوبه او العفو عنها او سقوطها بمضي المده اثنتا عشرة سنه

ثانيا بالنسبه الى المحكوم عليه الا بعقوبه الجنحه في غير ما ذكره في بند اول يرد اعتباره بقوه القانون متى مضى على تنفيذ العقوبه او العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائد او كانت العقوبه قد سقطت بمضي المده وتكون المده اثنتي عشرة سنه المادة ٥٥٠ اجراءات

اثار رد الاعتبار

حدد هذه الاثار المادة ٥٥٢ من قانون الاجراءات الجنائية في قولها يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القضائي بالادانه بالنسبه للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهليه والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية

زوال حكم الادانه بالنسبه للمستقبل

يعتبر المحكوم عليه من تاريخ حصوله علي رد الاعتبار في مركز شخص لم يجرم ولم يدان ولم يحكم عليه بعقوبه ما فتسقط عنه جميع العقوبات التبعية والتكميلية و اذا ارتكب جريمه تاليه فلا يعتبر عائد

بقاء اثار الحكم في الماضي

رد الاعتبار لا يؤثر فيما انتجه حكم الادانه من اثار قبل حصول المحكوم عليه على رد الاعتبار بل يظل قائما وانما يتعلق فقط بالمستقبل فيجعله صالحا بان يتمتع بجميع حقوق المواطن العادي فاذا كان موظفا وعزل من وظيفته بسبب الحكم عليه فان رد اعتباره لايعيده الى وظيفته بقوه القانون ولكنه يجعله صالحا لتقليد الوظيفة بقرار جديد وهو امر متروك لجهة الاداره

المطلب الثاني

العفو الشامل

تعريفه

هو اجراء تشريعي الهدف منه ازاله صفة الجريمة طبقا لاحكام قانون العقوبات بحيث يصير له حكم الافعال التي لم يجرمها المشرع اصلا

خصائص العفو الشامل

- ١- يتميز العفو الشامل بطابع موضوعي فهو ينصب على عدد من الجرائم فيزيل ركنها الشرعي ومن ثم يستفيد منه جميع المساهمين فيها
- ٢- هو يتميز باتصاله بالنظام العام الذي يقوم على اعتبارات مستمد من مصلحة المجتمع ومن ثم لا يجوز للمحكوم عليه رفضه
- ٣ - ويتميز بطابع جنائي فاثاره تقتصر على الصفة الاجرامية للفعل

السلطة المختصة بالعفو الشامل

نصت المادة ١٤٩ من الدستور المصري على ان العفو الشامل لا يكون الا بقوه القانون وتعليل ذلك ان العفو الشامل هو تعطيل لتطبيق نص القانون ازاء بعض الافعال فهو ماس القوه القانونيه للنص ومن ثم لا تملكه سوي السلطه التي اختصت باسباغ القوه القانونيه على النص

اثار العفو الشامل

اولا من الناحيه الجنائيه يترتب على العفو الشامل انه تزول الصفة الاجرامية عن الفاعل ويعتبر كما لو كان مباحا

ثانيا من الناحيه المدنيه لا تاتير للعفو الشامل على ماينشا للخير من حقوق مدنيه مترتبه على الجريمة وذلك ما لم ينص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك

الباب الثاني النظريه العامه للتدابير الاحترازيه الفصل الأول مبادئ النظريه العامه للتدابير الاحترازيه

تعريف

التدابير الاحترازيه هي مجموعه من الاجراءات تواجه خطوره اجراميه كامنه في شخص مرتكب جريمه لتدراها عن المجتمع

الصله بين التدبير الاحترازي والخطوره الاجراميه

الخطوره الاجراميه هي استعداد يتواجد لدي الشخص بمقتضاها يكون من المحتمل اقدامه على ارتكاب جرائم مستقبليه فهي قدره الشخص على ارتكاب الجرائم

التدابير الاحترازيه والعقوبه

تختلف التدابير الاحترازيه عن العقوبه في الاتي

اولا اذا كانت العقوبه تتضمن عنصري الزجر والايلام كقاعده عامه فان التدابير الاحترازيه تهدف فقط الى ازاله اسباب الاجرام وبالتالي فهي علاجيّه او وقائيّه فقط وتخلوا من هدف الزجر والايلام

ثانيا ان العقوبه طبق كنتيجه قانونيه لارتكاب الجريمه وثبوت المسؤوليه عنها على حين ان التدابير الاحترازيه يمكن أنه تطبق في حالات انعدام المسؤوليه كما انها تطبق بمناسبه الجريمه المرتكبه وليس بسببها

ثالثا ان العقوبه محدده المده بينما التدابير الاحترازيه يجب ان تكون غير محدده المده وانما تتوقف في مدتها على درجه تاهيل المجرم وعلاجه من اسباب الاجرام

انواع التدابير الاحترازيه

اولا ما تنص عليه ماده الثالثه فقره اولى من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم من انه يجوز للقاضي بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقره الاولى من ماده السابقيه ان يصدر حكم غير قابل للطعن بانذار المتشرد ان يغير احوال معيشتة التي تجعله في حاله تشرد

ثانيا ما ننص عليه ماده الثامن من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٣ بشأن التسول من وجوب ادخال المتسول غير صحيح البنيه ملجا بعد تنفيذ العقوبه

ثالثا ما ينص عليه القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٩٤ بشأن حجز المصاب في قواه العقليه اذا كان من شان المرض ان يخل بالامن العام او النظام العام او يخشى منه على سلامه المريض او سلامه الغير

رابعا ما تنص عليه ماده ٤٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شان مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل حديثا بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والتي تنص على انه يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدره او في حيازتها او اي محل اخر مسكون او معد للسكني اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٣ ٣٤ ٣٥ ويحكم بالاغلاق لمده لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تزيد عن سنه اذا ارتكب في المحل جريمه من الجرائم المنصوص عليها في ماده ٣٨ وفي حاله العود يحكم بالاغلاق نهائيا

خامسا ما تنص عليه المادة ٣٧ من قانون مكافحه المخدرات السالف الذكر انه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها بدلا من تنفيذ العقوبة ان تامر ان تامر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التي تنشئ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزاره الصحة والداخلية والشئون الاجتماعيه وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مده بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ٦ اشهر ولا ان تزيد على ثلاثه سنوات او مده العقوبة ايهما اقل

سادسا ما تنص عليه المادة ٨٨ مقرر (د) من قانون العقوبات والمضافه بالقانون رقم ٩٨ عن الحكم بالعقوبة المقرره والحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتيه

- 1 - حظر الاقامه في مكان معين او في منطقه محدده
 - 2 - الالتزام بالاقامه في مكان معين
 - 3 - حظر التردد على اماكن او محال معينه
- سابعا ما تنص عليه المادة ١٠١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الخاصه بالمجرمين الاحداث او المعرضين للانحراف بقولها يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سن ١٥ سنه بعد بالتدابير الاتيه
- 1 - التوبيخ
 - 2 - التسليم
 - 3 - الالحاق بالتدريب المهني
 - 4 - الالتزام بواجبات معينه
 - ٥-الاختيار القضائي
 - 6- الابداع في احد مؤسسات الرعايه الاجتماعيه
 - 7- الابداع في احدى المستشفيات المتخصصه وعدا المصادره واغلاق المحل ولا يحكم على هذا الطفل باي عقوبه او تدبير منصوص عليه في قانون اخر

خصائص التدابير الاحترازيه

- اولا تستهدف التدابير الاحترازيه القضاء على خطوره الاجراميه الكامنه في شخصيه المجرم
- ثانيا خضوعها لمبدأ الشرعيه
- ثالثا اتصافها بالطابع القضائي
- رابعا ذاتيه القواعد الموضوعيه المطبقه على التدابير الاحترازيه من حيث
- 1 - لا محال للاستعانه بنظريه الظروف المخففه في تطبيق التدابير
 - 2 - لا محل للنطق بالتدابير وايقاف تنفيذها في نفس الوقت كما يحدث احيانا بالنسبه للعقوبه
 - 3 - لا يعد التدبير الاحترازي سابقه في العود تقيد في صحيفه سوابق المتهم
 - 4 - لا تفسير على التدبير القاعده العامه في تعدد الجرائم والعقوبات وهي تعدد الجرائم بتعدد العقوبات

- خامسا ذاتيه القواعد الاجرائيه المطبقه على التدابير الاحترازيه من حيث
- 1 - اذا كانت العلانيه من الضمانات للمحاكمه التي تسبق النطق بالعقوبه فان نطاقها يميل الي الانكماش في الاجراءات التي تسبق انزال التدابير ولا سيما اذا كان المرشح للتدابير من المجرمين الاحداث او من مدمن الخمر او المخدرات
 - 2 - ان الطعن في الحكم الصادر بالتدبير لا يوقف تنفيذه خلافا للقواعد العامه
 - 3 - لا تنقضي التدابير الاحترازيه بمضي المده
 - 4 - تبرير خصوصيه بعد انواع التدابير افراد قضاء متخصص الحكم بها والزامه باجراء فحص سابق قبل النطق بالتدبير والتضييق في تطبيق بعض اجراءات التحقيق القسري على الاحداث وتعكس نصوص قانون الطفل بوضوح هذه الاعتبارات

الفصل الثاني

الشروط العامه للتدابير الاحترازيه

الشرط الاول الجريمه السابقه

يذهب الراي الغالب في الفقه الي اشتراط ارتكاب المتهم جريمه حتى يتصور ان يثور البحث في انزال التدابير الاحترازي واهم حجه تدعم هذا الاشتراط هي الحرص على حمايه الحريات الفرديه

ومع ذلك فقد تعرض هذا الراي للنقد من ناحيتين

الاولى ان حمايه المجتمع تستلزم علاج الخطوره الكامنه في صاحبها دون انتظار لان تتمثل في سلوك مادي يؤثمه المشرع ويقضي الي المساس بمصلحه يحميها المشرع الجنائي

الثانيه ان اشتراط الجريمه قد يوحي في الظاهر بان هذا التدبير انما هو جزاء يقابل تلك الخطوره وهو امر من شأنه ان يشوه القانون تشويها غير مقبول كما انه يتناقض مع طبيعه التدابير الاحترازيه التي لا تنجه الى ماضي الجاني وانما تنصرف الى مستقبله

الشرط الثاني الخطوره الاجراميه

الخطوره الاجراميه هي احتمال ارتكاب المجرم جريمه تاليه ويتضح من هذا التعريف ان الخطوره الاجراميه مجرد احتمال او نوع من التوقع منصرف الى المستقبل وموضوع هذا التوقع هو جريمه تصدر عن الشخص الذي ارتكب جريمه سابقه

الجريمه المستقبليه المحتمل

الجريمه المستقبليه هي موضوع الاحتمال حيث ينصب الاحتمال الذي تقوم به الخطوره الاجراميه على توقعات اقدام المجرم على جريمه تاليه يهدف التدبير الاحترازي الذي يوقع عليه الى تفاديها حمايه للمجتمع من مخاطر الاجرام

اثبات الخطوره الاجراميه

الوسيله الاولى تحديد العوامل الاجراميه التي تعتبر مصدر للخطوره بحيث يعد ثبوتها قرينه على توافر الخطوره الاجراميه

الوسيله الثانيه افتراض توافر الخطوه الاجراميه في بعض الحالات لا سيما حين يرتكب المجرم جريمه ذات جسامه معينه

وجسامه الجريمه يمكن ان يستخلصها القاضي من عناصر متعدده منها
اولا الوسائل المستخدمه في ارتكابها وطبيعته ونوعيه السلوك الاجرامي
ثانيا جسامه الركن المادي للجريمه والذي يستفاد منه حجم الاضرار الناشئه عن
الجريمه او جسامه الخطر الذي تهدد به بالنسبه للمجني عليه
ثالثا درجه جسامه القصد الجنائي والخطا غير العمدي بوصفهما الصورتين اللتين
يتشكل عليهما الركن المعنوي للجريمه ويتوقف عليهم درجه جسامه الاثم او الازدباب

1 - البواعث الخاصه بالفعل الاجرامي

يقصد بالبواعث على الاجرام الاسباب النفسيه المتعلقه بالحياه النفسيه للفرد في جميع
جوانبه سواء العاطفيه او الانفعاليه ولذلك يدخل فيها الانانيه وحب الذات والشعور
بالعظمه وغير ذلك كما تنصرف الى الغايه التي يرمي الى تحقيقها الجاني عن طريق
الجريمه اي المنفع التي ينبغي تحقيقها بالجريمه

2 - صفات الجاني وطباعه

تحدد مقومات شخصيه الفرد من خلال ثلاثه عناصر التكوين الخلقي الطبيعي والطباع
التي تتوقف على تكوينه العضوي الداخلي والتكوين النفسي وهو الصفات

3 - سوابق الجاني واسلوب حياته السابق على الجريمه

لا شك ان سوابق الجاني هي من العناصر الكاشفه لشخصيته وخطورته الاجراميه
ويقصد بالسوابق هنا ما سبق ارتكبه من جرائم سواء كانت الاحكام فيها يعتد بها في
العود كان نظام قانوني ام لا يعتد بها

4 - سلوك الجاني المعاصر واللاحق للجريمه

يقصد بسلوك الجاني المعاصر للجريمه عدم الاكتراث الذي يوافق ارتكاب الجريمه
والقسوه والعنف في ارتكبتها مما يفصح عن نزعه اجراميه او خطوره اكثر جسامه من
تلك التي تتوافر لدى الذي ارتكب الجريمه بخوف وتردد

5 - البيئه الخاصه بالجاني وظروفه العائليه والاجتماعيه

لا شك ان البيئه تؤثر وتتأثر بالشخص ولذلك فان لها دلالتها في تقدير احتمال وقدره
الشخص على ارتكاب السلوك الاجرامي كرد فعل للمثيرات المتانيه من البيئه المحيطه
به

الفصل الثالث التدابير

المقرره للاحداث المجرمين

خصائص اجرام الاحداث

لم يعالج المشرع المصري مشكله اجرام الاحداث على ذات النحو الذي عالج به اجرام
البالغين وذلك لاختلاف عناصر عن المسئوليه عندهم فاذا كان تمتع البالغين بالتميز
وحريه الاختيار يجيز الاعتراف بمسئوليته الكامله و توقيع العقوبه المقرره للجريمه
وتبعاً لذلك فان انتقاص نصيب الحدث من التميز وحريه الاختيار تحتم تعديل جوهرها
في مسئوليته وجزائه

عوامل اجرام الاحداث

اذا ساغ ان ينسب اجرام البالغ الى نزعات شريره تاثرت في نفسه فاصبحت طبيعه ثانيه له بل ونالت من استوائه العقلي والنفسي فان جرائم الاحداث يرجع اساسا الى القوده السيئه والاسره الفاسده والبيئه المنحرفه اي الى عوامل اجتماعيه وهذه العوامل ذات تاثير عارض على شخصيه الحدث فلم ينتج له بعد ان تنتج تاثيرا عميقا

اسلوب معامله الاحداث المجرمين

اذا ارتكب الحدث الجريمة فمن غير السائغ ان يعامل معامله المجرم البالغ فاذا كانت عقوبه البالغ تنطوي بطبيعتها على ايلام ملموس وتهدف ارضاء العدالة الى اهدار الفعل الاجرامي ووضع الناس كافه حتى لا يحذو حذوا المجرم فان معامله الحدث ينبغي ان تخفف من الايلام قدر الامكان فلا تستبقي الا القدر الادنى الذي يقتضيه تهذيبه ثم يستبعد من اغراضها ارضاء العدالة وردع الناس اذا الحدث غير مكتمل الوعي والاراده والخبره وهو ليس قدوه لسواه ويعني ذلك الا تستبقي سوي التهذيب والتاهيل وهي في جوهرها تدبير تربويه و تدخل في نطاق النظرية العامه للتدبير الاحترازية باعتبارها احد انواعها

كيفية تقدير سن الطفل

يقدر سن الطفل بوثيقه رسميه تثبت سنه او واقعه ميلاده كشهاده ميلاد او بطاقته او جواز سفره او جواز سفر احدى والديه او بطاقته العائليه ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل

الاطفال المنحرفون

تمتع المسئوليه الجنائيه على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين ميلاديه كامله ويعد الطفل منحرفا اذا ارتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات او في احدى القوانين الجنائيه الخاصه

انواع التدابير التي قررها المشرع للاطفال

اولا مرحله ما قبل الخامسة عشر عاما

- 1 - التوبيخ
- 2 - التسليم
- 3 - الالحاق بالتدريب المهني
- 4 - الالزام بواجبات معينه
- 5 - الاختبار القضائي
- 6 - الايداع في احدى مؤسسات الرعايه الاجتماعيه
- 7 - الايداع في احدى المستشفيات المتخصصه

ثانيا مرحله ما بعد الخامسة عشره عاما

يفترض المشرع ان الطفل ببلوغه سن الخامسة عشر عاما قد اكتمل ادراكه وتميزه اي يتمتع بالملكات الذهنيه والنفسيه التي تؤهله لادراك وتفاهم الفعل الاجرامي الذي ارتكبه والم العقوبه المقرره عليه مما يجيز بناء على ذلك توقيع بعض العقوبات العاديه على الطفل الي انه استبعد منها عقوبه الاعدام والسجن المؤبد والمشدد بين العقوبات التي يمكن توقيعها عليه

المعاملة الجنائية للطفل

اولا الحبس الاحتياطي

نصت المادة ١١٩ من قانون الطفل على انه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ ١٥ سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد على اسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروفه الدعوى تستدعي التحفظ عليه على الا تزيد مدة الايداع علي اسبوع ما لم تامر المحكمة بمدتها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية

ثانيا تخصيص قضاء للاحداث

تنص المادة ١٢٠ من قانون الطفل على ان تشكل في مقر كل محافظة محكمة او اكثر للاحداث ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للاحداث في غير ذلك من الاماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها

ثالثا اجراءات محاكمة الاحداث

يتبع امام محكمة الاحداث في جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة في مواد الجرح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المادة ١٢٥ من قانون الطفل كما يجب ان يكون للطفل في مواد الجنايات محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة او المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل

الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات

